CHAPITRE 3

Évaluation des titres de sociétés non cotées

A. Principes fondamentaux de l'évaluation des titres non cotés

1. Facteurs de la valeur des titres non cotés

73000 Comme pour l'évaluation des autres catégories de biens (terrains, immeubles bâtis, fonds de commerce, etc.), des facteurs juridiques et économiques interviennent pour la détermination de la valeur vénale des titres non cotés. Lorsque l'évaluation par comparaison avec des transactions récentes portant sur des titres de la même société n'est pas possible, il convient d'exercer un choix parmi ces facteurs pour la combinaison des autres méthodes d'évaluation (n° 73680 s.).

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL DE L'ENTREPRISE

73010 Cette démarche préalable est essentielle. Une **analyse financière** même sommaire (mise en lumière et/ou en perspective de certains ratios comparés à ceux du secteur, comme les ratios de rentabilité, d'endettement, de capacité d'autofinancement notamment), ainsi que les **principales données économiques** de l'entreprise et du secteur dans lequel elle évolue sont de nature à influer fortement sur les différents paramètres de l'évaluation.
L'évaluateur est ainsi amené à analyser :
- la valeur vénale des éléments de l'actif de l'entreprise ;
- son aptitude à produire des bénéfices ;
- la valeur des hommes (valeur des équipes, adéquation des effectifs) ;
- la structure financière de l'entreprise ;
- son activité (créneau porteur ou non porteur) ;
- la conjoncture économique générale.

Ces éléments n'ont pas tous le même **poids** dans la détermination de la valeur ; certains constituent la base même de l'évaluation (valeur vénale des éléments d'actif, productivité, marge brute d'autofinancement), d'autres représentent des éléments d'appréciation complémentaires permettant d'affiner la valeur précédemment déterminée.
Il convient également de dégager les **perspectives** de l'entreprise, en fonction de la branche d'activité à laquelle elle appartient, notamment par une étude de l'évolution du chiffre d'affaires, de la valeur de productivité et, le cas échéant, de la marge brute d'autofinancement.

73015 Cette analyse sera confortée par l'examen des **conditions de fonctionnement** de l'exploitation.
En effet, la bonne marche d'une entreprise dépend directement :
- des conditions du marché et de la concurrence ;
- des produits mis en vente ou des prestations de services rendues ;
- de la technologie et des procédés de fabrication ;
- de la qualité des décisions prises par les dirigeants et du climat social de l'entreprise.

FACTEURS JURIDIQUES DE L'ÉVALUATION

73025 Aux termes de l'article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».
Le **contrat de société** contribue à la création d'une personne morale dont l'existence est

juridiquement distincte de celle des associés. La propriété des biens apportés est juridiquement transférée du patrimoine des apporteurs au patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport. Lorsque la société est définitivement créée, les **associés** sont uniquement **propriétaires d'un bien meuble,** au sens de la distinction du Code civil entre biens meubles et immeubles.

Ce bien meuble, dont il convient d'apprécier la valeur vénale, est soit une part sociale (société en nom collectif, société en commandite simple, SARL), soit une action (société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions).

73030 M.A.J Il a longtemps été admis que les **parts sociales** pouvaient être évaluées selon des procédés plus sommaires que les **actions,** les premières étant présumées être des titres de « petites sociétés », alors que les secondes étaient qualifiées de titres de « sociétés importantes ».

L'évolution dans le choix des différents types de sociétés ne permet plus de retenir un tel critère pour les raisons suivantes :

- il existe des SARL très importantes ayant conservé une structure familiale ;
- de toutes petites sociétés anonymes ont été créées pour l'exploitation d'un fonds de commerce dit « de quartier » en vue de faire bénéficier le dirigeant et principal associé des avantages sociaux et fiscaux attachés à la qualité de salarié. Cet engouement pour les sociétés de capitaux a été accentué par la baisse progressive de l'impôt sur les sociétés dont le taux normal est fixé à 25 % depuis 2022 (CGI art. 219, I) et par l'instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui limite le montant global des prélèvements fiscaux et sociaux sur les dividendes à 30 % (12,8 % de prélèvement fiscal et 17,2 % de prélèvements sociaux) ;
- des sociétés en nom collectif sont constituées par les grands groupes cotés en bourse afin de permettre la « remontée » au niveau du groupe des déficits d'exploitation ;
- le patrimoine immobilier des grandes sociétés est le plus souvent la propriété de sociétés civiles immobilières de gestion.

73030 M.A.J **Prélèvements sociaux sur les revenus du capital - Taux de la CSG**

Le taux de la CSG sur certains revenus du capital est porté à 10,6 %, mettant ainsi un terme à l'unicité du taux applicable jusqu'alors.

Loi 2025-1403 du 30-12-2025 art. 12

FR 51/25 inf. 32

73035 Certains facteurs juridiques sont liés aux **clauses stipulées dans les statuts** de la société. Ce sont notamment les clauses suivantes :

- clauses restreignant les possibilités de cession de titres, plus particulièrement au niveau des sociétés anonymes ;
- clauses statutaires permettant la détermination du prix de cession : elles ne concernent le plus souvent que les cessions entre associés. Elles ne s'imposent à l'administration que pour autant qu'elles permettent une approche réelle de la valeur vénale ;
- clauses relatives aux conditions de quorum dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces clauses, qui varient selon les différents types de sociétés, constituent une référence essentielle permettant de déterminer la valeur vénale des titres transmis en fonction des notions de :

- participation minoritaire (n° 73800 s.) ;
- minorité de blocage au niveau des assemblées générales extraordinaires appelées à prendre les décisions sur l'avenir de la société (n° 73700) ;
- participation majoritaire (n° 73825).

● FACTEURS ÉCONOMIQUES DE L'ÉVALUATION

73045 La valeur d'une entreprise se fonde principalement sur sa **capacité à générer des revenus** et conduit par conséquent à faire des hypothèses sur ses performances futures. Les graves crises qui se succèdent - crise financière de 2008, pandémie de 2019, guerre en Ukraine - rendent les prévisions de performances des entreprises particulièrement difficiles à établir. Plus que jamais, il convient de prendre en compte les capacités dynamiques d'innovation et d'adaptation de l'entreprise ainsi que les **risques** sociaux, sociétaux et environnementaux

inhérents à l'exercice de son activité.
Partant de ces constatations générales, la détermination de la valeur vénale des titres non cotés doit être effectuée en prenant en compte :
- le **contexte économique général** : ainsi, par exemple, dans une période de marasme économique, les titres des sociétés constituant des valeurs refuges (parts ou actions de sociétés à vocation immobilière, ou parts de sociétés foncières) seront plus recherchés que des titres de sociétés à vocation industrielle ou commerciale ;
- le contexte économique lié à la **branche d'activité** : secteur de pointe en plein développement ou secteur concurrencé par les productions des pays en voie de développement ;
- le secteur économique particulier à la **région** : on distingue, par exemple, les activités de distribution dans les zones en voie de dépeuplement (dont la population présente une moyenne d'âge élevée) et les activités de distribution dans les quartiers à fort développement ;
- le **contexte propre à l'entreprise** considérée : une entreprise appartenant à une activité économique en déclin peut avoir trouvé un créneau de production ou de distribution particulièrement rentable.
Ces facteurs juridiques et économiques, dont l'énumération est loin d'être exhaustive, concourent directement à la détermination de la valeur vénale des titres de sociétés non cotées.

2. Détermination de la valeur vénale des titres non cotés

NOTION DE VALEUR VÉNALE

73050 M.A.J De même qu'il n'existe pas de définition légale, ou unanimement admise, de la valeur vénale d'un terrain, d'un immeuble ou d'un fonds de commerce (n° 69050 s.), il n'existe aucune définition de la valeur vénale des titres sociaux.
La jurisprudence a contribué à l'élaboration des **principes d'évaluation** des titres non cotés à l'occasion des litiges ayant opposé l'administration fiscale aux contribuables à la suite de l'institution, en 1945, d'un impôt de solidarité nationale, premier impôt sur le capital assorti, par ailleurs, d'un impôt sur l'enrichissement. L'administration de l'enregistrement se forgea, à cette occasion, une doctrine assez sommaire, essentiellement basée sur la valeur mathématique du titre, c'est-à-dire la valeur tirée de l'examen du dernier bilan après réévaluation éventuelle des divers postes d'actif et déduction des dettes sociales, valeur qu'elle assortissait d'un abattement variant de 10 à 30 %, selon les cas, pour tenir compte de la faiblesse du rendement ou de l'étroitesse du marché.

73050 M.A.J **Evaluation - Evaluation des titres de sociétés non cotées**
L'administration fiscale, dans le guide DGFiP 2026, délaisse une conception comptable de la valeur des titres au profit d'une conception économique.
Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés
FR 31/26 inf. 6

73055 Le **Conseil constitutionnel** a été amené à préciser, à l'occasion de la publication des lois de nationalisation des entreprises du secteur privé de 1982, puis des mesures de privatisation qui ont suivi en 1986, la portée de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, selon lequel la privation du droit de propriété pour cause de nécessité publique requiert une juste et préalable indemnité.
Dans ses décisions du 11 février 1982 (Cons. const. 11-2-1982 n° 82-139 DC) et des 25 juin et 18 septembre 1986 (Cons. const. 25-6-1986 n° 86-207 DC ; Cons. const. 18-9-1986 n° 86-217 DC), le Conseil constitutionnel a jugé que les règles d'évaluation des entreprises et la détermination des prix d'offre, qui ne peuvent être inférieurs à la valeur vénale réelle, doivent être établies à partir de méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de société, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives de l'entreprise. Il précise dans sa décision de 1986 que le prix d'acquisition d'un ensemble d'actions donnant à un groupe d'acquéreurs le

contrôle de la société doit être fixé en tenant compte de cet avantage spécifique.
Ces grands principes ont été repris par le Code monétaire et financier et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers en matière de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique (C. mon. fin. art. L 433-4, II et III ; Règl. gén. AMF art. 237-2 et 237-16).

● **JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE**

73060 Le Conseil d'État et les cours administratives d'appel ont rendu de nombreuses décisions en matière d'évaluation des titres non cotés dans le cadre de litiges nés de la contestation du prix d'acquisition ou de cession des titres (ainsi qu'en matière d'appréciation des provisions pour dépréciation déductibles à la clôture de chaque exercice, les règles à mettre en œuvre pour apprécier la valeur réelle des titres étant les mêmes).
Pour le Conseil d'État, la méthode de détermination de la valeur vénale qui doit être privilégiée est la **méthode par comparaison** (voir n° 73150 s.). Cette méthode prend comme référence le prix auquel ont été conclues d'autres transactions intervenues peu de temps auparavant sur des **titres de la même société,** portant sur une quantité de titres semblable et dans des **conditions équivalentes** (CE 25-6-1975 n° 92185 : RJF 9/75 n° 418 ; CE 19-11-1975 n° 92041 : RJF 1/76 n° 21 ; CE 6-6-1984 n° 35415 et 36733 : RJF 8-9/84 n° 940). Il importe également que les **différences de prix** constatées pour des transactions effectuées à des dates proches ne révèlent pas par elles-mêmes l'existence d'une **libéralité** (CE 3-7-2009 n° 306363 : RJF 11/09 n° 941 et CE 31-3-2010 n° 297307 : RJF 6/10 n° 591) : n° 69030 s.
Sur la **notion de « conditions équivalentes »,** voir n° 73165.
Sur la possibilité de se référer à des transactions portant, non pas sur des titres de la même société, mais sur des **sociétés similaires,** voir n° 73162.

73062 **En l'absence de transaction équivalente de référence** (situation qui peut se rencontrer, par exemple, dans les sociétés familiales très fermées), la valeur vénale des titres doit être appréciée selon des méthodes, dites subsidiaires ou alternatives, permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date de la transmission (CE 29-12-1999 n° 171859 : RJF 2/00 n° 153 ; CE 31-3-2010 n° 297307 : RJF 6/10 n° 591 ; CE 23-7-2010 n° 308019 : RJF 11/10 n° 1024). Ne répond pas à cet objectif, et doit donc être écartée, l'estimation des titres d'une société fondée uniquement sur la valeur retenue lors de l'apport antérieur d'une branche complète d'activité, valeur qui avait suscité des réserves des commissaires à la scission en raison de la faible rentabilité de la branche concernée et des difficultés à prévoir son évolution future (CE 10-12-2014 n° 371422 : RJF 5/15 n° 381).
Ne peuvent pas non plus servir de termes de comparaison une proposition de rachat de titres de la même société dès lors qu'elle n'a pas abouti à une cession effective (CE 23-7-2010 n° 308021 : RJF 11/10 n° 1024) ni une transaction intervenue cinq ans auparavant (CAA Versailles 29-3-2016 n° 14VE00248 : RJF 7/16 n° 598).

73065 Le Conseil d'État a jugé qu'**en présence de transactions récentes intervenues sur des titres de la même société,** la méthode par comparaison doit être utilisée à l'exception de toute autre. Cette méthode ne peut pas être combinée avec les méthodes alternatives ou subsidiaires, telles celles visées n° 73062, qui sont applicables à défaut de cessions comparables pertinentes (CE 21-10-2016 n° 390421 : RJF 1/17 n° 8). Cette décision précise utilement les modalités de mise en œuvre des différentes méthodes d'évaluation. On peut néanmoins se demander si l'exclusion des méthodes alternatives joue uniquement en cas de cessions pertinentes portant sur les titres de la même société ou si elle est également susceptible de s'appliquer lorsque l'évaluation par comparaison fait référence à des transactions portant sur des **titres « similaires »** à ceux ayant fait l'objet de la transaction contestée. Cette conception « large » de la comparaison pourrait se déduire de l'arrêt précité du 21 octobre 2016 qui autorise le recours aux méthodes alternatives « en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires ». On observera néanmoins que, selon la **jurisprudence civile,** la méthode par comparaison ne prime toute autre méthode de valorisation que lorsqu'elle se réfère à des cessions de titres de la même société (n° 73075, 1). Le débat ne nous paraît donc pas définitivement tranché.

73067 M.A.J

Lorsque la méthode par comparaison ne peut être utilisée, la valeur vénale des titres peut être évaluée par référence à la **valeur mathématique** (CE 2-12-1977 n° 1247 : RJF 1/78 n° 4) reconstituant l'actif et le passif réels, sous réserve qu'elle ne corresponde pas à un taux de capitalisation manifestement excessif au regard de la situation de l'entreprise et de ses perspectives (CE 21-11-1979 n° 7512 : RJF 1/80 n° 29 ; dans le même sens, CE 7-4-2023 n° 466247 et 466244 : RJF 6/23 n° 438). En revanche, le recours à la **valeur** purement **comptable** doit être exclu, car cette estimation ne prend en compte ni les plus-values latentes ni la valeur du fonds de commerce (CE 28-11-1979 n° 10150 : RJF 2/80 n° 135 ; CE 10-12-2010 n° 308050 : RJF 3/11 n° 278 ; CE 10-12-2010 n° 308050 : RJF 3/11 n° 278).

La valeur mathématique doit, dans la plupart des cas, être combinée avec d'autres éléments d'appréciation tels que la **valeur patrimoniale** de la société (situation nette consolidée dans le cas d'une société comportant de nombreuses filiales : CAA Paris 8-7-1999 n° 96-3047 : RJF 12/99 n° 1504), la valeur de **rendement** et la valeur de **productivité** des titres (CE 14-11-2003 n° 229446 : RJF 2/04 n° 124) ou la valeur tirée de la **marge brute d'autofinancement** ou du « cash-flow » net, corrigée ou non d'un « goodwill » à la hausse ou d'un « badwill » à la baisse (CAA Paris 23-1-1990 n° 89-342 : RJF 5/90 n° 543 ; CE 29-6-2001 n° 212347 et 212375).

Autres **exemples** associant différentes méthodes d'évaluation :

- la valeur réelle des titres d'une SNC exploitant un hypermarché peut être estimée en prenant en compte sa **situation nette** à la date de la cession de ses parts, **en évaluant son fonds de commerce** à 40 % de son chiffre d'affaires, par comparaison avec sept transactions portant sur des fonds d'hypermarchés, et en intégrant une **survaleur** tenant compte de la situation particulière du cessionnaire, qui a renforcé sa position concurrentielle par l'acquisition des parts de la SNC (CE 20-12-2011 n° 313435 : RJF 3/12 n° 212) ;
- l'administration est en droit de calculer la valeur vénale de titres en recourant à la **combinaison de deux méthodes** consistant à déterminer une moyenne à partir d'une valeur mathématique et d'une valeur de productivité, puis à lui appliquer un abattement de 20 % destiné à tenir compte de l'absence de liquidité des titres de participation. À cet égard, la **valeur mathématique** peut valablement être calculée à partir de la valeur de l'immeuble formant l'essentiel de l'actif de la société, elle-même estimée par comparaison, augmentée du montant des capitaux propres retenus pour leur valeur d'inscription ; la **valeur de productivité** peut être estimée en convertissant en capital le résultat net moyen de l'entreprise des trois exercices précédant la cession, hors charges et produits exceptionnels, par application à ce bénéfice moyen d'un taux de capitalisation égal au taux de rendement des emprunts d'État à long terme après prise en compte d'une hypothèse d'inflation, et d'une prime de risque, soit au total un taux de 4,20 % (CAA Douai 31-12-2012 n° 11DA01594 : RJF 6/13 n° 583) ;
- la circonstance qu'une société ne soit pas propriétaire du fonds de commerce qu'elle exploite en vertu d'un **contrat de location-gérance** ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la valeur des titres de cette société soit évaluée, à défaut de termes de comparaison pertinents, en combinant la valeur mathématique des titres et leur valeur de rendement, obtenue en faisant la moyenne entre la valeur de productivité et la valeur par la marge brute d'autofinancement (CE 6-2-2019 n° 410248 : RJF 5/19 n° 466).

La combinaison de ces différentes méthodes peut faire l'objet d'une **pondération** en fonction des circonstances propres à l'opération de cession (CE 26-5-1982 n° 29053 : RJF 7/82 n° 636).

Enfin, il est recommandé de tenir compte des **perspectives** de la société à la date de la transmission (CE 25-6-1986 n° 43592 : RJF 8-9/86 n° 753 ; CAA Paris 10-7-1990 n° 2243 : RJF 3/91 n° 253 ; CAA Paris 17-10-2000 n° 97-3224 : RJF 4/01 n° 491).

73067 M.A.J

Evaluation des titres de sociétés non cotées - Détermination de la valeur vénale

Preuve de la minoration de la valeur d'apport de titres à partir d'une combinaison de deux méthodes d'évaluation.

CAA Paris 1-12-2025 n° 24PA00597

BF 3/26 inf. 160

● **JURISPRUDENCE JUDICIAIRE**

73070 Les litiges relatifs à l'évaluation des titres non cotés en matière de droits d'enregistrement (et d'impôt sur la fortune) ont fait l'objet d'une jurisprudence fournie de la Cour de cassation. Celle-ci retient la même approche que le Conseil d'État : la valeur réelle des titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le **jeu normal de l'offre et de la demande** (Cass. com. 19-12-1989 n° 88-13.519 : RJF 3/90 n° 357 ; Cass. com. 21-10-1997 n° 2173 P : RJF 3/98 n° 325 ; Cass. com. 23-4-2003 n° 639 F-D : RJF 10/03 n° 1180).

73075 L'analyse de la jurisprudence permet de dégager les **grands principes** retenus par la Cour de cassation pour parvenir à la détermination de la valeur vénale des titres non cotés.

1. Lorsqu'il existe une possibilité de comparaison avec des transactions récentes portant sur les mêmes titres, la **méthode comparative** doit être retenue si les éléments de référence produits répondent aux critères d'objectivité et de pertinence exigés par la jurisprudence (voir n° 73160 s.). Dans ce cas, cette méthode prime sur les autres méthodes d'évaluation, celles-ci ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (Cass. com. 7-7-2009 n° 08-14.855 : RJF 12/09 n° 1173), et ce même si la société comporte peu d'associés et même si les mutations de parts ne sont pas très fréquentes. La prééminence de cette méthode a été réaffirmée par la cour de Reims pour laquelle la valeur vénale des parts « doit être fixée par la seule méthode par comparaison concrète avec les prix de cession de biens intrinsèquement similaires dans un temps voisin de celui de la mutation taxée ». Il appartient à l'administration de préciser le cas échéant qu'elle ne dispose d'aucun élément de comparaison de cessions antérieures de titres de la société en cause avant de recourir aux autres méthodes d'évaluation, sous peine de vicier la procédure de proposition de rectification (CA Reims 12-3-2013 n° 11/01583).

À défaut d'éléments de comparaison pertinents, une évaluation réaliste des parts pourra être obtenue par la **combinaison de plusieurs méthodes.** La Cour de cassation a ainsi validé l'évaluation des titres d'une société holding non cotée, détenant près de 25 % du capital d'une société anonyme cotée en bourse, à partir d'une combinaison de valeurs incluant la valeur mathématique et la valeur de productivité (Cass. com. 3-2-2015 n° 13-25.306 F-D : RJF 5/15 n° 444).

2. Le **seul recours à la valeur mathématique** est en principe proscrit (Cass. com. 28-1-1992 n° 140 P : RJF 4/92 n° 568). Ainsi, l'évaluation de titres d'une société ayant pour objet la gestion d'un patrimoine foncier doit tenir compte de l'activité exercée en raison des conséquences que celle-ci peut avoir sur la valeur des droits sociaux et, par conséquent, ne peut se limiter à la seule **valeur patrimoniale** ou mathématique (Cass. com. 23-4-2003 n° 639 F-D : RJF 10/03 n° 1180).

La jurisprudence admet cependant des **dérogations** à cette règle dans des circonstances particulières. Tel a été le cas, par exemple, pour l'évaluation des parts d'une société civile immobilière dont l'**actif** était **constitué par la nue-propriété de droits immobiliers** (Cass. com. 19-1-2010 n° 09-10.836 F-D : RJF 5/10 n° 539).

La Cour de cassation a également considéré que l'existence d'un **contrat de location-gérance** du fonds de commerce d'un an renouvelable par tacite reconduction était de nature à empêcher toute autre méthode de valorisation que la valeur mathématique de rendre compte de la précarité de l'existence du fonds et du pouvoir attaché aux titres (Cass. com. 6-11-2012 n° 1102 F-D : RJF 2/13 n° 227 ; voir toutefois la décision du Conseil d'État du 6 février 2019 analysée n° 73067).

Elle a également admis que la nature de l'activité d'une société exerçant une activité de **marchand de biens,** son placement **en redressement judiciaire,** ainsi que le fait qu'il ne puisse être justifié de la réalité et du volume de l'activité de celle-ci durant le plan de continuation pendant lequel était intervenue la cession de titres, permettaient à l'administration fiscale de ne recourir qu'à la seule méthode de la valeur patrimoniale (Cass. com. 28-11-2018 n° 17-18.409 F-D : RJF 4/19 n° 390).

La Cour de cassation a encore approuvé l'évaluation de titres non cotés par référence à la valeur de l'actif social dans une espèce où la société avait pour **principal actif une demeure luxueuse** à la pointe du cap d'Antibes. La cour d'appel, dont la décision est confirmée, avait évalué les parts sociales par référence à la valeur de cette propriété, estimée par comparaison avec des transactions intervenues dans des conditions équivalentes, puis en déduisant de l'actif social ainsi obtenu le passif de la société. Ayant constaté que le contribuable était l'associé majoritaire de la société, ce qui le mettait à l'abri de tout blocage,

et qu'il avait acquis les actions en vue de s'assurer la jouissance personnelle de la propriété, la cour d'appel en avait également déduit qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité ni d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus-values, liée à une cession future (Cass. com. 26-9-2018 n° 17-20.000 F-D : RJF 2/19 n° 217).

3. Il convient donc, en règle générale, de déterminer la valeur des titres en **combinant la valeur mathématique avec d'autres valeurs** qui peuvent résulter, selon les cas, du rendement des titres et de l'importance des bénéfices, de l'évaluation retenue à une époque voisine du fait générateur de l'impôt dans un acte passé entre parties ayant des intérêts opposés, de l'activité de la société, de l'ampleur et du crédit de l'entreprise et de la situation économique (sur ce dernier point, on ne peut faire appel à des considérations d'ordre général que si elles se trouvent justifiées par les circonstances propres à chaque affaire).

4. Enfin, il convient de tenir compte des **perspectives** de la société à la date de la transmission (Cass. com. 19-12-1989 n° 88-13.519 : RJF 3/90 n° 357 ; Cass. com. 7-12-1993 n° 1950 : RJF 3/94 n° 356 ; Cass. com. 6-11-2007 n° 06-16.510 : RJF 2/08 n° 232 ; Cass. com. 15-9-2009 n° 08-16.444 : RJF 1/10 n° 78). L'évaluation devant se faire au jour du fait générateur de l'impôt (n° 69150), il ne peut pas être tenu compte de l'évolution effective des titres postérieurement au fait générateur de l'impôt ; en revanche, il peut être tenu compte de leur évolution supposée en se plaçant rétroactivement à la date du fait générateur de l'impôt.

● GRANDES FAMILLES MÉTHODOLOGIQUES D'ÉVALUATION

73080 La majorité des experts s'accordent pour distinguer deux grandes familles méthodologiques d'évaluation qui correspondent à deux visions différentes de l'entreprise sociétaire :

- d'une part, la **vision patrimoniale,** qui se réfère à la mise en commun de biens ou d'industrie, et qui aura tendance à privilégier le vendeur ;
- d'autre part, la **vision fondée sur la rentabilité,** qui se réfère à la finalité de la société de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie pouvant en résulter ; dans cette optique, plus proche des préoccupations de l'acquéreur, la valeur de l'entreprise sera essentiellement fonction de sa capacité à générer des profits dans l'avenir.

La vision patrimoniale a donné naissance aux notions de **valeur mathématique,** de **valeur patrimoniale** ou **valeur d'actif net corrigé** ; il s'agit d'une conception statique tournée vers le passé de l'entreprise.

L'optique de rentabilité, plus dynamique et tournée vers le futur, porte sur les prévisions de résultats à venir et fait appel aux notions de **valeur de rendement, de productivité,** fondée sur la capitalisation d'un flux financier sur une période déterminée.

Entre ces deux familles méthodologiques, la **notion de goodwill** - dont la détermination retient deux composantes essentielles, l'actif net, d'une part, emprunté à la conception patrimoniale, et le bénéfice, d'autre part, emprunté à la conception fondée sur la rentabilité - constitue en théorie une **méthode intermédiaire** d'arbitrage entre ces deux optiques (acheteur, vendeur), mais ne peut trouver une application systématique.

Enfin, les **méthodes de comparaisons boursières** permettent d'établir un lien avec la réalité d'un marché véritable et de conforter une évaluation théorique ; elles restent cependant d'une application délicate et nécessitent la réunion d'un ensemble important de données tirées de l'étude du marché boursier.

En pratique, l'évaluateur doit s'attacher à retenir les méthodes les mieux adaptées au cas rencontré. Cette démarche doit aboutir à la détermination d'une **fourchette de valeurs** cohérentes. En l'absence d'éléments de comparaison récents et pertinents, la combinaison des différentes valeurs obtenues doit permettre de fixer une valeur vénale tenant compte de tous les éléments d'appréciation susceptibles de l'affecter.

73085 Pour la détermination des différentes valeurs de l'entreprise à une date donnée, il n'est pas indispensable de retenir les éléments du **dernier exercice clos** avant cette date.

La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans un cas de **transmission par décès.** Elle a en effet jugé, dans une instance où le rapport d'expertise avait pris en compte des **éléments postérieurs à la date** d'ouverture **de la succession** concrétisés par l'exercice arrêté à une date postérieure au décès, que la valeur vénale des actions au moment du décès ne pouvait pas ne pas tenir compte des potentialités de l'entreprise, et que la prise en compte par l'expert de l'**évolution de l'entreprise** postérieure au décès n'était pas critiquable en soi (Cass. com. 7-

12-1993 n° 1950 P : RJF 3/94 n° 356).

Cette faculté qu'accorde la jurisprudence ne peut s'appliquer qu'à un **exercice clos peu de temps après** la date d'évaluation. C'était le cas dans une instance où l'évaluation avait été faite par l'administration en procédant à une application combinée de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, pour une partie des cessions de parts intervenues avant la clôture de l'exercice (CA Caen 3-1-2006 n° 04-1913 : Indicateur de l'enregistrement n° 18.797). Un dépassement de quelques mois semble raisonnable, à défaut d'un bilan provisoire arrêté à la date d'évaluation, rarement disponible dans les faits.

Pour sa part, le Conseil d'État autorise l'administration à se fonder sur des **éléments postérieurs à une transaction** pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu'ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus. Pour juger qu'il ne résultait pas de l'instruction que les perspectives de la société dont les titres avaient été cédés étaient défavorables à la date de la cession en février N, la cour a donc pu, sans dénaturation, prendre en compte, d'une part, le rapport du président de sa filiale opérationnelle, présenté à l'assemblée générale des actionnaires en mai N et, d'autre part, un rapport sur l'évolution de cette filiale, établi en N + 7, qui faisait état d'un accord avec un partenaire conclu en juin N (CE 20-4-2021 n° 437991 : RJF 7/21 n° 721).

73090 À titre d'illustration, les méthodes que nous préconisons seront appliquées, dans la suite de notre exposé, dans des exemples établis à partir du **cas fictif d'une entreprise industrielle de mécanique de précision** travaillant en sous-traitance pour l'industrie aéronautique (**société anonyme « S »** présentée n° 73250).

B. Valeur de comparaison

73150 On distinguera successivement trois sortes de valeurs de comparaison, en en précisant les limites :

- cession ou transfert antérieur de titres de la société,
- à défaut de cession ou transfert antérieur constitutif d'un élément de comparaison pertinent, cours hors cote,
- et comparaisons boursières de sociétés ayant le même type d'activité.

1. Comparaison avec des cessions antérieures de titres de la même société

73160 La méthode de détermination de la valeur vénale des titres non cotés qui doit être privilégiée est la méthode par comparaison avec des cessions antérieures de titres de la même société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. Des cessions antérieures portant sur des titres de la même société constituent des termes de comparaison de référence si elles ont été effectuées à des dates récentes et dans des conditions équivalentes.

73161 Pour être qualifiées de **transactions « récentes »,** la jurisprudence considère que celles-ci doivent être intervenues antérieurement dans un **délai raisonnable** : par exemple trois jours (Cass. com. 2-12-1997 n° 2382 D : RJF 4/98 n° 488) ou deux mois (Cass. com. 7-7-2009 n° 08-14.855 : RJF 12/09 n° 1173). En revanche, dans une évaluation de parts de SCI figurant dans un actif successoral, la Cour de cassation a confirmé le rejet d'un terme de comparaison proposé par le contribuable qui était postérieur de près de deux ans au décès (Cass. com. 26-4-2017 n° 15-27.543 F-D : RJF 8-9/17 n° 873).

Le Conseil d'État a, pour sa part, reconnu le bien-fondé de la référence à une **transaction effectuée** :

- environ **un an avant la transaction,** dès lors qu'aucun changement n'est intervenu depuis dans l'activité de la société, ses conditions d'exploitation et sa situation nette comptable et qu'aucune modalité particulière de paiement du prix ne peut justifier une différence de valeur (CE 10-11-2010 n° 309148 : RJF 2/11 n° 153) ;
- voire **vingt-deux mois** avant la cession en cause (CE 14-6-1978 n° 9403 : RJF 7-8/78 n° 316).

Bien entendu, un tel délai ne peut se justifier que dans un contexte économique stable : une

transaction ancienne de seulement quelques mois peut ne plus être significative en cas de variation brutale du niveau des transactions.

Le **guide de l'évaluation de l'administration fiscale** (voir n° 69130) préconise de ne pas retenir, en principe, de mutations antérieures de plus de 24 mois, ni postérieures à la date prise en compte pour l'évaluation.

Une **proposition de rachat** de titres qui n'a pas abouti à une cession effective ne peut pas servir de terme de comparaison pour évaluer la valeur réelle des titres cédés lors d'une transaction ultérieure (CE 23-7-2010 n° 308019 : RJF 11/10 n° 1024).

73162 On relèvera que la jurisprudence administrative ne limite pas la comparaison avec d'autres transactions portant sur les titres de la même société. Elle admet, dans certaines hypothèses particulières, que la comparaison puisse porter sur des **transactions portant sur des actions de sociétés « similaires »** ou « exerçant la même activité » (CE 29-12-1999 n° 171859 : RJF 2/00 n° 153 ; CE 14-11-2003 n° 229446 : RJF 2/04 n° 124 : BDCF 2/04 n° 18 ; CE 20-12-2011 n° 313435 : RJF 3/12 n° 212). Le Conseil d'État a également admis que les titres d'une société holding soient évalués par référence à une **transaction** qui a porté **sur les titres de sa filiale,** sous réserve que celle-ci occupe une part suffisante dans l'actif de la société holding pour pouvoir en déduire une estimation de la valeur de marché des titres de cette société holding (CE 20-6-2012 n° 343033 : RJF 10/12 n° 919).

La cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que cette condition n'est pas remplie par les **cessions** de titres **réalisées au profit d'une société holding** (au cas particulier un sous-holding) dès lors que la filiale ainsi acquise ne représente que 42 % du montant des titres de participation détenus par cette société. Par conséquent, cette transaction ne peut servir de terme de comparaison pertinent pour déterminer le prix à retenir lors de la cession, moins de deux ans après, des titres du sous-holding par une société holding (CAA Bordeaux 22-11-2016 n° 14BX03020 : RJF 3/17 n° 215).

73165 Pour que les **conditions** des cessions servant de référence soient **équivalentes,** il convient de s'assurer :

- que la ou les cessions de référence soient récentes ;
- que l'activité de la société n'a pas été modifiée depuis la précédente mutation (pas d'adjonction d'une activité nouvelle ou d'abandon d'une branche d'activité) ;
- que la situation nette comptable de la société et les conditions d'exploitation sont inchangées (CE 10-11-2010 n° 309148 : RJF 2/11 n° 153) ;
- que les titres n'ont pas été regroupés ou au contraire divisés, donc que leur valeur nominale est demeurée inchangée ;
- qu'il n'y a pas eu, depuis la précédente mutation, augmentation de capital, notamment par incorporation de réserves ;
- que la cession de titres prise pour référence porte sur un nombre de titres comparable à celui que l'on veut évaluer (Cass. com. 15-9-2009 n° 08-16.444 : RJF 1/10 n° 78), l'importance de la participation pouvant avoir une influence sur la valeur. Le Conseil d'État a jugé, dans le même sens, que les titres d'une société ne pouvaient être évalués par référence à la cession d'actions de cette même société intervenue le 25 novembre N, dès lors que cette cession n'avait porté que sur 25 actions alors que les opérations d'acquisition et d'apport en litige, intervenues en mai et juin N + 1, avaient porté sur 20 289 actions, et alors même que ces opérations ne conféraient pas le pouvoir de contrôle sur cette société (CE 9-5-2018 n° 387071 : RJF 7/18 n° 726).

73167 Dans un arrêt du 24 mai 2016, la Cour de cassation indique en outre que la détermination de la valeur vénale de titres par référence au prix de transactions récentes ne peut être établie qu'à la **triple condition** :

- que ces transactions aient porté sur des titres ayant les **mêmes caractéristiques** que ceux qu'il s'agit d'évaluer ;
- qu'elles n'aient été **ni** assorties de **contreparties** ni réalisées dans des **conditions particulières** dont les titres en litige ne bénéficieraient pas ;
- et qu'elles aient été négociées dans des **conditions de pleine concurrence** dans un marché réel.

Dans ce même arrêt, rendu en matière d'évaluation d'actions de sociétés en commandite par actions à caractère familial, la Cour a validé la valeur fixée par l'administration fiscale par

comparaison avec les cessions des mêmes actions constatées lors d'une **bourse annuelle interne** aux sociétés en cause. À l'appui de sa décision, la Cour relève que le prix des actions est fixé par un collège d'experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d'actions objet de celle-ci, et que ce prix se rapproche le plus possible de celui qu'aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande (Cass. com. 24-5-2016 n° 15-17.788 FS-PB : RJF 8-9/16 n° 763).

73170 La comparaison doit tenir compte des **conditions spécifiques** des transactions de référence qui ont pu avoir une influence sur la détermination du prix, tel un **paiement différé** (CE 6-6-1984 n° 35415 et 36733 : RJF 8-9/84 n° 940) ou le **pouvoir de négociation** des parties (CE 3-7-2009 n° 306363 : RJF 11/09 n° 941).
En outre, il faut bien évidemment que les **prix des cessions** antérieures soient **sincères,** c'est-à-dire qu'ils aient été débattus contradictoirement et qu'ils soient intervenus à une date proche du fait générateur de l'évaluation. Plus la transaction apparaît sincère et proche du fait générateur, plus elle s'impose comme élément déterminant.
À noter que la différence de prix éventuellement constatée par l'administration entre le prix convenu dans une transaction contestée et celui pratiqué dans d'autres transactions portant sur les mêmes titres ne suffit pas pour établir l'existence d'un avantage occulte. Encore faut-il que cet **écart** soit **significatif.** À cet égard, le Conseil d'État a jugé non significatifs des écarts atteignant respectivement 14,75 % (CE 31-3-2010 n° 297307 : RJF 6/10 n° 591) et 20 % (CE 3-7-2009 n° 301299 : RJF 11/09 n° 940). Voir n° 69030 s.

■ 2. Cours d'Euronext Access

73180 Euronext Access ne constitue pas un marché réglementé mais un système multilatéral de négociation ; contrairement à Euronext Growth, Euronext Access n'entre pas dans la catégorie des systèmes multilatéraux de négociations organisés (voir n° 67240 s.).
Les sociétés qui entrent sur ce marché sont souvent de **petites sociétés** qui n'ont pas la taille suffisante ou ne souhaitent pas avoir à répondre à toutes les exigences liées à une cotation sur le marché réglementé ou sur Euronext Growth.
En principe, la valeur des titres négociés sur ce marché résulte du **libre jeu de la loi de l'offre et de la demande.** Le cours qui se dégage des transactions n'est pas une base d'évaluation légale, mais lorsque l'offre de cession de titres sur ce marché est régulière, qu'elle porte sur un nombre significatif de titres, il peut être pris en compte pour la détermination de la valeur vénale du titre.
En revanche, lorsque le nombre des actions offertes n'est pas significatif, il serait inopportun de retenir les cours des transactions réalisées sur ce marché lorsque des transactions de faible valeur sont intervenues à des périodes relativement éloignées les unes des autres.

■ 3. Valeur vénale fondée sur les comparaisons boursières

73190 Selon l'administration, l'utilisation de comparaisons boursières doit être limitée aux **grandes entreprises** susceptibles d'être, à plus ou moins bref délai, admises aux négociations sur un marché réglementé. Sur les marchés financiers, sont négociés des titres de placement et donc des participations minoritaires. En cas de cession de titres représentatifs d'un **bloc de contrôle,** la valeur vénale est supérieure, comme le montre la pratique des OPA.
Sous ces réserves, les données du marché boursier sont utilisables pour déterminer le **taux de capitalisation** de la valeur de rendement ou de productivité (n° 73415 s.) et pour choisir le **coefficient multiplicateur** à appliquer à la marge brute d'autofinancement (n° 73195).
La jurisprudence administrative admet, comme on l'a vu précédemment (n° 73162), que la comparaison puisse porter, dans certaines hypothèses particulières, sur des **transactions portant sur des actions de sociétés « similaires »** ou « **exerçant la même activité** » et, en l'occurrence, cotées en bourse. Dans ces hypothèses, l'évaluation du titre par comparaison ne pourra pas être réalisée de façon directe, mais seulement après reconstitution de la valeur globale de l'entreprise présumée comparable à la société à évaluer, et ce pour pouvoir dégager des ratios significatifs, tels que Valeur/Chiffre d'affaires, Valeur/Marge brute d'autofinancement, Valeur/Bénéfice, par exemple, et les appliquer à l'entreprise sociétaire à évaluer pour en dégager la valeur unitaire des titres constitutifs.

Selon nous, les comparaisons boursières doivent être utilisées avec prudence. Un fort mouvement à la hausse ou à la baisse des cours peut trouver son origine dans des **circonstances propres aux marchés financiers.** Dans ce cas, la valeur des titres non cotés ne suit pas nécessairement la même évolution.
De plus, les marchés boursiers sont influencés par des **facteurs psychologiques.** Les récentes crises économiques et financières ont également entraîné une très forte volatilité des cours boursiers qui peut fausser l'analyse des indicateurs.
Néanmoins, en période normale, la **capitalisation boursière** (produit du cours de bourse par le nombre de titres de la société cotée) est un indicateur de marché qu'on ne peut négliger et qui correspond à la perception que des investisseurs minoritaires ont de l'entreprise, même si cette perception est subjective. Ces derniers, généralement bien informés sur les résultats et les perspectives de la société, ne se livrent que rarement à la détermination de la valeur théorique de rentabilité de l'action. Le cours constitue le prix qui se fixe au niveau de rencontre entre l'offre et la demande et, à ce titre, il peut servir de référence en tant que **complément des autres méthodes d'évaluation,** qu'elles soient à caractère patrimonial ou fondées sur la rentabilité.

● MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT (MBA)

73195 La marge brute d'autofinancement (appelée en anglais méthode du « **cash-flow** ») permet d'apprécier la capacité bénéficiaire d'une entreprise à partir de l'ensemble des disponibilités qu'elle dégage pendant une période déterminée.
La MBA comprend :
- le bénéfice net (après IS) ;
- les amortissements pratiqués en fin d'exercice ;
- les variations des provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés ;
- les variations des provisions réglementées et des provisions pour risques et charges à caractère de réserves (provisions ne correspondant pas à une charge réelle de l'entreprise : par exemple, les provisions pour amortissements dérogatoires, pour investissement, pour hausse des prix ou pour propre assureur).

La méthode de la MBA consiste à appliquer à celle-ci un **coefficient multiplicateur** pour obtenir la valeur globale de l'entreprise. La détermination de ce coefficient est délicate. Son montant est d'autant plus faible que les investissements sont importants et inversement. Dans son **guide de l'évaluation des entreprises** et des titres de sociétés accessible sur internet (www.impots.gouv.fr), l'administration fiscale préconise une **fourchette de multiple** comprise entre 4 et 10.
Cette méthode ne peut être utilisée que pour des **sociétés importantes,** à partir d'éléments de **comparaison tirés de sociétés cotées** du même secteur et d'importance comparable. Le coefficient multiplicateur est alors obtenu par le rapport entre la capitalisation boursière et la MBA de chaque société de référence.

ⓘ Exemple

Dans le cas de la **société « S »** (décrite n° 73250), en supposant que cette société ait pratiqué une dotation aux amortissements au titre de l'exercice 2024 de 400 000 € et que la provision pour amortissements dérogatoires (80 000 €) ait été constituée en 2024, on obtient une MBA égale à :
440 000 € + 400 000 € + 80 000 € = 920 000 €.
Cependant, on ne peut déterminer d'emblée la valeur de la société « S » en appliquant le coefficient de MBA constaté chez Dassault Aviation. En effet, il y a dans ce cas une différence d'échelle qui enlève toute valeur au ratio de comparaison. En revanche, l'approche de la valeur peut utilement se fonder sur les données sectorielles par taille des entreprises qui sont publiées de façon régulière par les analystes financiers (voir, par exemple, le n° 73232).

● RAPPORT COURS/BÉNÉFICE (PRICE EARNING RATIO OU PER)

73205 C'est une méthode d'évaluation par **capitalisation du bénéfice net** (voir n° 73480 s.). Le **coefficient** à appliquer est obtenu par comparaison avec le rapport constaté dans une société cotée entre le cours de l'action et le bénéfice net par action.
Par **exemple,** si l'action d'une société cotée en bourse dont l'activité se situe dans le secteur aéronautique se négocie sur la base de 75 € alors que le bénéfice net du dernier exercice, ramené à l'action, est de 5 €, le price earning ratio est de 15.

73210 La validité d'une telle comparaison dépend beaucoup du **choix des sociétés cotées prises comme références.** Elles doivent présenter des caractéristiques comparables à la société non cotée dont la valeur des titres est recherchée, notamment quant à la taille, le secteur d'activité et la structure financière.
La **politique de dividende** de la société cotée ne doit pas être négligée. Une distribution importante peut en effet faire apprécier le titre et élever le cours sans que cette augmentation soit en rapport avec celle de la valeur substantielle de l'entreprise. La régularité du versement du dividende et de sa progression constitue en général un élément favorable pour la comparaison.
Dans le choix des sociétés prises comme références, il convient d'écarter celles dont le **rapport cours/bénéfice** diverge de manière **extrême.** Une moyenne prenant en compte ces divergences n'aurait aucune signification. La méthode repose en effet sur l'existence d'un rapport supposé stable pour un secteur économique considéré.
Le **cours à prendre en considération** est bien entendu un cours moyen. On peut valablement retenir le cours moyen constaté la dernière année, ou pour une période suffisamment longue, précédant la date de l'évaluation du titre non coté à laquelle on procède.
L'utilisation de cette méthode, avec les précautions qui s'imposent, ne peut être préconisée que pour l'**évaluation des grandes entreprises.** Elle ne peut donc permettre valablement de déterminer l'action de la société « S », car il existe une différence de dimension qui exclut toute extrapolation sur des bases sérieuses.

● MULTIPLE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION ET MULTIPLE DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

73220 Cette méthode consiste à appliquer aux données de l'entreprise le multiple dégagé à partir de comparaisons avec des sociétés cotées du même secteur d'activité et de taille similaire. Ces données représentent des **soldes intermédiaires de gestion** couramment utilisés dans l'analyse financière.

73225 Le **résultat d'exploitation** (RE) découle de l'activité industrielle et commerciale de l'entreprise.
Les **produits d'exploitation** sont principalement constitués :
- des produits de la vente (chiffre d'affaires) ;
- des variations de stocks de marchandises et produits finis (production stockée) ;
- des immobilisations créées pour elle-même (production immobilisée) ;
- des subventions d'exploitation.

La réalisation de ces produits engendre nécessairement des coûts. Ce sont les **charges d'exploitation,** dont les principales sont :
- les achats de marchandises ou de matières premières ;
- les frais de sous-traitance, énergie, fournitures, locations, assurances, formation, publicité, transport, téléphone, etc. (autres achats et charges externes) ;
- les salaires bruts dus au personnel (salaires et traitements) ;
- les cotisations patronales dues aux organismes sociaux (charges sociales) ;
- les pertes de valeur subies par les immobilisations et l'actif circulant au cours de l'exercice (dotation aux amortissements et aux provisions).

Le résultat d'exploitation est obtenu par différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation ; il correspond à la **notion anglo-saxonne d'Ebit** (« earning before interest and tax »).

73230 L'**excédent brut d'exploitation** (EBE) est le solde généré par l'activité courante de l'entreprise sans prendre en compte sa politique d'investissement et sa gestion financière. Cet indicateur donne une vision objective de l'entreprise et permet de déterminer la rentabilité de son exploitation courante.

L'excédent brut d'exploitation **se calcule** à partir de la valeur ajoutée, de laquelle sont déduits les charges de personnel, les impôts et les taxes, et à laquelle sont ajoutées les subventions d'exploitation et certaines provisions.
Il s'obtient également à partir du résultat d'exploitation, majoré des dotations d'exploitation (amortissements, provisions sur immobilisations, dotations aux provisions sur actif circulant et pour risques et charges) et autres charges, et sous déduction des reprises et transferts sur charges d'exploitation et autres produits. Son **équivalent anglo-saxon** est l'**Ebitda** (« earning before interest, tax, depreciation and amortization »).
Les **multiples** sont **calculés** à partir de la capitalisation boursière (cours du titre multiplié par le nombre de titres) des sociétés de référence (CB), selon la formule :

CB/RE et CB/EBE

Illustrations

Le Conseil d'État a validé l'application de la méthode de l'Ebitda dans les circonstances suivantes. Une société a évalué les titres de sociétés qu'elle a apportés à une autre entreprise **en multipliant par six les résultats d'exploitation** avant impôts, amortissements et provisions de ces sociétés et en majorant le résultat ainsi obtenu de leur **trésorerie moyenne disponible.**
La société bénéficiaire de l'apport distribue, trois ans plus tard, à la société apporteuse des dividendes en actions, lesquelles correspondent aux titres initialement apportés. Pour procéder à l'évaluation des actions reçues à titre de dividendes, la société retient la même méthode que précédemment mais multiplie par 5,5 le résultat d'exploitation avant impôts, amortissements et provisions, puis majore le résultat obtenu de la moitié de la trésorerie moyenne disponible.
Si la **dégradation du contexte économique,** entre la date de l'apport des titres et celle de la distribution, dans le secteur d'activité des sociétés concernées, a justifié la **diminution du coefficient multiplicateur,** cette circonstance ne saurait, selon le rapport établi par un expert, être utilement invoquée pour ne retenir que la **moitié de la trésorerie moyenne disponible.**
Dès lors que la société ne fait état d'aucun changement intervenu dans les conditions d'exploitation ou la situation financière des sociétés en cause, l'administration est fondée à réintégrer à son résultat imposable l'insuffisance d'évaluation résultant de la modification apportée à l'une des variables de la méthode de valorisation. Sans contester la méthode de l'Ebitda mise en œuvre par deux fois par la société pour évaluer les titres, le Conseil d'État a sanctionné l'utilisation de paramètres de trésorerie différents lors de la seconde évaluation sans qu'il ait été fait état de circonstances particulières pouvant les justifier (CE 16-11-2016 n° 387576 : RJF 2/17 n° 111).

73232 L'Observatoire des valorisations des petites et moyennes entreprises non cotées de la **Compagnie des conseils et experts financiers** (CCEF) a publié, pour 2022 et par secteur d'activité, les **multiples d'Ebit.**

EBIT	0,1 M	0,5 M	1 M	5 M	10 M	20 M	50 M	100 M
Automobiles et composants	6,74	7,30	7,58	8,30	8,66	9,04	9,61	10,09
Biens d'équipement	6,39	7,03	7,34	8,20	8,63	9,11	9,84	10,47
Services commerciaux et professionnels	6,17	6,82	7,14	8,02	8,48	9,98	9,75	10,43
Biens de consommation	6,12	6,67	6,94	7,65	8,01	8,40	8,97	9,46

EBIT	0,1 M	0,5 M	1 M	5 M	10 M	20 M	50 M	100 M
durables et vêtements								
Services aux consommateurs	7,18	7,85	8,18	9,07	9,51	10,00	10,73	11,35
Services financiers diversifiés	5,55	6,04	6,28	6,92	7,23	7,57	8,08	8,51
Énergies	5,79	6,27	6,50	7,10	7,39	7,71	8,18	8,58
Vente au détail d'aliments et de produits de base	6,97	7,70	8,07	9,08	9,59	10,17	11,05	11,82
Aliments, boissons et tabac	7,55	8,37	8,78	9,91	10,49	11,15	12,15	13,03
Équipements et services de soins de santé	7,44	8,33	8,79	10,06	10,72	11,49	12,68	13,76
Produits ménagers et personnels	5,41	5,92	6,17	6,85	7,19	7,56	8,12	8,60
Matériaux	5,30	5,76	5,95	6,46	6,70	6,96	7,34	7,66
Médias et divertissements	6,77	7,51	7,89	8,91	9,43	10,03	10,93	11,74
Produits pharmaceutiques, biotechnologiques et sciences de la vie	6,95	7,69	8,06	9,09	9,61	10,20	11,10	11,89
Immobilier	10,09	11,16	11,70	13,17	13,92	14,77	16,06	17,20
Distribution	4,91	5,23	5,38	5,77	5,96	6,16	6,44	6,67
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs	6,17	6,80	7,10	7,94	8,37	8,84	9,55	10,17
Logiciels et services	6,74	7,51	7,90	8,98	9,54	10,17	11,16	12,04
Matériels et équipements technologiques	6,23	6,84	7,15	7,97	8,38	8,84	9,54	10,14
Services de télécommunication	7,27	7,97	8,32	9,25	9,72	10,24	11,02	11,69
Transport	6,37	6,92	7,18	7,89	8,23	8,61	9,17	9,65
Services à la collectivité	9,81	10,76	11,23	12,49	13,12	13,83	14,88	15,79
Min	**4,91**	**5,23**	**5,38**	**5,77**	**5,96**	**6,16**	**6,44**	**6,67**
Moyenne	**6,73**	**7,39**	**7,71**	**8,59**	**9,04**	**9,54**	**10,29**	**10,94**
Max	**10,09**	**11,16**	**11,70**	**13,17**	**13,92**	**14,77**	**16,06**	**17,20**

On constate que les multiples augmentent en fonction de la taille des entreprises. La taille de l'entreprise joue en effet un rôle crucial dans la détermination des multiples d'EBE/EBIT. Ce phénomène est connu sous le nom de « Small Firm Premium ».

Selon ces critères, la société S serait évaluée, en retenant les multiples de la colonne 0,5 M, en rapport avec le secteur d'activité de la société S (matériels et équipements technologiques), à 550 K € × 6,84 = 3 762 K €.

Ce calcul doit être corrigé de la situation de la dette financière nette de la société S :

Dettes à long terme	520 000
Autres valeurs réalisables	1 882 000
Dette nette	– 1 362 000 (égale à une trésorerie nette)

Dans ce cas, la trésorerie nette vient s'ajouter à la valeur d'entreprise calculée par le multiple d'EBIT :
Soit 3 762 + 1 362 = 5 124 K €, soit **102 €** par action.
(À rapprocher de la valeur de productivité exposée n° 73490 et calculée à **129 €** l'action).
Ce même Observatoire propose une autre approche fondée sur « l'effet taille », à partir de l'étude d'un panel de 1 329 sociétés cotées et liquides, réparties par déciles selon le niveau d'EBIT. Nous reproduisons ici les résultats correspondant au premier décile, le plus proche de la société S.

Nombre de sociétés	EBIT (M €)	EBIDA (M €)	PER	Multiple d'EBIT
133	3,09	4,53	18,19	12,09

L'application brute de ces multiples valorise la société S à :

Méthode PER : 440 000 × 18,19 =	8 003 600 €, soit **160 €** par action ;
Méthode EBIT : 550 000 × 12,09 =	6 649 500 €, soit **133 €** par action.

73235 Le **guide de l'administration** fiscale retient comme numérateur la notion de **valeur d'entreprise** (VE), à savoir la capitalisation boursière majorée du montant de l'endettement financier.
Nous ne sommes pas convaincus de la pertinence de ce retraitement ; en effet, le cours de bourse est censé refléter la valeur du titre de la société, compte tenu de sa situation financière, et en particulier de son endettement. Aussi, ce retraitement est, à notre avis, de nature à fausser le résultat tiré des données comparatives.
Par ailleurs, dans l'exemple chiffré illustrant cette méthode, le même guide précise que l'évaluateur a utilisé des indications parues dans les bases documentaires spécialisées, qui donnaient les multiples suivants pour les secteurs des services à l'industrie :

VE/RE = 9,8
VE/EBE = 6,5

Toutefois, aucune information n'est donnée sur l'origine des sources utilisées, ce qui retire une grande part de l'intérêt pratique de la démonstration.
Il nous paraît mieux fondé de pratiquer comme indiqué ci-dessus par une étude de marché retenant un **panel de sociétés cotées de référence** (secteur et taille comparables) et de dégager les multiples en cause, qui compléteront le cas échéant les multiples de PER (voir n° 73205 s.) et les taux de rendement des actions.
Enfin, dans le cas d'une **entreprise industrielle moyenne,** le guide retient la mise en place d'une valeur par un multiple de l'EBE observé dans une transaction d'entreprise intervenue dans le même secteur. Cette méthode ne paraît pas réellement applicable en pratique dans la mesure où, d'une part, il est très difficile d'obtenir des publications de transactions d'entreprises, et d'autre part, s'agissant d'une entreprise moyenne, la comparaison boursière n'est pas toujours appropriée.

C. Valeur mathématique

■ 1. Distinction entre « valeur mathématique » et « valeur comptable »

● VALEUR COMPTABLE DE L'ENTREPRISE

73250 La valeur comptable de l'entreprise correspond au montant de son **actif net,** tel qu'il résulte du dernier bilan déposé.
Il peut être procédé de **deux manières** différentes pour parvenir au calcul de cet actif net :
1. Actif net = actif net figurant à l'actif du bilan diminué des postes sans valeur de réalisation (frais d'établissement et pertes) et diminué des dettes envers les tiers ;
2. Actif net = capital + réserves + report à nouveau + bénéfice de l'exercice diminué éventuellement des postes sans valeur de réalisation (frais d'établissement et pertes).

Exemple de détermination de la valeur nette comptable

Le bilan fictif de la **société anonyme « S »** (entreprise industrielle de mécanique de précision travaillant en sous-traitance pour l'industrie aéronautique) arrêté au 31 décembre 2024 se présente schématiquement de la façon suivante.
Le **capital** de 1 000 000 € est divisé en 50 000 actions de 20 € chacune.
Le **chiffre d'affaires** hors taxe de l'exercice 2024 est de 11 000 000 €. Celui de l'exercice 2023 était de 9 200 000 €.
Le **bénéfice net après impôt** de l'exercice 2024 s'élève à 440 000 €.
La détermination de la **valeur nette comptable** à partir de la première formule conduit aux résultats chiffrés suivants :
(4 208 000 – 14 000) – (160 000 + 520 000 + 1 134 000) = 2 380 000 €.
L'application de la deuxième formule conduit au même résultat d'une manière différente, soit : 1 000 000 + 848 000 + 26 000 + 80 000 + 440 000 – 14 000 = 2 380 000 €.
La valeur nette comptable de chaque action ressort à :
2 380 000/50 000 = **47,60 €.**

Bilan de la société « S »				
Actif			**Passif**	
Frais de 1er établissement	21 000 €		Capital	1 000 000 €
- Amortissements	7 000 €	14 000 €		
Terrains		120 000 €	Réserves	848 000 €
Constructions (1)	1 300 000 €		Report à nouveau	26 000 €
- Amortissements	500 000 €	800 000 €	Bénéfice après impôt	440 000 €
Matériel	1 700 000 €			
- Amortissements	1 220 000 €	480 000 €	Provision pour amortissements dérogatoires	80 000 €
Mobilier	128 000 €		Provision pour IS à payer	160 000 €
- Amortissements	76 000 €	52 000 €		
Agencements installations	720 000 €		Dettes à long terme	520 000 €

Bilan de la société « S »				
Actif			**Passif**	
- Amortissements	560 000 €	160 000 €	Autre passif exigible	1 134 000 €
Stocks		700 000 €		
Autres valeurs réalisables		1 882 000 €		
Total		**4 208 000 €**		**4 208 000 €**

(1) Il n'est pas tenu compte, par simplification, de la décomposition par composants.

● **VALEUR MATHÉMATIQUE DE L'ENTREPRISE**

73260 Elle s'obtient après correction de la valeur comptable, en **substituant aux valeurs** figurant au **bilan** - qui sont, sauf cas de réévaluation, les valeurs d'entrée dans l'actif social - les **valeurs réelles** de chacun des postes à la date de l'évaluation.
D'une façon générale, la détermination de la valeur mathématique a pour but de **remédier aux distorsions du bilan** dues :
- à la dépréciation de la monnaie : la valeur des terrains et des immeubles ne correspond souvent plus à la valeur bilan ;
- à l'absence de comptabilisation de certains éléments incorporels (fonds de commerce, clientèle, etc.) qui s'attachent à l'entreprise commerciale ou industrielle.

■ 2. Principaux réajustements

73270 D'une manière générale, les réajustements à faire subir à la valeur comptable pour parvenir à la valeur mathématique se font, pour ce qui est spécialement des **immeubles** et des **fonds de commerce,** en utilisant les méthodes d'évaluation propres à ces catégories de biens.

● **TERRAINS**

73280 On a recours soit à l'évaluation directe en fonction des conditions du ou des marchés locaux, soit à l'évaluation par réajustement des valeurs d'acquisition lorsque ces dernières sont récentes.

Exemple

Pour la détermination de la **valeur mathématique de la société S** (présentée n° 73250), supposons que le terrain figurant au bilan pour une somme de 120 000 € ait une superficie de 30 000 m^2 et que 10 000 m^2 de constructions aient été édifiés sur ce terrain. La valeur moyenne actuelle du m^2 de terrain dans la zone industrielle où est implantée l'usine ressort à 40 €.

La valeur actualisée du terrain au 31 décembre 2024 ressort à : 40 € × 30 000	1 200 000 €
Abattement à appliquer pour tenir compte de la partie construite (50 %), soit	
20 € × 10 000	- 200 000 €
Valeur réévaluée	1 000 000 €
Valeur selon bilan	- 120 000 €

Plus-value latente sur terrain	880 000 €

• CONSTRUCTIONS

73290 Il convient d'utiliser les méthodes d'évaluation spécifiques aux **immeubles à usage industriel** en appliquant soit une méthode par comparaison (la plus utilisée par les experts, les tribunaux et l'administration fiscale), soit, en cas d'acquisition récente, par réajustement d'une valeur antérieure, soit par la méthode du coût de reconstruction.
Valeur d'acquisition (en cas d'investissements successifs sur plusieurs années) : on calcule la somme des investissements actualisés et corrigés du coefficient de vétusté (actualisation par indice Insee de la construction).
Valeur de reconstruction : la valeur à neuf (superficie bâtie × coût du m^2 neuf) est affectée d'un coefficient de vétusté.
Coefficient de vétusté = durée de vie restante / durée de vie totale (entre 25 et 30 ans).

Exemple

En supposant que, dans la même zone industrielle que la **société S,** une usine d'une superficie comparable construite à la même époque (7 ans environ) ait été vendue sur la base d'un prix de 200 € le m^2 de SDPHO (surface développée pondérée hors œuvre), terrain exclu, la **valeur actualisée** des constructions ressort à : 200 € × 10 000 2 000 000 €
Cette valeur actualisée doit être comparée non seulement avec la valeur nette comptable du poste « Constructions » figurant au bilan, mais aussi avec celle du poste « Agencements ». En effet, la valeur selon la SDPHO tient compte de ces deux postes qui ne sont scindés au bilan que pour des raisons de taux d'amortissement.
La **valeur nette bilan** est donc de : 800 000 + 160 000 960 000 €
Plus-value latente sur constructions1 040 000 €

• MATÉRIEL

73300 Généralement, les amortissements comptabilisés correspondent à la dépréciation qui peut résulter soit de l'usure, soit de l'obsolescence.
Toutefois, dans certaines situations (amortissements exceptionnels, pratique de l'amortissement dégressif), la valeur vénale peut être supérieure à la valeur comptable.

• ÉLÉMENTS INCORPORELS

73310 Pour l'évaluation des éléments incorporels, il est indispensable de faire la distinction entre, d'une part, les **commerces de détail** qui sont évalués le plus souvent à partir de la méthode dite des « barèmes » (n° 71180 s.) et, d'autre part, les **fonds de commerce de gros** et les **fonds industriels** évalués sur la base d'une à deux années, voire trois années de bénéfices nets (méthode validée dans un arrêt de la Cour de cassation : Cass. com. 14-12-2010 n° 10-10.139).
Dans certains secteurs (publicité, par exemple), la pratique est de retenir une année de marge brute ; la référence à deux années d'excédent brut d'exploitation constitue parfois une première approche d'estimation d'un fonds industriel.
Lorsqu'on évalue un **fonds de commerce de détail** sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires, il convient, pour la détermination de la plus-value latente, de faire la différence entre le chiffre obtenu par l'application du barème et la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles, du matériel et des agencements.

Exemple

Soit une société exploitant un fonds de commerce de café réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de 400 000 € dont le bilan au 31 décembre 2024 fait apparaître les valeurs nettes comptables suivantes :

Matériel	60 000 €
Agencements	50 000 €
Éléments incorporels	40 000 €

L'application du barème pour l'évaluation du fonds (200 % du CA HT) donne approximativement une valeur de 400 000 × 2 = 800 000 €.
La plus-value latente sera égale à :
800 000 – (60 000 + 50 000 + 40 000) = 650 000 €
et non 800 000 – 40 000 = 760 000 €.

73315 En ce qui concerne les **fonds industriels** et les **fonds de commerce de gros,** l'évaluation sur la base du bénéfice ne tient compte ni du matériel ni des agencements.
Par ailleurs, dans le secteur industriel, un certain nombre d'**éléments incorporels** ont une valeur difficilement appréciable. Il en est ainsi des marques de fabrique, des brevets, du « know-how » (savoir-faire).
Compte tenu des difficultés d'évaluation des divers éléments incorporels, il est préférable de recourir, lorsque le cas s'y prête, à la méthode d'évaluation par le **goodwill** (ou survaleur) qui permet d'établir un lien entre la valeur mathématique et l'évaluation fondée sur la rentabilité (voir n° 73560 s.).
Lorsqu'on ne fait pas appel à la notion de « goodwill », il faut procéder à la réévaluation ou à l'évaluation d'**éléments** incorporels **spécifiques à chaque profession** : marques de fabrique, brevets, « know-how », cartes de représentants, contrats d'exclusivité, licences de transports, contingents de mouture ou de distillation, etc.

● BIENS ACQUIS PAR CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL (CRÉDIT-BAIL MOBILIER ET IMMOBILIER)

73325 Bien qu'elles ne soient pas la propriété de l'entreprise, et par conséquent non inscrites à l'actif, il faut tenir compte des immobilisations financées par crédit-bail.
Une attention particulière doit être portée aux **contrats dont le terme est proche.** Il est possible d'évaluer ces biens comme s'ils étaient en pleine propriété, et de prendre en contrepartie au passif le montant des annuités restant à payer ainsi que le montant de l'option de rachat. Ces biens doivent subir l'amortissement qui aurait dû être pratiqué et être estimés comme les autres biens de même nature.
Les différents montants sont à retenir pour leur valeur actuelle.
La **plus-value acquise** pourra ainsi être calculée par différence entre :
La **valeur du bien à une date déterminée** selon la formule :

$$V \times (1 - a)^n$$

où V est le montant de l'investissement initial
a le taux d'amortissement économique
n le nombre d'années d'utilisation du bien

La **valeur actuelle des loyers** et **montant de l'option** restant à payer,
selon la formule :

$$L \times [1 - (1 + i)^{-(n' - n)} / i] + O / (1 + i)^{n' - n}$$

où L est le montant du loyer annuel, supposé fixe
i le taux d'intérêt courant du marché
n' le nombre total d'années de durée du contrat de crédit-bail
n le nombre d'années écoulées à la date d'évaluation
O le montant de l'option de rachat au terme du bail

73327 Exemple

Soit un contrat de crédit-bail prévoyant, pour un bien d'équipement d'une valeur initiale de 200 000 €, le paiement d'un loyer annuel de 27 000 € sur 10 ans et une option d'achat pour 20 000 € en fin de contrat. L'amortissement économique retenu est de 5 % l'an. Le taux d'intérêt est de 6 %.
La plus-value acquise au bout de 7 années d'utilisation du bien sera évaluée à :
1. Valeur du bien au terme des 7 années (compte tenu de l'amortissement économique) :
$200\,000 € \times (1 - 0{,}05)^7 = 139\,666 €$.
2. Valeur actuelle des sommes restant à payer :
$27\,000 \times [1 - (1 + 0{,}06)^{-3} / 0{,}06] + 20\,000 / (1 + 0{,}06)^3 = 72\,171 + 16\,792 = 88\,963 €$.
La plus-value acquise, sous réserve de la non-réévaluation du bien en fonction de la valeur vénale réelle, sera égale à : 139 666 – 88 963 = 50 703 €.

● TITRES DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENT

73335 Le **portefeuille-titres** d'une société est susceptible de recéler des plus-values et/ou moins-values latentes importantes. Les règles fiscales permettent de constater, dans certaines conditions et limites, les moins-values par voie de provisions pour dépréciation mais n'obligent pas à constater en profits les plus-values.
Il convient donc d'évaluer le portefeuille-titres selon les règles générales :
- valeur boursière à la date du fait générateur de l'impôt s'il s'agit de **titres cotés** en bourse ; l'évaluation se fait généralement sur la base du cours moyen du dernier mois précédant la date d'évaluation ;
- d'après les diverses méthodes exposées ici, lorsqu'il s'agit de **titres non cotés** (ce qui complique encore l'évaluation de la société en cause).

● STOCKS ET VALEURS RÉALISABLES À COURT TERME OU DISPONIBLES

73345 Les stocks sont évalués au **prix de revient** ou au **cours du jour,** si ce cours est inférieur au prix de revient (CGI art. 38,3). En cas d'évaluation au cours du jour, il convient de tenir compte de la provision pour dépréciation constituée par l'entreprise (provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour).
Les valeurs comptables de ces biens n'ont donc pas, en principe, à être modifiées.

73350 Cependant, pour l'assiette des **droits de mutation,** l'**administration** indique que les stocks doivent être évalués à leur **valeur vénale réelle** (conformément au principe général d'évaluation des autres biens) et non au prix de revient comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 n° 80). En retenant la valeur marchande (qui englobe la marge de commercialisation), l'administration raisonne à partir d'une hypothèse de vente isolée à un acquéreur quelconque. Or, dans la perspective de l'évaluation d'une entreprise, il paraît logique de retenir le prix qu'un acheteur de l'ensemble des éléments de l'entreprise est disposé à payer pour les stocks, c'est-à-dire en général leur prix de revient. C'est cette dernière approche que la Cour de cassation a d'ailleurs validée en jugeant que la valeur des actions d'une société déterminée à partir d'une évaluation des stocks à leur seule valeur comptable est celle qui se rapproche le plus du prix résultant du jeu normal de l'offre et de la demande dès lors que, la société étant déficitaire, la valeur des titres s'en est trouvée amoindrie et que l'estimation des stocks à leur valeur marchande ne pouvait avoir pour effet que de dissuader tout candidat à l'acquisition de la société, attiré par la seule perspective de réaliser des profits sur la vente (Cass. com. 7-10-2008 n° 07-18.113 : RJF 1/09 n° 80, arrêt rendu à propos d'une société de négoce de vins de Champagne mais à notre avis de portée générale).

● PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

73360 Au niveau de ce compte, il convient de distinguer soigneusement :
1. Les **pertes et charges certaines** dans leur principe, c'est-à-dire celles dont l'objet est nettement précisé et la survenance probable à la clôture de l'exercice (provisions pour impôt,

provisions pour congés payés, comptes de régularisation passif) ; ces provisions constituent un passif réel.

2. Les **pertes et charges éventuelles** (provisions pour risques non déterminés ou non actualisés, provisions pour propre assureur) : ces provisions doivent être assimilées à des réserves, partie intégrante de l'actif net.

a. Provisions pour dépréciation d'éléments d'actif non amortissables (fonds de commerce, portefeuille-titres, etc.) : il n'y a pas lieu d'en tenir compte dès lors que les écarts de valeur affectant ces éléments ont été pris en considération à l'occasion de la réévaluation des postes d'actif dans les conditions indiquées ci-dessus.

b. Provisions réglementées par les textes fiscaux telles que :

- provisions pour hausse des prix ;
- provisions autorisées spécialement pour certaines professions (édition, presse) ;
- amortissements dérogatoires, qui excèdent les amortissements techniques normalement pratiqués, dans le cadre des amortissements dégressifs.

Ces provisions constituent en fait des réserves constituées en franchise d'impôt. Elles doivent, selon l'administration fiscale, être incluses dans le calcul de l'actif net, sous déduction du montant de l'impôt qu'elles n'ont pas supporté mais qu'elles subiront lors de leur réintégration ultérieure aux bénéfices imposables.

● SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT

73370 Si elles sont versées de façon définitive, à fonds perdus, elles constituent de véritables réserves.

Si elles doivent être remboursées sur résultats futurs, elles constituent un passif réel.

● DETTES À LONG TERME ET COURT TERME

73380 La modification des évaluations comptables ne peut résulter en principe que d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale ou d'un contrôle interne (rapport d'audit).

● CHARGES DE LIQUIDATION

73390 La valeur mathématique doit être distinguée de la valeur liquidative de l'entreprise. La valeur mathématique porte, en effet, sur un potentiel économique en activité. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des **charges éventuelles** de liquidation.

De même, le passif réel ne doit pas être augmenté des **impositions latentes** sur les plus-values latentes de l'actif social. En ce sens, la Cour de cassation a jugé que l'évaluation des parts d'une société civile immobilière détenant une résidence de luxe ne doit pas donner lieu à un abattement pour fiscalité latente lorsque les conditions liées à une cession future ne sont pas remplies et que la résidence est destinée à être utilisée à titre personnel (Cass. com. 26-9-2018 n° 17-20.000 F-D : voir n° 73075, 2).

Il en irait autrement en revanche si la société dont les titres sont évalués se trouvait dans une situation telle que sa **liquidation prochaine** apparaîtrait avec une probabilité suffisante.

■ 3. Calcul de la valeur mathématique des titres

73400 Une fois la **valeur réelle de l'actif net social** déterminée, il suffit de **rapporter** cette valeur **au nombre de titres** émis par la société pour dégager une valeur mathématique unitaire (VM).

ⓘ Exemple

Dans le cas de la **société « S »** (présentée n° 73250), en supposant que seuls les postes « Terrains », « Constructions » et « Éléments incorporels » doivent faire l'objet d'une évaluation ou d'une réévaluation, on obtient une valeur mathématique en appliquant à la valeur nette comptable les majorations suivantes :

Valeur nette comptable (n° 73250)	2 380 000 €

Plus-value latente sur terrain (n° 73280)	880 000 €
Plus-value latente sur constructions (n° 73290)	1 040 000 €
Évaluation du fonds (une fois et demie le bénéfice)	660 000 €
Valeur mathématique	4 960 000 €

Dans la mesure où toutes les actions confèrent les mêmes droits à leurs porteurs, la valeur unitaire s'obtient en divisant la valeur mathématique réévaluée de la société par le nombre de titres qui composent le capital.
La **valeur mathématique unitaire** de chaque action de la société « S » ressort ainsi à :
4 960 000 € / 50 000 = 99,20 € arrondis à 99 €.
L'hypothèse où les droits des porteurs ne sont pas égaux sera examinée plus loin après avoir déterminé une valeur combinée (voir n° 73895 s.).

73405 La méthode consistant à apprécier la valeur vénale d'un titre à partir de la **seule valeur mathématique** après avoir fait subir à cette dernière un abattement en pourcentage est en principe écartée par la Cour de cassation et le Conseil d'État (voir toutefois n° 73067 et 73075 quelques exceptions à ce principe).
Le modèle patrimonial présente en effet certaines **limites** :
a. La revalorisation des actifs d'une société, lorsqu'elle fait apparaître des **plus-values latentes** importantes, se traduit de fait pour l'acquéreur par une baisse de la rentabilité. Par exemple, pour un actif net de 200 € qui rapporte 20 €, la rentabilité est de 20/200, soit 10 % ; ce même actif, réévalué à 300 €, réduit la rentabilité à 6,66 % (20/300).
b. Ce modèle ne permet pas la distinction entre les biens nécessaires et les biens non nécessaires à l'exploitation ; or, l'acquéreur ne s'intéressera qu'à la valeur des **biens nécessaires à l'exploitation** en fonction de l'utilité que l'entreprise pourra en retenir.
c. Dans l'hypothèse d'une **revente de certains actifs par l'acquéreur,** leur liquidation entraînera des prélèvements fiscaux (impôt sur les plus-values notamment) qui réduiront d'autant le produit de la vente.
La valeur mathématique doit donc être rapprochée de la **valeur de rendement** car, pour l'acquéreur, la rentabilité de l'entreprise constitue le critère essentiel de sa valeur.
Toutefois, l'importance de la valeur mathématique peut être prépondérante lorsque l'évaluation porte sur un **fonds de commerce de détail** qui, bien qu'exploité sous une forme sociale, recouvre en réalité une véritable entreprise individuelle (n° 73710). Il en va de même pour les **sociétés immobilières** (par exemple SCI, sociétés forestières) en raison de la prépondérance immobilière des actifs (n° 73715 s.).

D. Valeur de rendement et valeur de productivité

73415 Dans la majorité des cas, cette méthode doit être intégrée dans le processus de détermination de la valeur vénale d'un titre non coté car le but même du contrat de société, dans sa définition de l'article 1832 du Code civil, est le **partage des bénéfices** qui pourra résulter de la formation du contrat.
Toutefois, ce partage peut être ordonné de deux façons totalement différentes selon que la société pratique une politique systématique de distribution de dividendes ou conserve en réserve ses bénéfices en recherchant le gain en capital qui est dans certains cas exonéré d'impôt, alors que les distributions de dividendes sont taxables.
La valeur de rendement des titres d'une société, prise en son sens large, recouvre donc **deux notions** :
- celle de rendement proprement dit, calculée en capitalisant le bénéfice distribué ;
- celle de productivité calculée en capitalisant le bénéfice disponible après paiement de l'impôt sur les sociétés.

La **capitalisation** s'entend de la somme actualisée d'une suite infinie du montant de référence : dividende ou bénéfice.

1. Valeur de rendement proprement dite

73420 Elle s'obtient en **capitalisant** à un taux approprié le **dividende net moyen** mis en distribution par la société au cours des deux ou trois dernières années. Lorsque l'évaluation porte sur une société dont la croissance est très forte, la moyenne des trois années peut donner un résultat qui n'est pas significatif. Si des perspectives favorables sont prévisibles, seuls les résultats de la dernière année connue peuvent être pris en compte.

Exemple

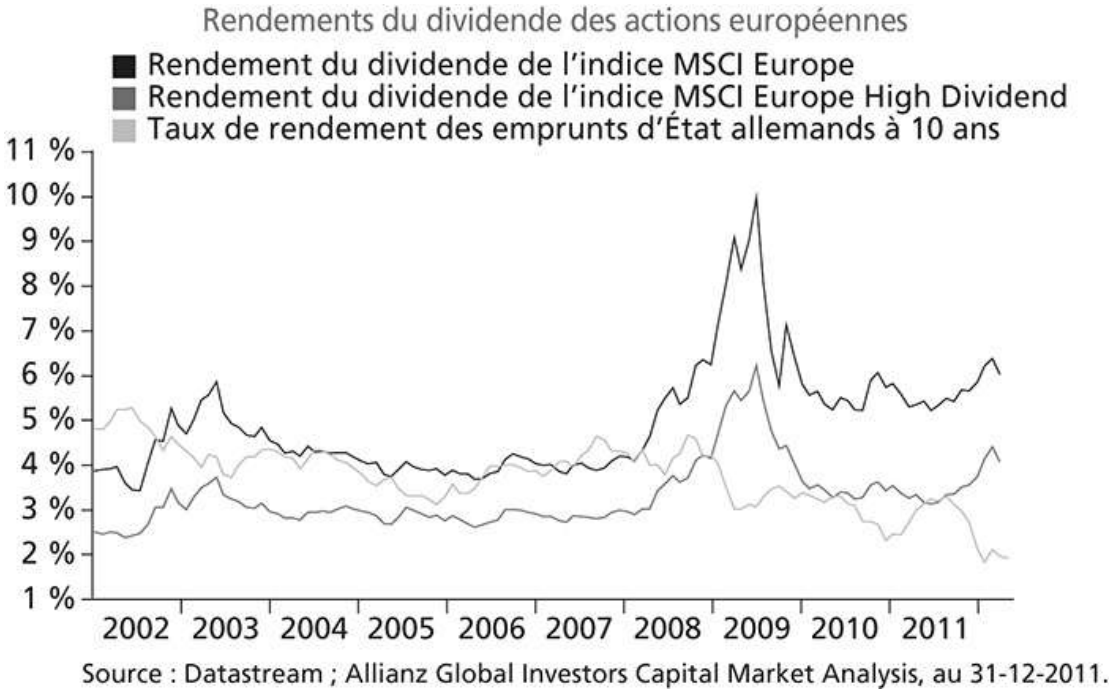
Supposons que l'assemblée générale ordinaire de la **société « S »** (décrite n° 73250) statuant en juin 2024 sur l'affectation des résultats de l'exercice 2023 décide de **mettre en distribution** la somme de 200 000 €, le solde, soit 240 000 €, étant affecté à la réserve de prévoyance. C'est à partir de la somme de 200 000 € que l'on déterminera la valeur de rendement de la société.

73425 Ce modèle de valorisation s'applique plus particulièrement aux **participations minoritaires,** l'acquéreur cherchant avant tout à encaisser des dividendes ou à réaliser une plus-value à plus ou moins long terme. Dans cette optique, la valeur du titre sera déterminée par la somme des dividendes futurs actualisés sur une période de capitalisation allant à l'infini ; aussi, en théorie, le **taux de référence** à employer serait soit le taux d'un placement sans risque, soit le taux d'intérêt à long terme.
L'évaluateur devra justifier le choix du taux retenu pour capitaliser le dividende en se substituant à l'investisseur qui est alors censé faire un arbitrage entre plusieurs placements. À cet effet, il pourra s'appuyer sur les informations statistiques, publiées notamment par l'Insee, en matière de taux de rendement et d'intérêt tirés des marchés monétaire et financier.
Ce **taux** peut être **modulé** en fonction de critères économiques ou financiers propres à chaque entreprise et notamment :
- augmenté pour des entreprises à hauts risques ;
- diminué pour des entreprises dont une partie importante de l'actif constitue une valeur refuge (terrains, constructions, etc.).

Bien entendu, l'évaluation d'une participation, même minoritaire, ne saurait se limiter à sa seule valeur de rendement. Comme on l'a vu n° 73050 s., la jurisprudence impose, sauf cas exceptionnel, en l'absence d'éléments de comparaison pertinents, de **retenir une combinaison de valeurs** (sur la combinaison des différentes méthodes d'évaluation, voir n° 73680 s.).

● COMPARAISONS BOURSIÈRES

73435 L'évaluateur peut être amené à se référer aux ratios boursiers pour fonder une estimation par comparaison.



Source : Datastream ; Allianz Global Investors Capital Market Analysis, au 31-12-2011.

Source : Thomson Datastream.

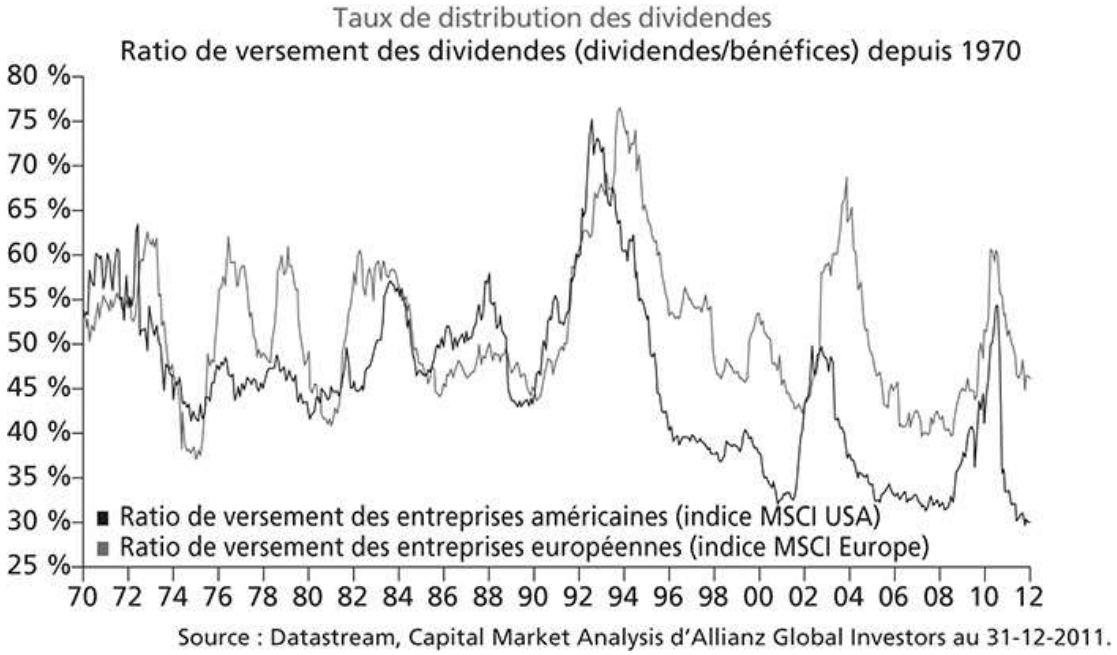
À titre indicatif, le tableau suivant fournit le **taux moyen de rendement des actions cotées à la bourse de Paris** et montre que le rendement moyen évolue autour de 3 % entre 2017 et 2023, avec un fléchissement sur les 3 dernières années :

Rendement du dividende des 118 valeurs admises au SRD (service de règlement différé de la bourse de Paris) tous secteurs confondus

Années	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Taux	3,04 %	3,36 %	3,32 %	3,47 %	2,39 %	2,59 %	2,79 %

S'agissant d'évaluer des titres non cotés par référence à des valeurs cotées, l'**absence de liquidité** devra être prise en compte en majorant le taux de rendement d'un pourcentage de 25 %.

La valeur de rendement est intimement liée à la politique de distribution des dividendes. À ce titre, il est précisé que le taux de distribution des entreprises du CAC 40 est de 42 % en 2023, similaire au taux de 41 % de l'année précédente.



73440 En ce qui concerne le **choix du taux de capitalisation,** l'**administration fiscale** recommandait traditionnellement, pour les sociétés ayant un objet industriel ou commercial, un taux de 5 % sur la base du dividende net distribué, ou 7,5 % sur la base du dividende brut, avoir fiscal inclus (Guide de l'évaluation de 1982).

Dans son guide de 2007, elle indique que ces taux sont devenus inadaptés car déconnectés du marché boursier. Elle invite en conséquence l'évaluateur à se rapprocher du marché boursier :

- pour les **sociétés dont la taille est proche de celle des sociétés cotées,** et toutes choses étant égales par ailleurs (secteur d'activité, politique de distribution), le recours aux comparaisons boursières permettra de dégager un taux de rendement ajusté à l'entreprise, la valeur obtenue (dividende/taux) étant affectée d'une décote de l'ordre de 30 % pour absence de liquidité ;
- pour les **sociétés de moindre importance,** le guide prescrit de retenir le taux moyen de rendement des actions cotées, observé sur le marché boursier français, et de corriger le résultat obtenu de la même décote de 30 % environ ;
- pour les **petites sociétés,** le taux de base préconisé est de 3 %, taux moyen de rendement des actions cotées calculé sur une plus longue période (taux net de 2,8 % pour un taux de rendement brut de 4,12 % sur la période 1970 à 2000), avec décote de non-liquidité.

À notre sens, cette méthode n'est pas plus pertinente que celle résultant de l'application de l'ancien taux net de 5 %, abandonné pour raison de décrochage du marché, puisque la nouvelle référence se fonde également sur un marché du passé. En dehors des comparaisons boursières applicables aux sociétés de taille similaire aux sociétés cotées en bourse, la **référence aux taux courants du marché** nous semble mieux adaptée. Par ailleurs, le guide de l'administration prescrit l'application d'une **décote pour non-liquidité** de 30 %. À ce stade, la pratique d'une décote aussi importante ne nous paraît pas pertinente, d'autant moins qu'au terme des différentes approches, après la combinaison des valorisations obtenues, une décote globale sera généralement pratiquée. Tout au plus, pour tenir compte de la différence fondamentale entre un titre coté et un titre non coté au regard de la valeur de rendement par comparaison, une majoration de 25 % du taux retenu pourra être pratiquée.

Exemple

Le taux de distribution de la **société « S »** (présentée n° 73250) ressort à plus de 45 % pour 2023 ; la référence au taux du marché se révèle donc appropriée. La société « S » étant une PME, la comparaison boursière n'est pas applicable. Nous proposons donc de retenir comme taux de référence le taux moyen de rendement des sociétés du SRD, majoré de 25 % compte tenu de l'absence de liquidité du titre, qui est non coté, soit un

taux de 2,79 % × 1,25 = 3,49 %.
Ce taux appliqué à la situation de la société « S » conduit à la détermination d'une **valeur de rendement (VR)** égale à : 200 000 € / 3,49 % = 5 730 660 €, soit **115 € par action.**

● CAS PARTICULIER DE CERTAINES ENTREPRISES À STRUCTURE FAMILIALE

73445 Pour ces entreprises, le rendement indirect de la société peut résulter de l'octroi de **rémunérations** très **importantes aux associés** sous forme de salaires.
Dans les **toutes petites entreprises** exploitées sous la forme de sociétés, mais assimilables à des entreprises individuelles, on pourrait considérer que c'est la totalité de la rémunération du ou des associés dirigeants qui doit être réintégrée pour apprécier la valeur de rendement.
Dans les **PME,** il semble raisonnable de n'intégrer à la valeur de rendement que l'éventuel supplément de rémunération alloué aux associés par comparaison avec les rémunérations des salariés non associés dans l'entreprise exerçant des fonctions de cadre supérieur.

ⓘ Exemple

Supposons que, dans la **société « S »** (présentée n° 73250), les fonctions de direction soient assurées par le père et ses deux fils détenant, à eux trois, 95 % des actions et que chacun d'eux ait perçu une rémunération de 100 000 € par an alors que le directeur commercial, non associé, perçoit une rémunération annuelle de 80 000 €. Il est vraisemblable que, dans cette situation, la société « S » dégagerait un bénéfice moins important et s'abstiendrait de distribuer un dividende.
Dans ce cas, la valeur de rendement pourrait éventuellement être appréciée en capitalisant, comme il est indiqué n° 73440, la « sur-rémunération » des trois associés dirigeants, soit :
(100 000 € − 80 000 €) × 3 = 60 000 €.

● LIMITES DE LA MÉTHODE DE LA VALEUR DE RENDEMENT

73450 Ce modèle de valorisation trouve sa principale limite dans le fait qu'il suppose une certaine constance de la **politique** adoptée par les dirigeants de la société en matière de **distribution** des dividendes.
Or, dans la majorité des cas, cette politique de distribution est fluctuante. Elle dépend des résultats réalisés et, en période de développement de l'entreprise, celle-ci doit consacrer une part importante de sa capacité bénéficiaire à son autofinancement au détriment des distributions.
C'est pourquoi, afin de surmonter les aléas de la « volatilité » des dividendes, il est fait appel au modèle qui retient comme base de la capitalisation, non plus le dividende, mais l'ensemble du résultat net d'impôt, qu'il soit distribué ou mis en réserve ; il s'agit de la valeur de productivité.

■ 2. Valeur de productivité

73460 Beaucoup de sociétés, soit en raison de la structure de leur capital (caractère familial), soit en raison d'une politique commerciale ou industrielle offensive (valeurs dites de croissance), ne distribuent qu'un **faible dividende** ou même s'abstiennent de procéder à des distributions en réservant tous les bénéfices pour l'autofinancement et le développement de la société.
Pour apprécier la valeur de ces sociétés, on ne fait donc plus appel à la notion de rendement exposée ci-dessus (le rendement étant nul, la valeur de rendement serait égale à zéro alors qu'il s'agit souvent de sociétés particulièrement dynamiques), mais à la notion de productivité. On obtient la valeur de productivité en **capitalisant,** non plus la somme affectée au paiement des dividendes, mais la totalité du **bénéfice disponible après impôt sur les sociétés.**
L'évaluateur doit alors centrer son étude sur l'analyse des résultats récurrents et apprécier les risques affectant la reproduction de ces résultats à moyen ou long terme.

● APPRÉCIATION DE LA RENTABILITÉ

73465 La première démarche consistera à **déterminer la rentabilité courante,** en dehors des événements exceptionnels, en fonction des moyens actuels et dans les conditions normales d'exploitation. Cette recherche s'effectuera à partir de l'analyse des comptes de résultat.
Le guide de l'administration précise à cet égard que le résultat net courant s'entend après déduction de la **participation des salariés** au résultat de l'entreprise. Ainsi qu'il résulte du plan comptable général, les **amortissements** doivent également être déduits du résultat net courant pour la détermination de la valeur de productivité (Cass. com. 24-10-2018 n° 17-17.597 F-D : RJF 4/19 n° 394).
Dans le cas des petites **entreprises à structure familiale,** pour la détermination de la valeur de productivité, il convient d'ajouter éventuellement au bénéfice comptable la rémunération ou le « supplément de rémunération » alloué aux associés dirigeants (n° 73445).

● TAUX DE CAPITALISATION

73470 La deuxième démarche aura pour objet de fixer le taux de capitalisation. Ce taux pourra être déterminé en deux temps.

● SÉLECTION D'UN TAUX DE BASE

73471 Le taux de base, appelé taux d'opportunité, est défini comme étant le taux de rendement attendu par l'investisseur dans le cadre d'un arbitrage opéré par rapport à d'autres placements.
Ce pourra être le taux de rendement à l'émission des obligations du secteur public ou privé, ou certains taux du marché monétaire, tels que le taux de base bancaire ou le taux des prêts à long terme, par exemple.
À titre indicatif, sont indiqués ci-après les taux moyens annuels de rendement des emprunts d'État à long terme pour les années 2016 à 2023, publiés par la Banque de France sur son site internet (BDF - Webstat : http://www.webstat.banque-france.fr). Il s'agit plus précisément du taux de l'OAT (obligation assimilable du Trésor) à 30 ans.

Années	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Taux	1,35 %	1,83 %	1,66 %	1,06 %	0,58 %	0,79 %	2,16 %	3,42 %

73472 La théorie de la valeur de productivité est fondée sur la reproduction du résultat dans l'avenir. L'incidence de l'**inflation** doit donc être intégrée dans les calculs d'actualisation et de capitalisation. En effet, l'inflation affecte non seulement les données de référence (en euros courants, c'est-à-dire en montants exprimés dans la monnaie d'une période), mais aussi les taux de référence (les taux de rendement prennent en compte une hypothèse d'inflation). C'est pourquoi, si les paramètres utilisés sont retenus pour un montant exprimé en euros constants, il convient, par souci de cohérence de la recherche d'une valeur actuelle, de retraiter le taux de base (taux de rendement à long terme) de l'incidence de l'inflation implicitement intégrée pour la période future.
Pour les données de référence, en particulier les résultats passés, il conviendra de neutraliser les effets de l'inflation :
- en cas d'inflation peu élevée, par la pratique de la **pondération,** en affectant le résultat du coefficient 1 pour l'année N - 2, du coefficient 2 pour l'année N - 1 et du coefficient 3 pour l'année N ;
- en cas d'inflation plus élevée, en retraitant les données des années précédentes du **taux de dépréciation monétaire.**
Pour les **taux de référence,** tel le taux de rendement des obligations du secteur public par exemple, on procédera à un retraitement global en utilisant le taux courant de dépréciation monétaire.
En pratique, l'Insee calcule depuis 1996 l'**inflation sous-jacente** comprise dans l'évolution de l'indice des prix à la consommation (Insee - Bulletin statistique - Indice d'ensemble « Sous-jacent » - Mensuel - Corrigé des mesures fiscales et des variations saisonnières) qui traduit l'évolution profonde des coûts de production et la confrontation de l'offre et de la demande,

en excluant les prix soumis à l'intervention de l'État (électricité, gaz, tabac...) et les produits à prix volatils (http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees).
Ces taux sont de :

Années	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taux	0,6 %	0,7 %	1,1 %	0,2 %	2 %	5,3 %	3,4 %	1,3 %

AJOUT D'UN DIFFÉRENTIEL

73475 Dans un deuxième temps, on ajoutera au taux de base un différentiel, calculé en pourcentage du taux de base, plus ou moins important selon le risque estimé pour l'activité de l'entreprise, soit de façon générale compte tenu des aléas inhérents à toute activité industrielle ou commerciale, soit de façon particulière en fonction des forces et des faiblesses de l'entreprise et de la situation de son secteur d'activité. Ce différentiel traduira le **niveau de rendement supplémentaire** exigé par rapport au rendement minimal attendu.
Cette phase de l'estimation est particulièrement délicate, car elle implique d'analyser et de quantifier les différents risques et d'en calculer l'incidence sur le taux de capitalisation. Le principe est que le taux de rémunération sera d'autant plus élevé que le risque de l'entreprise sera important.
En pratique, l'**échelle de risque** de secteur peut être classée en cinq classes, à chacune desquelles sera affecté un pourcentage de risque, majorant le taux de rémunération minimale :

Classe 1 (ex. : immobilier locatif) :	secteur très faiblement risqué de 20 % à 35 %
Classe 2 (ex. : distribution) :	secteur faiblement risqué de 35 % à 50 %
Classe 3 (ex. : agroalimentaire) :	secteur à risque moyen de 50 % à 75 %
Classe 4 (ex. : pétrole, BTP) :	secteur fortement risqué de 75 % à 90 %
Classe 5 (ex. : automobile, matières premières) :	secteur très fortement risqué de 90 % à 100 %

La marge ainsi définie de façon indicative permettra d'intégrer le **risque interne de l'entreprise,** la fourchette haute venant sanctionner un risque interne élevé, tenant compte des faiblesses et points faibles, la fourchette basse s'appliquant à un risque interne faible, eu égard aux forces et points forts de l'entreprise à évaluer.

73477 Sur le marché boursier, la **prime de risque** correspond au surplus de rendement offert par un placement par rapport à un placement sans risque. Autrement dit, elle mesure la rémunération du risque pris.
Supposons qu'une action valorisée 100 euros laisse espérer une distribution annuelle moyenne de 5 euros, soit 5 % de rendement. Si le taux sans risque est de 1 %, la prime de risque est de 4 %.
La même analyse peut être menée à l'échelle d'un marché. Pour avoir une estimation du rendement sans analyser l'ensemble des dividendes, le calcul peut être effectué en prenant comme taux de rendement l'inverse du PER (n° 73205 s.). Si le PER est de 17 et le taux sans risque de 1 %, la prime de risque est de : 1/17 = 5,88 % – 1 % = 4,88 %.
Fairness Finance a procédé au calcul de la prime de risque sur le marché des 120 valeurs de l'indice SBF 120 du marché Euronext de Paris de juillet à décembre 2024 :

Date du calcul	Capitalisation boursière moyenne (M €)	Prime de risque du marché
31-12-2024	23 374	6,06 %
29-11-2024	23 547	5,79 %
31-10-2024	23 690	6,02 %
30-09-2024	25 181	6,13 %

Date du calcul	Capitalisation boursière moyenne (M €)	Prime de risque du marché
30-08-2024	24 211	6,22 %
30-07-2024	23 774	5,76 %

L'Observatoire des valorisations des petites et moyennes entreprises non cotées de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) publie son calcul de la prime de risque du marché des actions pour la France :

	31/12/2022	31/12/2023	30/06/2024
Coût du financement en fonds propres (coût du capital)	9,63 %	8,63 %	9,08 %
Taux sans risque (OAT à 10 ans)	2,65 %	3,14 %	3,05 %
Prime de risque du marché des actions (France)	**6,98 %**	**5,49 %**	**6,03 %**

RECOUPEMENT DU TAUX DE CAPITALISATION

73480 Il existe un mode de recoupement du taux de capitalisation (que l'on aura établi) par comparaison avec les ratios tirés de l'analyse boursière des sociétés cotées.
La **méthode du PER** (price earning ratio), très utilisée en matière boursière, permet de valoriser des entreprises pouvant se comparer à des sociétés cotées, notamment des sociétés de croissance, celles qui présentent des taux d'accroissement de leurs chiffres d'affaires et de leurs résultats de l'ordre de 15-20 %.
Le PER se calcule (n° 73205 s.) par le rapport cours/bénéfice qui constitue l'inverse du rapport bénéfice/cours, c'est-à-dire précisément le taux de capitalisation du bénéfice défini ci-dessus.
Ainsi, à un PER de 12, correspond en principe un taux de 1/12 = 8,1/3 % (0,0833).
Toutefois, le PER boursier du secteur de référence fait généralement l'objet, dans la pratique des évaluateurs, d'une décote de 20 à 30 % pour tenir compte de l'absence de liquidité des titres non cotés en bourse.
Pour reprendre le même exemple, à un PER de 12 correspondra un multiple compris entre 9,6 (décote de 20 %) et 8,4 (décote de 30 %). Parallèlement, le taux de capitalisation évoluera entre 10,41 % (1/9,6) et 11,90 % (1/8,4).
La consultation des publications spécialisées en matière de bourse et d'informations financières peut permettre de sélectionner un échantillon d'entreprises du même secteur d'activité, cotées en bourse, et présentant des caractéristiques proches de celles de l'entreprise à évaluer, au regard des critères suivants :
- structure financière, en particulier d'endettement ;
- taux de croissance ;
- politique de distribution ;
- taux de risque.

73482 À titre indicatif, les graphiques ci-après récapitulent les PER moyens par secteurs (France et Europe) :

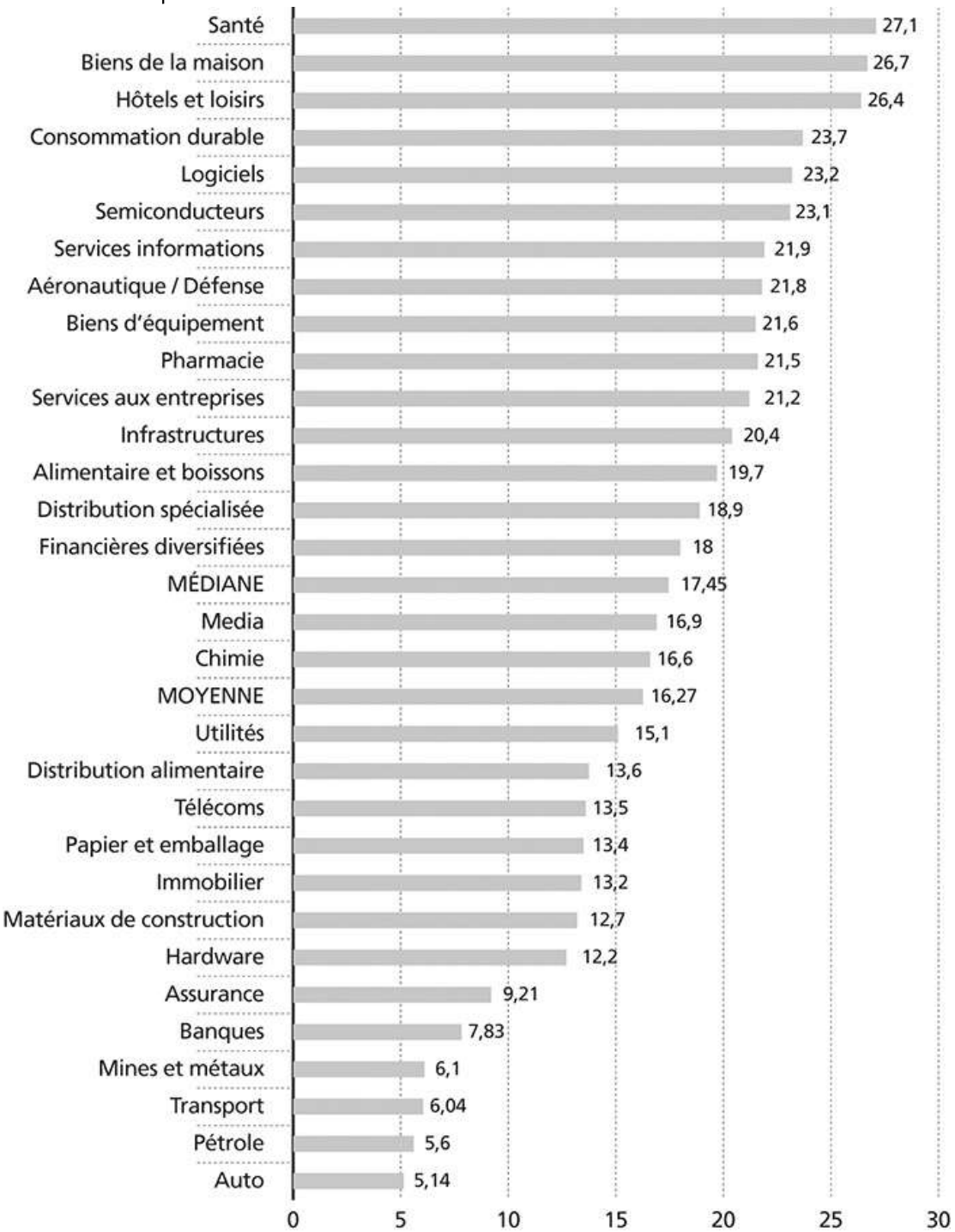
PER moyens par secteur en France (2022-2023)

Secteur	PER moyen (2023)	PER moyen (2022)
Technologie	23,8	39,88
Consommation cyclique	31,9	23,09
Santé	20,5	18,7
Énergie	15,2	12,4
Services financiers	14,3	13,5

PER moyens par secteur en Europe (2022-2023)

Secteur	PER moyen (2023)	PER moyen (2022)
Technologie	25,1	30,2
Consommation cyclique	28,4	24,5
Santé	18,9	17,6
Énergie	16,7	14,8
Services financiers	13,8	12,9

Source : Boursophile.



Source : AlphaValue.

Ce dernier graphique concerne les **PER moyens** de 30 secteurs européens en date du 28 juillet 2022, qui couvre 450 valeurs européennes.

73485 De son côté, l'**administration fiscale,** dans son guide de l'évaluation, dit retenir la pratique de la majorité des praticiens en préconisant le choix d'un taux déterminé :

- à partir d'un **taux de base,** taux de rendement sans risque, à savoir le taux de rendement des obligations publiques garanties par l'État, qui aura été préalablement « déflaté »,
- majoré d'une **prime de risque,** égale au produit de la prime de risque constatée sur le marché français, affecté d'un coefficient « bêta » variant selon le risque propre de l'entreprise et de son secteur :

1. La prime de risque est retenue à 5 %, observée sur une période de 100 ans,

2. Le « bêta » est décliné de la façon suivante :

- de 0,3 à 0,5 pour un risque faible : immobilier, par exemple ;
- de 0,5 à 0,8 pour un risque faible à moyen, par exemple secteurs de la distribution, des biens de consommation, des produits de base, des services financiers ;
- de 0,8 à 1,1 pour un risque moyen à important, secteurs de l'alimentation, de l'énergie, de la construction, des sociétés d'investissement, ou autres services ;
- de 1,1 à 1,5 pour un risque important, secteur de l'automobile, des biens d'équipement,
- de 2, maximum exceptionnel, pour certains secteurs des nouvelles technologies.

Cette pratique analytique, proposée par le guide de l'administration, qui décline la majoration du taux de base en deux éléments (prime de risque associée à un bêta) s'applique plus selon nous aux études du marché boursier. Elle introduit en outre une **marge d'incertitude** supplémentaire par rapport à la méthode que nous préconisons.

En effet, nous considérons en premier lieu que la prime de risque retenue à 5 % sur une période de 100 ans soulève la même réserve que celle formulée à propos du taux de rendement (n° 73440), à savoir que des **références trop anciennes** nuisent à la pertinence d'une valorisation actuelle.

En second lieu, le **coefficient bêta** maximum, tel qu'il apparaît dans les études sectorielles, devrait **se limiter** à 1,5 ou 1,6, et non à 2.

73487 Le tableau ci-après montre les **écarts de taux** résultant de l'application des principes développés ci-dessus, selon les seuils de risque définis dans l'une et l'autre méthode. L'éventail des taux proposés par le guide de l'administration selon l'étendue du risque économique, de 5,85 % à 14,35 %, nous semble excessif ; il présente en outre pour les risques élevés des écarts de taux nettement supérieurs, de 3,5 à 5,6 points, à ceux dégagés par notre méthode.

Administration								
		Bêta	0,3	0,5	0,8	1,1	1,5	2
Taux de base	4,35 %	5 %	1,50 %	2,50 %	4,00 %	5,50 %	7,50 %	10,00 %
Taux majoré du risque			**5,85 %**	**6,85 %**	**8,35 %**	**9,85 %**	**11,85 %**	**14,35 %**
Notre avis								
Taux de base	4,35 %	Majoration	20 %	35 %	50 %	75 %	90 %	100 %
			0,87 %	1,52 %	2,17 %	3,26 %	3,91 %	4,35 %
Taux majoré du risque			**5,22 %**	**5,87 %**	**6,52 %**	**7,61 %**	**8,26 %**	**8,70 %**

73490 Dans le **cas de la société « S »** (présentée n° 73250), on peut procéder au calcul suivant du **taux de capitalisation** du résultat net :

1. Choix du taux de base sans risque ou taux d'opportunité : par exemple, taux de rendement des emprunts d'État au taux moyen de 2023 (3,42 %).

2. Choix du différentiel de risque : risque très élevé (sous-traitance aéronautique), entreprise présentant des fragilités compte tenu de la concurrence internationale et des aléas de la conjoncture.

Dans ces conditions, un pourcentage compris dans la fourchette de 90 % à 100 % peut être retenu, par exemple 100 % : 3,42 %.
Taux de capitalisation : 3,42 % + 3,42 % = 6,84 %.
À partir de ce taux de capitalisation de 6,84 %, la **valeur de productivité (VP)** sera égale à :
440 000 € × 100 / 6,84 = 6 432 749 €, soit **129 € par action.**
Compte tenu de la faiblesse du taux de l'inflation, il ne paraît pas opportun de procéder à un retraitement pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
Un **autre calcul** peut être effectué de la façon suivante à partir du multiple, correspondant au PER du secteur.
1. Soit un multiple de 21,8 correspondant au taux du secteur économique en cause (en l'occurrence, le secteur technologique aéronautique, voir tableau ci-avant n° 73482).
2. Évaluation du risque externe (ou risque de marché) à 0,9 (soit une probabilité de ne pas réaliser de bénéfice une année sur dix).
Évaluation du risque interne (ou risque d'exploitation propre à l'entreprise) à 1.
On obtient un multiple final de :
21,8 × 0,9 × 1 = 19,62, auquel on applique une décote de 20 % (n° 73480), soit un multiple de 15,70, correspondant à un taux de capitalisation de 1 / 15,70 = 6,37 %.
Soit une valeur de l'action de : 440 000 € × 15,70 = 6 908 000, soit **138 € par titre.**
Cette méthode de recoupement suppose une connaissance sectorielle suffisamment approfondie du marché pour justifier un multiple moyen de base et les pondérations à lui appliquer en fonction des données de l'entreprise.
Elle permet de s'assurer d'une certaine cohérence entre l'approche théorique du taux de capitalisation et les données du marché financier.

73495 S'agissant de la société « S » (n° 73440), la **valeur de rendement** est **inférieure à la valeur de productivité.** Cet état de fait est assez courant dans la pratique, la valeur de rendement étant généralement la valeur la plus faible, correspondant à la valeur minimale d'un paquet minoritaire de titres.
Cette valeur est tributaire de la politique de distribution des bénéfices. Celle-ci est plus généreuse dans les sociétés où les actions sont à peu près également réparties entre des groupes de porteurs ayant des intérêts contraires.
Dans les sociétés qui ne distribuent qu'une faible fraction du bénéfice, la valeur de productivité est nettement supérieure à la valeur de rendement. Dans ce cas, les paquets de titres minoritaires ont une valeur de rentabilité, au sens large, plus faible, à l'unité, que les paquets de titres emportant un pouvoir de décision dans l'entreprise.

Exemple

Supposons qu'au lieu de décider la distribution de 200 000 €, l'assemblée générale de la **société « S »** décide de ne distribuer que 100 000 €.
La capitalisation à 3,49 % (n° 73440) donne une valeur de rendement (VR) de 57 € l'action, alors que la valeur de productivité (VP) est de **129 €** l'action.
L'**évaluation de 10 % des actions** de la société va privilégier le rendement immédiat, car le possesseur de ce paquet minoritaire ne peut influer sur les décisions des assemblées, mais tiendra compte des plus-values potentielles qu'acquièrent ces actions grâce aux mises en réserves. L'évaluateur sera donc amené à apprécier la valeur de rentabilité, au sens large, par une formule du type :
V Rentabilité = [(3 × VR) + VP] / 4 = [(3 × 57) + 129] / 4 = **75 €** l'action.
Au contraire, l'**évaluation de 76 % des actions** de la société, dont l'acquéreur potentiel deviendra maître du pouvoir de décision au sein des assemblées, y compris extraordinaires, va, dans la détermination de la valeur de rentabilité, privilégier la valeur de productivité en établissant celle-ci selon une formule inversée par rapport au premier cas, soit :
V Rentabilité = [(3 × VP) + VR] / 4 = [(3 × 129) + 57] / 4 = **111 €** l'action.

3. Détermination de la valeur moyenne de rentabilité

73505 Les deux méthodes brièvement exposées ci-dessus n° 73420 s. aboutissent en général à des résultats différents. Il est donc préconisé de **combiner** entre elles ces **différentes évaluations.** À noter que, pour l'appréciation tant de la valeur de rendement que de la valeur de productivité, on ne prend généralement pas les sommes distribuées ou les bénéfices dégagés au cours du dernier exercice. Il est de coutume de faire la **moyenne** à partir des distributions et des bénéfices **des deux** derniers exercices **ou** des **trois derniers exercices,** mais en utilisant, dans ce dernier cas, des correctifs monétaires en période de forte inflation (voir n° 73472).

La **combinaison des différentes méthodes** s'effectuera à partir des critères suivants :

- nature de l'activité (commerce de gros ou détail, industrie légère ou lourde, etc.) ;
- importance du chiffre d'affaires ;
- répartition du capital entre les associés (détermination du pouvoir de décision, existence d'une minorité de blocage, etc.).

Exemple

Dans le cas de la **société « S »** qui procède chaque année à une **distribution de dividendes importante** (proche de 45 % du bénéfice), il convient de tenir compte à la fois de la valeur de rendement et de la valeur de productivité, car la société distribue largement ses bénéfices en favorisant l'actionnaire. Il paraît donc raisonnable de déterminer une valeur de rentabilité qui pondère de façon égale les deux valeurs unitaires dégagées ci-dessus par une moyenne simple :

(VP + VR) / 2.

Soit une valeur moyenne de rentabilité de : **VmR** : (129 + 115) / 2 = **122 €.**

4. Valeur de rendement par actualisation de prévisions

73515 Cette méthode diffère des précédentes sur les aspects suivants :

1. L'**actualisation** est **basée sur des prévisions** et non sur une valeur historique (ou une moyenne de valeurs historiques).

Il convient de remarquer que cette méthode va dans le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait recommandé, dès 1953, de tenir compte non seulement du présent et de l'évolution passée de l'entreprise, mais aussi des perspectives la concernant. Le juge s'attache en effet aux données prévisionnelles opérationnelles « dans la limite des perspectives existantes lors de l'opération » (Cass. com. 19-12-1989 n° 88-13.519 ; voir n° 73070 s.).

2. Cette méthode peut difficilement être **utilisée par l'administration** car elle impliquerait, de la part de cette dernière, une ingérence dans la gestion de l'entreprise ; elle peut toutefois être opposée à une évaluation de l'administration basée sur d'autres méthodes.

3. Elle se révèle être, selon la jurisprudence administrative, la méthode à utiliser en cas d'**évaluation de l'usufruit de titres** (n° 73835) ;

4. Dans le cadre de cette méthode, les prévisions sont établies pour **deux horizons différents** :

- prévisions sur les cinq années à venir pour lesquelles l'entreprise peut disposer d'informations utilisables ;
- projection à long terme à partir de la sixième année.

73517 L'exemple qui suit a seulement pour but d'exposer la méthodologie du modèle d'évaluation fondé sur des prévisions, en l'illustrant d'éléments chiffrés.

Il va sans dire que, selon la **conjoncture** que rencontre l'activité de la société à évaluer, les prévisions de résultats devront porter sur des **périodes plus ou moins longues.** Ainsi, la visibilité sur l'évolution du marché du secteur de la construction aéronautique et, par conséquent, celui de la sous-traitance aéronautique, dans lequel exerce la société S, s'est trouvée sensiblement réduite pendant la pandémie de Covid-19 qui a affecté tout particulièrement le transport aérien.

La remarque vaut bien entendu tout autant pour la méthode des cash-flows actualisés,

exposée n° 73525 s., également fondée sur des prévisions de résultats sur une période générale de cinq années.

Exemple de valorisation par actualisation des dividendes futurs

En ce qui concerne la **société « S »** (n° 73250), supposons qu'un taux de croissance des dividendes de 5 % par an soit prévu pour les cinq années à venir (soit « g » ce taux). Pour les années postérieures, ce taux sera, par exemple, de 3 %, ce qui correspond au taux de croissance à long terme du secteur (soit « g' » ce taux).
La **valeur de l'entreprise** peut être appréciée comme la somme des dividendes à recevoir pendant les cinq ans à venir majorée d'une valeur résiduelle. Ces valeurs, qui sont des valeurs futures calculées d'après la croissance du dividende (g ou g'), doivent être elles-mêmes actualisées, c'est-à-dire ramenées à des « valeurs 2024 » en fonction du taux de rentabilité attendu (k) dont la définition est donnée ci-dessous.
La valeur de l'entreprise est donnée par la formule suivante :

$$V = D\,2025 / (1 + k) + D\,2026 / (1 + k)^2 + D\,2027 / (1 + k)^3 + D\,2028 / (1 + k)^4 + D\,2029 / (1 + k)^5 + VR / (1 + k)^5$$

dans laquelle :
VR = valeur résiduelle au bout de 5 ans
D 2025 = dividende de l'année 2025 = (1 + g) D 2024
k = taux de rentabilité attendu, estimé ici à 6,84 % sur la base des prévisions suivantes :
3,42 % en tant que taux de rendement sans risque (obligations d'État) + 3,42 % en tant que prime pour le risque associé à l'entreprise.
Ce « taux de rentabilité attendu » sera particulièrement élevé :
- en période de forte inflation car le taux des obligations d'État augmente ;
- dans les entreprises « à hauts risques » par suite de la croissance de la « prime de risque ».

Le **calcul des dividendes actualisés** des cinq premières années est le suivant :

Années	Dividendes	$1 / (1 + k)^n$	Dividendes actualisés
2024	200 000 €		
2025	210 000 €	0,935979034	196 556 €
2026	220 500 €	0,876056752	193 171 €
2027	231 525 €	0,819970753	189 844 €
2028	243 101 €	0,767475433	186 574 €
2029	255 256 €	0,718340915	183 361 €
Total			949 505 €

La valeur résiduelle (VR) est donnée par la formule générale :
VR = D 2030 / (k – g')
D 2030 = D 2029 × 1,03 = 255 256 × 1,03 = 262 914 €
D'où la valeur résiduelle en 2030 :
262 914 / (0,0684 – 0,03) = 6 846 719 €
Il reste à actualiser cette valeur en lui appliquant le coefficient de $1 / (1 + k)^5$, soit 0,718340915.
VR $(1 + k)^5$ = 4 918 278 €.
La valeur globale par actualisation des dividendes futurs s'élève dans ces conditions à :
949 505 + 4 918 278 = 5 867 783 €, soit **117 €** par action.

Cette méthode, fondée sur une politique de distribution régulière et une projection dynamique des dividendes futurs, aboutit à une valeur très proche de la valeur de rendement (115 €) obtenue par comparaison boursière, ainsi que de la valeur de rentabilité moyenne (122 €) (voir n° 73505), toutes deux fondées sur la capitalisation statique du dernier dividende.

■ 5. Méthode des cash-flows actualisés ou des flux de trésorerie actualisés

73525 Cette méthode adopte la même optique que la valorisation par actualisation de prévisions. Elle se différencie des valorisations traditionnelles par la productivité et le rendement fondés sur les résultats passés qui supposent que ces résultats seront récurrents, alors que ce n'est pas certain. Par ailleurs, les méthodes de la valeur de rendement ou de productivité ne peuvent pas, par définition, s'appliquer à des **entreprises déficitaires.**
La méthode que nous exposons ci-après s'appuie sur des **prévisions des performances futures,** établies à partir de comptes de résultats simplifiés prévisionnels.
Elle convient à l'acquéreur qui se préoccupe particulièrement des bénéfices réalisables et de la rentabilité attendue. Celui-ci aura rentabilisé son investissement quand la somme des flux de trésorerie dégagés par l'entreprise sera égale au prix d'achat ; il commencera alors à gagner de l'argent.
Il convient, en outre, d'actualiser ces flux de trésorerie pour tenir compte du temps de récupération de l'investissement.
La **pratique des établissements financiers** et des cabinets d'expertise privilégie de plus en plus l'utilisation de cette méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF en abréviation anglo-saxonne pour « discounted cash-flows ») selon laquelle la valeur d'une entreprise est égale à la valeur actualisée des flux de trésorerie qu'elle est censée dégager (il existe une variante de cette méthode, l'analyse globale par le **tableau des flux financiers**).
Pour **calculer les flux** de trésorerie que l'entreprise est censée dégager, l'évaluateur doit se livrer à un examen très complet de l'entreprise et de son environnement, en intégrant ses forces et ses faiblesses et disposer d'informations suffisantes pour établir et valider les comptes prévisionnels.

73530 Le flux de trésorerie dégagé par l'exploitation est le **flux financier** dégagé :
- après financement de la croissance, en particulier des investissements et de l'augmentation des stocks ;
- avant les opérations financières, frais financiers, remboursement des anciens emprunts ou dividendes.

Il se **calcule** comme suit :
Résultat d'exploitation
- impôt sur les sociétés
+ dotation aux amortissements
+ dotation aux provisions (ne correspondant pas à des charges réelles)
= cash-flow brut (ou marge brute d'autofinancement : voir n° 73195)
- reprises éventuelles d'amortissement
- augmentation du besoin en fonds de roulement
- investissements (immobilisations corporelles et autres actifs)
= flux de trésorerie dégagé par l'exploitation ou cash-flow net.

On utilise également le terme « Dafic » (disponible après financement interne de la croissance).
Le modèle s'applique sur la **période** des cinq à sept années à venir ; au-delà, les prévisions seraient de plus en plus aléatoires et perdraient en crédibilité.
Toutefois, au terme de la période de prévision, la société aura une certaine valeur, égale à la valeur actuelle du cash-flow après cette période ; ces flux de trésorerie ultérieurs seront supposés constants de la dernière année de la période de prévision à l'infini, ce qui reviendra à capitaliser le flux de la dernière année de la période au taux retenu et à actualiser la valeur résiduelle de l'entreprise ainsi déterminée.
Enfin, comme on l'a vu précédemment, le modèle n'intègre aucun des **cash-flows liés aux financements,** tels que frais financiers ou dividendes, ce qui évite de prévoir la politique de

financement de l'entreprise.
En conséquence, il faut retirer de la valeur des flux de trésorerie actualisés le montant des **dettes.**
Sous forme d'équation, la valeur V de l'entreprise est définie selon la formule suivante :

$$V = \sum_{n}^{t} \frac{F_t}{(1+k)^t} + \sum_{1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^n} - \text{Dettes}$$

où :
F_t = flux de trésorerie prévu pour la période de prévision *t*
t = période de prévision (correspondant en principe à la période de récupération de l'investissement exigée de l'acquéreur)
k = taux de rentabilité attendu (voir taux de capitalisation retenu pour le résultat dans la méthode de la valeur de productivité)
n tendant vers l'infini
Ainsi, sur une période de cinq ans, la valeur de l'entreprise sera égale à :
$V = F_1 / (1 + k) + F_2 / (1 + k)^2 + F_3 / (1 + k)^3 + F_4 / (1 + k)^4 + F_5 / (1 + k)^5 + VR / (1 + k)^5$ – Dettes

73535

Exemple de calcul des flux de trésorerie actualisés

En 2024, le chiffre d'affaires de la **société « S »** (présentée n° 73250) est de 11 000 000 € et le résultat d'exploitation de 550 000 €.
La période de prévision sera de cinq ans. Les comptes prévisionnels se fondant sur une progression du chiffre d'affaires de 3 % par an, taux de croissance à long terme basé sur les prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Fonds monétaire international (FMI) pour l'année 2028 :
- le rapport résultat net d'exploitation / chiffre d'affaires sera supposé constant ;
- la dotation aux amortissements, de 400 000 € en 2024, doit augmenter de 20 000 € par an ; la dotation aux provisions, de 80 000 € en 2024, augmentera du même montant ;
- les besoins d'investissements seront évalués à 400 000 € par an ;
- l'augmentation du besoin en fonds de roulement sera estimée à 10 % de l'augmentation du chiffre d'affaires ;
- le taux d'actualisation sera retenu à 6,84 %.

Le **calcul des flux de trésorerie actualisés** pour la période de prévision de 2025 à 2029 est le suivant :

Montant (en milliers d'euros)	**Données**	**Période de prévision**				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Chiffre d'affaires (1)	11 000	11 330	11 670	12 020	12 381	12 752
Résultat net d'exploitation	550	567	584	602	620	639
– Impôt sur les sociétés (2)	138	142	146	151	155	160
+ Dotation aux amortissements	400	420	440	460	480	500
+ Dotation aux provisions	80	100	120	140	160	180
– Augmentation du fonds de roulement		33	34	35	36,1	37,1

Montant (en milliers d'euros)	Données	Période de prévision				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
– Investissements		400	400	400	400	400
= Flux de trésorerie		512	564	616	668,9	721,9
Coefficient d'actualisation (3)		0,935979034	0,876056752	0,819970753	0,767475433	0,718340915
= Flux de trésorerie actualisés		**479**	**494**	**505**	**513**	**519**
Total des flux de trésorerie actualisés	**2 510 K €**					
	Valeur résiduelle	721,9	/ 6,84 % =	10 554		
	Actualisée	**à** 0,718340915		**7 582 K €**		
	Valeur globale	2 510	+ 7 582 =	10 092 K €		
	Dettes			**– 1 654 K €**		
	Valeur nette	10 092	– 1 654 =	**8 438 K €**		
	Valeur unitaire			**169 €**		

(1) Croissance prévisionnelle de 3 % par an.

(2) Taux d'IS retenu : 25 % (CGI art. 219).

(3) Valeur de $(1 + k)^{-n}$ ou valeur actuelle de 1 € payable dans n périodes au taux k.

En résumé :
A. Somme des valeurs actuelles des flux de trésorerie pendant la période de prévision : 2 510 000 €.
B. Valeur résiduelle actualisée du flux de trésorerie après la période de prévision :
VR = (721 900 × 100 × 0,718340915) / 6,84 = 7 582 000 €.
C. Montant de la dette (voir bilan de la société « S » au 31-12-2024) : 1 654 000 €.
Valeur de la société S : A + B – C = 8 438 000 €, soit **169 € par action.**

73540 La principale **difficulté d'application** de cette méthode, outre bien entendu la difficulté de prévision des résultats futurs, réside dans l'évaluation des besoins d'investissements, qui peuvent varier de façon importante et affecter dans la même proportion le flux de trésorerie. Cette méthode, fondée sur une projection dynamique de résultats futurs, aboutit logiquement à une valeur haute (169 €), si on la compare à la valeur de productivité (129 €, voir n° 73490), fondée sur la capitalisation statique du dernier résultat.

73545 La variante de cette méthode, appelée « **fonds d'amortissement ou de reconstitution** » (tirée de l'expression anglo-saxonne « sinking fund ») part du raisonnement que le flux

d'autofinancement dégagé par l'entreprise doit permettre à l'investisseur, dans la période qu'il s'est fixée, non seulement de reconstituer en fin de période le capital investi, mais aussi de le rémunérer normalement pendant toute la période.

Il est supposé que la **quote-part destinée à reconstituer le capital** investi est **placée** sur un compte bloqué rémunéré, d'où le nom de « fonds d'amortissement » ou de « reconstitution ».

Cette méthode permet d'évacuer la question de la valeur résiduelle ; elle introduit par ailleurs une distinction entre le taux de rendement destiné à reconstituer le capital investi et celui exigé pour la rémunération de l'investisseur.

La formule générale est :

$$V = K \times CF$$

où

$$K = \frac{1}{tr + \frac{ti}{(1 + ti)^n - 1}}$$

CF = cash-flow représentant la moyenne des cash-flows futurs actualisés de la période fixée

n = période fixée par l'investisseur pour récupérer son capital

tr = taux de rémunération exigé de l'investisseur pour le capital investi

ti = taux d'intérêt auquel est placé le fonds d'amortissement (ou de reconstitution)

E. Survaleur ou « goodwill »

73560 Cette méthode permet essentiellement une **estimation des éléments incorporels** à partir d'un raisonnement financier.

Le Dictionnaire économique et financier « De l'anglais au français » (Eugène Lafond, Éd. de l'Homme) fournit la **définition** suivante : « Goodwill : achalandage, fonds clientèle, fonds de commerce (clientèle, plus droit au bail, plus nom commercial, plus marques de commerce, etc.). »

Une définition littéraire, traduite librement de l'anglais, est la suivante : « La valeur immatérielle d'une entreprise représentée par sa réputation basée sur l'habileté de son organisme de direction et de gestion (management), de son noyau d'ouvriers spécialisés, de sa situation géographique favorable et de sa réputation auprès de la clientèle. »

Ces deux définitions se recoupent et recouvrent la notion de « fonds de commerce et d'industrie ».

La notion de survaleur ou goodwill correspond à une **valorisation d'opportunité stratégique,** contrepartie financière de la notoriété, du savoir-faire et des performances de l'entreprise, et mesure les avantages incorporels dont celle-ci dispose. Ces avantages permettent d'expliquer les raisons pour lesquelles une entreprise génère une rentabilité supérieure au bénéfice normal que justifierait son actif net et qui constitue un « **superbénéfice** ».

● CONTENU PRATIQUE DE LA NOTION DE SURVALEUR

73570 Une entreprise engage un ensemble de moyens, des actifs corporels, pour générer un profit. Si ce **profit excède** la **rémunération normale des actifs corporels** employés, la différence positive, ce superprofit, traduit l'existence d'un autre actif, un actif incorporel. C'est cet actif incorporel (fonds de commerce, fonds d'industrie, ou survaleur) qui doit être évalué.

La méthode consiste à capitaliser la rente de superprofit ou de superbénéfice généré, sur une certaine période ; le montant obtenu vient s'ajouter à la valeur patrimoniale (actif net réévalué : voir n° 73575).

En revanche, si la **différence** est **négative,** c'est une dépréciation des actifs corporels, et par

conséquent de la valeur patrimoniale, qui est mise en évidence. On est alors en présence d'un « badwill », qui viendra en déduction de la valeur patrimoniale.

Équation de la valorisation par la survaleur :

V = A + SV

V = valeur de l'entreprise

A = valeur patrimoniale (actif net corrigé)

SV = survaleur

$$SV = \text{Superbénéfice} / 1 + i + \text{Superbénéfice} / (1 + i)^2 + \ldots + \text{Superbénéfice} / (1 + i)^n$$

où i = taux d'actualisation retenu
n = période retenue

Superbénéfice = B – (A t),

où B = capacité bénéficiaire de l'entreprise,
A = montant de l'actif net
t = taux de rémunération de l'actif net corrigé

73575 Comme la survaleur correspond le plus souvent dans l'esprit des évaluateurs à un « plus » au-delà de l'actif net réévalué, fondement de la valeur mathématique ou patrimoniale, le **calcul du superbénéfice** ou superprofit se fait principalement **par rapport** à l'actif net réévalué (hors estimation du fonds commercial). Une minorité d'experts utilisent toutefois l'actif net comptable.

● VARIATIONS DANS LA DÉTERMINATION DE LA SURVALEUR

73585 Ces variations se manifestent à un triple niveau :
- quant au choix de « t », taux de rémunération de l'actif net ;
- quant au choix de « i », taux d'actualisation de la rente de survaleur ;
- quant à la durée de la période « n ».

● VARIATIONS QUANT AU CHOIX DE « T »

73590 Le **taux du loyer de l'argent** est différent selon que l'on considère les **placements à revenu variable** (où le taux de la rémunération escomptée est assez faible mais les perspectives de plus-values en capital non négligeables) ou les placements **à revenu fixe.** Cette différence est illustrée par le fait que le taux des obligations convertibles en actions est toujours plus faible que le taux des obligations.

Dès lors qu'il s'agit d'apprécier le rendement d'une valeur à revenu variable, il paraît logique de retenir comme valeur de « t » le taux du loyer de l'argent afférent à des placements à revenu variable, mais cette position n'est pas toujours admise par les analystes financiers.

En effet, selon plusieurs méthodes, on retient le plus souvent le taux de l'intérêt à moyen ou long terme, ou celui des obligations garanties.

● VARIATIONS QUANT AU CHOIX DE « I »

73600 La survaleur étant obtenue par capitalisation de la rente sur la période « n » durant laquelle celle-ci peut être assurée pour l'acquéreur, il conviendra de retenir le plus souvent un **taux d'actualisation de la rente de survaleur** « i » supérieur au taux « t » car le superbénéfice ou superprofit a un caractère risqué et aléatoire. Ce pourra être le taux « t » majoré d'un certain pourcentage, variable selon le **risque économique** de l'entreprise, d'autant plus important que le risque sera jugé élevé (voir n° 73465 s.).

> ♀ **Précisions** Le taux d'actualisation « i » retenu pour la rente de superbénéfice peut être repris comme **taux de capitalisation du bénéfice** (voir n° 73415 s.) ou d'**actualisation des cash-flows** (voir n° 73525 s.), car il tient compte des mêmes facteurs de risque.

● VARIATIONS QUANT À LA DURÉE DE LA PÉRIODE « N » CHOISIE

73610 Le choix pourra porter sur une période très courte, dans le cas où les **perspectives de réaliser un superbénéfice** apparaîtront comme très limitées dans le temps, par exemple pour une production dans un secteur où l'évolution de la technologie est très rapide (logiciels, informatique).
La période pourra être au contraire très longue, dans le cas où les perspectives de réaliser un superprofit apparaîtront solides dans l'avenir, par exemple dans l'hypothèse d'une commercialisation de produits sous une marque de fabrique prestigieuse, garantie d'une certaine pérennité, la période pouvant dans ces conditions tendre vers l'infini, soit :

$$SV = \text{Superbénéfice} / i$$

MODALITÉS PRATIQUES DE CALCUL DE LA VALEUR ACTUELLE DE LA RENTE DE SURVALEUR

73620 L'**équation relative à la valeur actuelle** d'une suite de « n » annuités de 1 €, compte tenu d'un taux d'actualisation « i », est la suivante :

$$V = 1 - (1 + i)^{-n} / i$$

Afin de guider l'évaluateur dans le calcul de capitalisation de la rente de survaleur, nous présentons ci-après n° 73665 une **table pratique** à double entrée avec :
- d'une part, en ligne, la durée de la période de réalisation du superbénéfice (de 1 à 50 ans),
- d'autre part, en colonne, les différents taux d'actualisation variant de 5 % à 20 %.

C'est à l'intersection de la ligne correspondant à la durée de la période retenue et de la colonne correspondant au taux d'actualisation choisi que figure le **coefficient multiplicateur** à appliquer à la rente de survaleur.

73625 En **résumé,** la méthode d'évaluation des titres de société par la survaleur consiste à :
- dégager la rente de « survaleur », c'est-à-dire la fraction de bénéfice qui excède la rémunération des capitaux engagés ;
- calculer le potentiel incorporel de la société en appliquant à cette rente de survaleur un coefficient multiplicateur représentant la somme actualisée d'une suite de n rentes sur une certaine période de réalisation ;
- ajouter à ce potentiel économique la valeur patrimoniale ;
- et enfin à diviser le total obtenu par le nombre d'actions émises par la société.

APPLICATION AU CAS DE LA SOCIÉTÉ « S »

73635 La société « S » est présentée n° 73250. À partir d'un taux « t » de 3,42 %, retenu pour le calcul de la rémunération des capitaux investis, le **taux « i » d'actualisation** sera arrêté à 6,84 % arrondi à 7 % compte tenu de la prime de risque économique (voir n° 73490).
La durée de la période « n » est estimée à 5 ans, correspondant à un délai raisonnable de reproduction du superbénéfice.
La valeur actuelle d'une suite de 5 annuités de superbénéfice au taux de 7 % est égale à cette annuité multipliée par le **coefficient** de 4,100197.

1. Montant de l'actif net corrigé 4 960 000 €
2. Valeur du fonds de commerce 660 000 €
3. Montant de l'actif net corrigé hors fonds de commerce (1) – (2) 4 300 000 €
4. Taux de rémunération des capitaux investis 3,42 %
5. Rémunération des capitaux investis (3) × (4) 147 060 €
6. Bénéfice 440 000 €
7. Superbénéfice (6) – (5) 292 940 €
8. Coefficient d'actualisation (rente de 5 années à 7 %) : 4,100197
9. Montant de la survaleur (7) × (8) 1 201 112 €
10. Valeur de l'entreprise (3) + (9) 5 501 112 €

Valeur unitaire par la survaleur 110 €

La survaleur représentant les éléments incorporels, il convient de retirer de la valeur de l'actif net corrigé toute estimation de fonds commercial pour éviter les doubles emplois.

ÉQUATION DE VALORISATION EN PRÉSENCE D'UN « BADWILL » (BW)

73645

$$V = A - Bw$$

Le « badwill » est **égal** à la somme des manques à gagner de l'investisseur par rapport au niveau de rentabilité normal de l'actif net de l'entreprise.
La période d'insuffisance du bénéfice sera alors égale au nombre d'années jugé nécessaire pour que l'entreprise atteigne une rentabilité normale au regard de son actif net.

REMARQUE

73655 Les explications données ci-dessus n'ont nullement pour but d'évoquer l'ensemble des méthodes d'appréciation de la survaleur ou du « goodwill ». Celles-ci étant très nombreuses, leur développement ne peut trouver sa place dans le cadre de cette étude.
Le choix effectué a été guidé par la nécessité de parvenir, plus particulièrement au niveau des **fonds d'industrie,** à une meilleure approche de la valeur que par l'emploi de la méthode des barèmes reconnue par tous les auteurs comme très approximative dans ce cas.
La méthode de la survaleur permet en outre d'analyser l'écart important qui peut, dans certains cas, exister entre la valeur de productivité et la valeur mathématique et d'en déterminer les facteurs. Elle permettra alors de justifier la **pondération** proposée entre ces deux valeurs et d'aboutir généralement à une valeur intermédiaire.
Le **guide de l'administration** applique cette méthode dans un exemple chiffré ; or, dans le cas de la société retenue, la valorisation par la survaleur se révèle assez éloignée des autres résultats. Cette différence s'explique partiellement, selon le guide, par le montant des capitaux engagés qui ne sont pas tous nécessaires à l'exploitation.
En l'occurrence, c'est cette seule valeur qui est retenue comme apparentée à la valeur patrimoniale, et donc prise en compte comme telle dans la formule de pondération des différentes valorisations. Mais à notre sens, l'évaluation de cette société, même si elle ne répond pas strictement aux critères de la PME (moins de 250 salariés, et soit chiffres d'affaires n'excédant pas 50 M €, soit total du bilan n'excédant pas 43 M €), ne peut faire l'économie d'une approche purement patrimoniale ; en effet, cette dernière devrait permettre d'actualiser la valeur réelle des capitaux engagés, et la survaleur de mieux apprécier dans ces conditions la valeur des immobilisations incorporelles.

TABLEAU PRATIQUE D'ACTUALISATION DE LA RENTE DE SURVALEUR

73665

i / *n*	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %
1	0,952381	0,943396	0,934579	0,925926	0,917431	0,909091	0,900901	0,892857
2	1,859410	1,833393	1,808018	1,783265	1,759111	1,735537	1,712523	1,690051
3	2,723248	2,673012	2,624316	2,577097	2,531295	2,486852	2,443715	2,401831
4	3,545950	3,465106	3,387211	3,312127	3,239720	3,169865	3,102446	3,037349
5	4,329477	4,212364	4,100197	3,992710	3,889651	3,790787	3,695897	3,604776
6	5,075692	4,917324	4,766540	4,622880	4,485919	4,355261	4,230538	4,111407
7	5,786373	5,582381	5,389289	5,206370	5,032953	4,868419	4,712196	4,563757
8	6,463213	6,209794	5,971299	5,746639	5,534819	5,334926	5,146123	4,967640
9	7,107822	6,801692	6,515232	6,246888	5,995247	5,759024	5,537048	5,328250
10	7,721735	7,360087	7,023582	6,710081	6,417658	6,144367	5,889232	5,650223
11	8,306414	7,886875	7,498674	7,138964	6,805191	6,495061	6,206515	5,937699

i / *n*	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %
12	8,863252	8,383844	7,942686	7,536078	7,160725	6,813692	6,492356	6,194374
13	9,393573	8,852683	8,357651	7,903776	7,486904	7,103356	6,749870	6,423548
14	9,898641	9,294984	8,745468	8,244237	7,786150	7,366687	6,981865	6,628168
15	10,379658	9,712249	9,107914	8,559479	8,060688	7,606080	7,190870	6,810864
16	10,837770	10,105895	9,446649	8,851369	8,312558	7,823709	7,379162	6,973986
17	11,274066	10,477260	9,763223	9,121638	8,543631	8,021533	7,548794	7,119630
18	11,689587	10,827603	10,059087	9,371887	8,755625	8,201412	7,701617	7,249670
19	12,085321	11,158116	10,335595	9,603599	8,950115	8,364920	7,839294	7,365777
20	12,462210	11,469921	10,594014	9,818147	9,128546	8,513564	7,963328	7,469444
21	12,821153	11,764077	10,835527	10,016803	9,292244	8,648694	8,075070	7,562003
22	13,163003	12,041582	11,061241	10,200744	9,442425	8,771540	8,175739	7,644646
23	13,488574	12,303379	11,272187	10,371059	9,580207	8,883218	8,266432	7,718434
24	13,798642	12,550358	11,469334	10,528758	9,706612	8,984744	8,348137	7,784316
25	14,093945	12,783356	11,653583	10,674776	9,822580	9,077040	8,421745	7,843139
26	14,375185	13,003166	11,825779	10,809978	9,928972	9,160945	8,488058	7,895660
27	14,643034	13,210534	11,986709	10,935165	10,026580	9,237223	8,547800	7,942554
28	14,898127	13,406164	12,137111	11,051078	10,116128	9,306567	8,601622	7,984423
29	15,141074	13,590721	12,277674	11,158406	10,198283	9,369606	8,650110	8,021806
30	15,372451	13,764831	12,409041	11,257783	10,273654	9,426914	8,693793	8,055184
35	16,374194	14,498246	12,947672	11,654568	10,566821	9,644159	8,855240	8,175504
40	17,159086	15,046297	13,331708	11,924613	10,757360	9,779051	8,951051	8,243777
45	17,774070	15,455832	13,605522	12,108402	10,881197	9,862808	9,007910	8,282516
50	18,255925	15,761861	13,800746	12,233485	10,961683	9,914814	9,041653	8,304498

i / *n*	13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	19 %	20 %
1	0,884956	0,877193	0,869565	0,862069	0,854701	0,847458	0,840336	0,833333
2	1,668102	1,646661	1,625709	1,605232	1,585214	1,565642	1,546501	1,527778
3	2,361153	2,321632	2,283225	2,245890	2,209585	2,174273	2,139917	2,106481
4	2,974471	2,913712	2,854978	2,798181	2,743235	2,690062	2,638586	2,588735
5	3,517231	3,433081	3,352155	3,274294	3,199346	3,127171	3,057635	2,990612
6	3,997550	3,888668	3,784483	3,884736	3,589185	3,497603	3,409777	3,325510
7	4,422610	4,288305	4,160420	4,038565	3,922380	3,811528	3,705695	3,604592
8	4,798770	4,638864	4,487322	4,343591	4,207163	4,077566	3,954366	3,837160
9	5,131655	4,946372	4,771584	4,606544	4,450566	4,303022	4,163332	4,030967
10	5,426243	5,216116	5,018769	4,833227	4,658604	4,494086	4,338935	4,192472
11	5,686941	5,452733	5,233712	5,028644	4,836413	4,656005	4,486500	4,327060
12	5,917647	5,660292	5,420619	5,197107	4,988387	4,793225	4,610504	4,439217
13	6,121812	5,842362	5,583147	5,342334	5,118280	4,909513	4,714709	4,532681
14	6,302488	6,002072	5,724476	5,467529	5,229299	5,008062	4,802277	4,610567
15	6,462379	6,142168	5,847370	5,575456	5,324187	5,091578	4,875863	4,675473
16	6,603875	6,265060	5,954235	5,668497	5,405288	5,162354	4,937700	4,729561

i / *n*	13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	19 %	20 %
17	6,729093	6,372859	6,047161	5,748704	5,474605	5,222334	4,989664	4,774634
18	6,839905	6,467420	6,127966	5,817848	5,533851	5,273164	5,033331	4,812195
19	6,937969	6,550369	6,198231	5,877455	5,584488	5,316241	5,070026	4,843496
20	7,024752	6,623131	6,259331	5,928841	5,627767	5,352747	5,100862	4,869580
21	7,101550	6,686957	6,312462	5,973139	5,664758	5,383683	5,126775	4,891316
22	7,169513	6,742944	6,358663	6,011326	5,696375	5,409901	5,148550	4,909430
23	7,229658	6,792057	6,398837	6,044247	5,723397	5,432120	5,166849	4,924525
24	7,282883	6,835137	6,433771	6,072627	5,746493	5,450949	5,182226	4,937104
25	7,329985	6,872927	6,464149	6,097092	5,766234	5,466906	5,195148	4,947587
26	7,371668	6,906077	6,490564	6,118183	5,783106	5,480429	5,206007	4,956323
27	7,408556	6,935155	6,513534	6,136364	5,797526	5,491889	5,215132	4,963602
28	7,441200	6,960662	6,533508	6,152038	5,809851	5,501601	5,222800	4,969668
29	7,470088	6,983037	6,550877	6,165551	5,820386	5,509831	5,229243	4,974724
30	7,495653	7,002664	6,565980	6,177199	5,829390	5,516806	5,234658	4,978936
35	7,585572	7,070045	6,616607	6,215338	5,858196	5,538618	5,251215	4,991535
40	7,634376	7,105041	6,641778	6,233497	5,871335	5,548152	5,258153	4,996598
45	7,660865	7,123217	6,654293	6,242143	5,877327	5,552319	5,261061	4,998633
50	7,675242	7,132656	6,660515	6,246259	5,880061	5,554141	5,262279	4,999451

F. Combinaison des différentes méthodes d'évaluation et ajustements

73680 Lorsqu'il existe une possibilité de **comparaison avec des transactions récentes** portant sur les mêmes titres, la méthode comparative doit être retenue si les éléments de référence produits répondent aux critères d'objectivité et de pertinence exigés par la jurisprudence (voir n° 73060 s. et 73070 s.). On rappelle qu'en matière de droits d'enregistrement et d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), cette méthode prime sur les autres méthodes, ces dernières ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire.
À défaut de transaction comparable pertinente, il convient de recourir à une analyse multicritère par la combinaison de différentes méthodes d'évaluation.

■ 1. Combinaisons entre valeur mathématique et valeur de rentabilité

73690 Ces combinaisons sont fondées sur l'utilisation de l'environnement juridique et économique au moment de la transmission et du diagnostic de l'entreprise (n° 73000 s.).
Les éléments de choix développés ci-après constituent un **modèle de raisonnement** ou un modèle de négociation pour, en cas de litige, parvenir à un accord avec l'administration fiscale.
La combinaison de la valeur mathématique (n° 73250 s.) et de la valeur de rentabilité (n° 73505) peut s'effectuer à partir de **deux critères de choix.**

● CRITÈRE LIÉ AU POUVOIR DE DÉCISION DANS L'ENTREPRISE

73700 Le premier critère est lié au fait que la possession ou la transmission des titres permet d'avoir ou d'acquérir le pouvoir de décision dans l'entreprise.
Dans l'**affirmative,** la valeur mathématique sera privilégiée par rapport à la valeur de rentabilité. En effet, dans l'hypothèse d'une transmission d'un paquet de titres majoritaire, la

position « vendeur » aura tendance à s'appuyer sur la valeur patrimoniale, résultante des bénéfices passés.
Dans la **négative,** la valeur de rentabilité sera privilégiée car l'acquisition ou la possession des titres constitue une valeur de placement ; ainsi, l'acquéreur, tourné vers l'avenir, se fondera sur le rendement attendu de son acquisition.
Entre les deux, il est possible d'envisager des **situations intermédiaires,** notamment lorsqu'il existe une minorité dite « de blocage » au niveau des règles de quorum et de majorité dans les assemblées générales extraordinaires.

● CRITÈRE LIÉ À LA NATURE ET À L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

● SOCIÉTÉS EXPLOITANT UN COMMERCE DE DÉTAIL OU DE GROS

73710 Il s'agit plus particulièrement d'exploitations individuelles, de petite ou moyenne importance, ayant pris la forme de sociétés pour lesquelles la **valeur mathématique** est prépondérante (voir n° 73900).

● SOCIÉTÉS EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GÉRANCE

73712 La circonstance qu'un fonds de commerce est exploité en location-gérance n'affecte pas, sauf exception, la nécessité de **combiner plusieurs méthodes d'évaluation.**

ⓘ Illustrations

Dans une succession où le propriétaire de 499 parts sur 500 d'une SARL donnait le fonds de commerce, dont il était par ailleurs propriétaire, en location-gérance à la société, la transmission au seul héritier n'appelait pas la prise en compte de cette modalité d'exploitation, au motif notamment que la **valeur mathématique** avait exclu les actifs afférents au fonds de commerce, et que les droits patrimoniaux étant détenus par une même personne physique, il n'y avait pas lieu d'écarter les **valeurs de rendement et de productivité** de la société pour évaluer ses parts sociales (Cass. com. 19-4-2005 n° 651 F-D : RJF 8-9/05 n° 970). Le Conseil d'État a également approuvé l'évaluation des titres d'une société non cotée exploitant des fonds de commerce en location-gérance obtenue en faisant la **moyenne** entre la valeur mathématique des titres et leur valeur de rendement correspondant elle-même à la moyenne entre la valeur de productivité et la valeur par la marge brute d'autofinancement (CE 6-2-2019 n° 410248 : voir n° 73067).
On rappellera toutefois qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la Cour de cassation a validé l'évaluation à sa **seule valeur mathématique** d'un fonds de commerce donné en location-gérance pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction (Cass. com. 6-11-2012 n° 1102 F-D : voir n° 73075, 2).

● SOCIÉTÉS CIVILES DE LOCATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

73715 Ces sociétés ont essentiellement pour **objet** la gestion et la location d'un ou de plusieurs immeubles (bâtis ou non bâtis) dont elles sont devenues propriétaires par suite d'apport, d'achat ou de construction.
Les règles particulières applicables aux **sociétés d'attribution,** aux sociétés de **construction-vente** et aux sociétés de placement collectif immobilier (**SCPI**) sont examinées n° 73980 s.
Pour une étude complète du régime juridique et fiscal de ces types de sociétés, voir notre Mémento Sociétés civiles n° 29000 s.

● PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ÉVALUATION

73716 La jurisprudence et la doctrine fournissent peu d'éléments précis sur l'évaluation des parts de SCI. Aussi convient-il de se référer aux principes généraux qui se sont dégagés progressivement, en particulier l'obligation d'utiliser à titre principal la **méthode comparative,** consistant à se fonder sur des cessions ou transmissions de titres similaires à ceux concernés ; ce n'est que dans le cas où l'application de cette méthode se révèle impossible que le recours aux **autres méthodes** d'évaluation peut alors s'exercer à titre

subsidiaire. Pour établir la valeur vénale réelle de parts d'une SCI, le juge ne peut donc pas se borner à retenir qu'elle résulte du prix d'acquisition de l'immeuble augmenté du coefficient d'augmentation du prix du mètre carré de l'arrondissement où sont situés les locaux (Cass. com. 21-10-1997 n° 2132 : RJF 3/98 n° 333).

Lorsqu'il existe un **marché significatif** des parts sociales (il ne peut guère en être ainsi que si la société comporte de nombreux associés, au moins plusieurs dizaines, et si les mutations sont fréquentes), la valeur vénale peut et doit, à notre avis, être dégagée à partir du prix moyen auquel s'effectuent les transactions sur les parts ; dans les grosses sociétés à prépondérance immobilière, ce prix est souvent sans grand rapport avec la valeur des immeubles possédés par la société.

À **défaut de valeur de marché,** l'analyse des différents arrêts rendus par la Cour de cassation permet de retenir les enseignements suivants : le seul recours à la valeur mathématique, « fût-elle tirée des écritures sociales et affectée d'un abattement, dont, à défaut de justifications, le montant paraît arbitrairement fixé », doit être proscrit (voir toutefois n° 73719 les exceptions admises dans certaines situations particulières) ; il y a donc lieu de déterminer la valeur des titres en combinant la valeur mathématique avec d'autres valeurs qui peuvent résulter :

- du prix des transactions intervenues sur les mêmes titres à une date récente ;
- du rendement des titres et de l'importance des bénéfices ;
- de l'évaluation retenue à une époque voisine du fait générateur de l'impôt dans un acte passé entre parties ayant des intérêts opposés ;
- de l'activité de la société, de l'ampleur et du crédit de l'entreprise, de la situation économique propre à la société ;
- de l'attrait spéculatif plus ou moins grand qui résulte de la manière dont l'affaire est gérée et de ses perspectives.

Ces principes ont été repris dans la réponse ministérielle Balligand (AN 28-1-1991 n° 26720).

En raison de la nature particulière de la SCI, de son activité de gestion patrimoniale d'un actif principalement constitué de biens immobiliers, par définition statiques, du non-assujettissement à l'IS, excluant la notion de distribution, les **valeurs de rendement,** de **MBA** et la **survaleur** ne trouvent pas à s'appliquer. Le guide de l'évaluation de l'administration (p. 103) réserve toutefois le cas des SCI soumises à l'IS qui distribuent des dividendes pour lesquelles la valeur de rendement peut être utilisée.

En revanche, la **valeur patrimoniale** semble particulièrement s'imposer, la valeur de comparaison venant, le cas échéant, compléter l'évaluation.

VALEUR PATRIMONIALE OU MATHÉMATIQUE

73718 La démarche de l'évaluateur consistera à apprécier les valeurs portées dans les différents postes du dernier bilan à la date de l'évaluation. Les SCI de location n'ayant pas d'obligation en matière d'établissement de leurs comptes annuels, sauf si elles ont une taille les rendant passibles des prescriptions de l'article L 612-1 du Code de commerce, la reconstitution d'un bilan peut se révéler nécessaire. La principale tâche résidera dans l'**actualisation des valeurs des biens immobiliers** inscrits à l'actif, afin de substituer la valeur vénale réelle des biens à leur valeur historique d'acquisition. Dans cette phase, les méthodes traditionnelles d'évaluation immobilière (comparaison, revenu, méthodes techniques) seront bien entendu utilisées.

L'**administration** a précisé que, dans la mesure où la valeur retenue prend en considération des prix réels constatés sur le marché, il n'y a pas lieu de déduire de la valeur ainsi obtenue l'imposition des plus-values latentes (Rép. Bonnefous : Sén. 30-10-1982 n° 7093). En outre, cette même réponse précise que la valeur mathématique retraçant un potentiel économique et permettant de mesurer la valeur d'un titre dans la perspective de sa cession et non d'une liquidation totale de l'entreprise, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'imposition éventuelle d'un boni de liquidation. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas exceptionnel où la dissolution de la société serait prévisible à brève échéance. La valeur mathématique ou patrimoniale des titres sera alors égale à l'actif net réévalué (actif brut réévalué moins passif exigible, dont, le cas échéant, le montant des comptes courants créditeurs, des dépôts de garantie et des emprunts) divisé par le nombre de titres.

73719 La **Cour de cassation** avait un moment admis, revenant ainsi sur sa jurisprudence antérieure, que la méthode de la valeur mathématique soit la seule utilisée lorsqu'il s'agit d'évaluer les titres d'une société patrimoniale, c'est-à-dire dont l'objet essentiel est la détention et une gestion plus rationnelle d'un patrimoine privé (Cass. com. 1-2-1982, consorts de Montrichard : Bull. Cass. n° 38 p. 33). Voir ci-après l'arrêt du 26 septembre 2018 de la même Cour résumant ces principes en présence d'une société purement patrimoniale. Dans le même sens, une cour d'appel a décidé que, dans une société de famille où le détenteur des titres exerce le pouvoir de décision dans l'entreprise (paquet majoritaire), la valeur mathématique doit être privilégiée et que l'évaluation par la méthode des valeurs de rendement est particulièrement peu adaptée pour la détermination de la valeur de la SCI, celle-ci ne dégageant pas, en l'occurrence, de bénéfices et ne distribuant pas de dividendes (CA Aix-en-Provence 28-6-2005 n° 01-3450 : Indicateur enr. n° 18729).

Le **recours à la seule valeur mathématique** a encore été validé par la Cour de cassation dans un arrêt concernant une société immobilière purement patrimoniale. Ayant constaté que le principal actif de la société consistait dans une demeure luxueuse à la pointe du cap d'Antibes, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu, pour estimer les parts sociales, de déterminer la valeur de cette propriété par référence à des transactions intervenues dans des conditions équivalentes et de déduire de l'actif social ainsi obtenu le passif de la société. Par ailleurs, le contribuable, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, n'étant soumis à aucun risque de blocage, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité. Ayant relevé, enfin, que l'acquisition par le contribuable des actions de la société avait été réalisée pour lui assurer la jouissance personnelle de la propriété, la cour d'appel a pu écarter l'application d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus-values, liée à une cession future (Cass. com. 26-9-2018 n° 17-20.000 F-D : RJF 2/19 n° 217).

73721 La **combinaison de plusieurs méthodes,** privilégiant la valeur mathématique, reste cependant la règle pour la Cour de cassation. La Haute Juridiction a également posé en principe que la valeur d'un immeuble figurant à l'actif d'une société non cotée en bourse, telle une société civile immobilière, doit être fixée selon la méthode comparative (Cass. com. 10-12-2013 n° 12-28.421 : RJF 4/14 n° 401 ; Cass. com. 20-1-2015 n° 14-13.007 : RJF 4/15 n° 368).

Il s'ensuit que la valeur vénale des titres d'une société immobilière, propriétaire d'immeubles qu'elle loue à usage d'habitation et/ou de commerce, est généralement fondée sur une forte **pondération de la valeur mathématique** (coefficient 3), où l'estimation immobilière est pratiquée en faisant état d'éléments de comparaison se rapportant à la cession de biens intrinsèquement similaires, et d'une valeur de productivité. Cette formule 3 VM + VP / 4 a été validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Cass. com. 16-9-2014 n° 737 F-D : RJF 12/14 n° 1154, Indicateur enr. n° 20306).

La Cour de cassation a également validé l'évaluation des parts d'une SCI établie par l'administration selon deux méthodes, la première dite « mathématique », fondée sur la valeur des immeubles, prenant en compte l'absence de passif pour la quasi-totalité d'entre eux et l'évolution de la valeur des éléments de comparaison produits en distinguant les années en litige tandis que la seconde s'appuyait sur la productivité de la société obtenue par capitalisation des bénéfices disponibles après déduction de l'impôt sur les sociétés, puis en relevant que l'une comme l'autre conduisaient à des résultats très proches (Cass. com. 27-6-2018 n° 16-20.468 F-D : RJF 12/18 n° 1288).

En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur l'évaluation d'une **participation minoritaire dans une société civile immobilière** (SCI) qui détient des participations et des terrains à usage industriel et commercial loués par bail à construction. Les juges parisiens ont approuvé l'administration fiscale d'avoir fixé la valeur vénale des terrains donnés à bail à 4 VM, proportion favorable au contribuable, reconnaissant l'importance de leur valeur patrimoniale et appliqué la formule (4 VM + VP) / 5. Ils ont enfin admis l'application d'une décote de minorité de 20 % (CA Paris 7-3-2022 n° 20/16028 : BPAT 3/22 inf. 154).

73723 À titre de **recoupement,** spécialement en présence d'une société immobilière soumise à l'IS (sur option ou société sous forme de SA, par exemple) et dégageant des bénéfices, on pourra retenir une **valeur de productivité** (VP), en capitalisant le bénéfice net (ou le revenu net

foncier) à un taux de base (taux de rendement des obligations publiques) majoré d'une prime de risque de 20 % à 25 %, et pondérer une valeur finale à (2 VM + VP) / 3, à rapprocher d'une valorisation à une VM - 20 %, appliqué sur la valeur patrimoniale, eu égard à l'étroitesse extrême et même à l'absence totale d'une liberté de marché en la circonstance.
S'agissant de **titres majoritaires,** le guide de l'administration (p. 103) précise que la pondération doit permettre de privilégier largement la valeur patrimoniale. Dans ce cas, la pondération indicative de (4 VM + VP) / 5 peut être retenue. C'est cette approche qui prévaut dans une décision de la Cour de cassation reprenant mot pour mot cette dernière proposition en présence de parts majoritaires de SCI de gestion (Cass. com. 9-2-2022 n° 19-22.861). Bien entendu, cette pondération favorisant la valeur mathématique n'a pas d'incidence, et n'a donc pas à être opérée, lorsque les valeurs mathématique et de productivité sont égales ou quasi identiques (Cass. com. 27-6-2018 n° 16-20.468 F-D : RJF 12/18 n° 1288).
On soulignera pour terminer que l'**existence d'une clause d'agrément** des associés d'une SCI peut justifier une décote sur la valeur des parts (voir n° 73785).

SOCIÉTÉS EXPLOITANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

73725 Sauf pour les très petites sociétés ayant une structure quasi artisanale, où la valeur mathématique peut rester prépondérante, la combinaison entre valeur mathématique et valeur de rentabilité sera plus équilibrée, car la pérennité d'une telle entreprise est liée à ses possibilités d'autofinancement, à sa capacité de générer du « cash-flow », et donc à sa **valeur de rentabilité.**

SOCIÉTÉS IMPORTANTES AYANT UN OBJET COMMERCIAL OU INDUSTRIEL

73730 Pour déterminer la valeur de ces sociétés, il sera pertinent d'utiliser des méthodes plus élaborées, notamment la **méthode de la survaleur,** pour déterminer la valeur des éléments incorporels (n° 73560 s.). En tout état de cause, la pondération entre valeur de rentabilité et valeur mathématique tendra vers l'égalité et pourra parfois même s'inverser en faveur de la valeur de rentabilité.

COMBINAISONS PROPOSÉES

73740 En vue d'illustrer l'utilisation des critères développés ci-dessus pour parvenir à la valeur vénale à partir de la **valeur mathématique** (VM) et de la **valeur moyenne de rentabilité** (VmR) (moyenne entre valeur de rendement et valeur de productivité), nous proposons le **tableau indicatif** des combinaisons de valeurs figurant ci-dessous, étant précisé que ce tableau doit être adapté à chaque cas d'espèce.

Pouvoir de décision	Commerce de détail ou de gros de petite ou moyenne importance		Activité industrielle	Sociétés importantes		Sociétés à activités non commerciales
	Petite	Moyenne		Objet commercial	Objet industriel	
OUI	4 VM + VR / 5	3 VM + VR / 4	2 VM + VR / 3	VM + VR / 2	VM + 2VR / 3	4 VM + VR / 5
NON	VM + VR / 2	VM + VR / 2	VM + 2 VR / 3	VM + 3 VR / 4	VM + 3 VR / 4	2 VM + VR / 3

VM = Valeur mathématique.

VR = Valeur de rendement, prise au sens large car elle peut être le résultat d'une combinaison :

- de la valeur de rendement proprement dite et de la valeur de productivité (petites entreprises ou commerces) ;

Pouvoir de décision	Commerce de détail ou de gros de petite ou moyenne importance		Activité industrielle	Sociétés importantes		Sociétés à activités non commerciales
	Petite	Moyenne		Objet commercial	Objet industriel	

- de la valeur de productivité et de la valeur de la marge brute d'autofinancement (entreprises industrielles moyennes) ;

- des trois valeurs : rendement + productivité + marge brute d'autofinancement (entreprises industrielles importantes).

73745

Exemple de combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de rentabilité

Dans l'hypothèse de la **société S** (n° 73250), qui exerce une activité industrielle de moyenne importance, les différentes approches théoriques ont abouti aux valeurs unitaires suivantes :

Valeur mathématique (VM) (n° 73400)	99
Valeur de rendement (VR) (n° 73440)	115
Valeur de productivité (VP) (n° 73490)	129
Valeur moyenne de rentabilité VmR = (VR + VP) / 2 (n° 73505)	122
Valeur par actualisation des dividendes (n° 73517)	117
Valeur par actualisation des cash-flows (n° 73535)	169
Survaleur (SV) (n° 73635)	110

On remarquera que la valeur obtenue par actualisation des cash-flows constitue logiquement la fourchette haute puisqu'elle correspond à la position vendeur, s'appuyant sur une projection de résultats sur cinq ans, en hausse constante, et que la survaleur représente une valeur d'équilibre pour l'estimation de la valeur globale de l'entreprise. En revanche, la valeur mathématique constitue en l'occurrence la valeur plancher.
En pondérant les méthodes, on peut retenir une valeur vénale de l'action égale à :
- dans l'hypothèse de la possession ou de la transmission du pouvoir de décision :

VM + VmR / 2 = (99 + 122) / 2

= **111 €**

- dans l'hypothèse de l'existence d'une minorité de blocage (n° 73700) :

VM + 2 VR / 3 = [99 + (2 × 115)] / 3

= **110 €**

- en cas de possession ou de transmission d'une fraction minoritaire du capital social :

VM + VR / 2 = (99 + 115) / 2

= **107 €**

73750 Le **tableau récapitulatif** des différentes pondérations fourni par l'administration dans son guide de 2007, à titre indicatif, est un peu différent s'agissant des PME-PMI de celui proposé n° 73740 (établi à partir des règles que préconisait l'administration fiscale dans son ancien guide) :

	PME-PMI		Sociétés importantes		Holdings
	Petite	Moyenne	Objet commercial	Objet industriel	patrimoniaux
Paquet majoritaire	3 VM + VmR / 4	2 VM + VmR / 3	VM + VmR / 2	VM + 2 VmR / 3	4 VM + VmR / 5
Paquet minoritaire	VM + VmR / 2	VM + 2 VmR / 3	VM + 3 VmR / 4	VM + 3 VmR / 4	2 VM + VmR / 3

VM = Valeur mathématique.

VmR = Valeur de rentabilité, moyenne pondérée le cas échéant des valeurs de productivité ou par un multiple du RE, valeur par l'EBE ou la MBA, valeur de rendement.

73760 Dans certains secteurs, une référence trop exclusive aux **notions de rentabilité** risquant d'aboutir à des valeurs très élevées (voir n° 73525 s. la valeur par actualisation des cash-flows), la prudence peut justifier un recours plus prononcé à la valeur mathématique.
Dans d'autres cas, au contraire, les valeurs liées à la rentabilité peuvent être déterminantes.
Ainsi, la valeur de rendement pourrait constituer un élément d'appréciation prépondérant pour les **associés ne détenant pas le pouvoir de décision.** En l'absence de distribution, ou en cas de distributions très faibles, on pourrait retenir la valeur de productivité (ou combinée), affectée d'un abattement très important, de l'ordre de 50 %.
De même, la valeur de productivité pourrait constituer l'élément d'appréciation quasi exclusif (à tout le moins prépondérant) pour les associés **détenant le pouvoir de décision** et les entrepreneurs individuels.

73765 L'attention du juge à la correcte application des méthodes retenues appelle de façon corollaire son **souci de la cohérence** du résultat ; ainsi, tout en reconnaissant à l'administration le droit de se fonder sur une méthode déterminée, il écartera celle-ci si elle aboutit à un résultat exagéré peu concordant avec les données économiques du secteur de la société en cause. Le Conseil d'État s'est notamment prononcé en ce sens dans une espèce où le vérificateur, utilisant la valeur mathématique, avait abouti à un résultat qui capitalisait vingt-trois fois le bénéfice net par action obtenu par la société au cours du dernier exercice clos, alors que celle-ci, spécialisée, appartenait à un secteur économique en difficulté (CE 21-11-1979 n° 7512 : RJF 1/80 n° 29).

■ 2. Ajustements

73775 L'évaluation de titres non cotés ne résulte pas uniquement de données objectives mais également du **contexte particulier** de l'opération qui peut avoir une influence sur le prix de vente des titres.
Un **abattement** peut être appliqué pour tenir compte de l'absence de liquidité qui caractérise les titres non cotés, ou, le cas échéant, de la faiblesse de la participation détenue par l'associé, ou du risque de dilution en cas d'existence d'obligations convertibles. Il faut

toutefois observer qu'un abattement peut, dans certains cas, être déjà pris en compte de manière indirecte dans l'évaluation à travers la combinaison de différentes valeurs.
Par ailleurs, doivent être évoqués le cas des participations dont la cession ouvre droit à une **prime de contrôle** ou à la prise de contrôle d'un concurrent, le cas des titres grevés d'un droit d'**usufruit** et celui des titres détenus en **indivision.**
Enfin, la **situation propre de l'associé** doit rester sans incidence sur l'évaluation des titres.

● NON-LIQUIDITÉ DES TITRES NON COTÉS

73785 L'absence de liquidité des titres non cotés justifie l'application d'un **abattement.**
La **Cour de cassation** a rappelé à plusieurs reprises la nécessité pour l'administration de pratiquer un abattement sur la valeur théorique des titres non cotés afin de prendre en considération l'étroitesse du marché. Elle admet implicitement la validité d'une **décote** de 25 % (Cass. com. 8-2-2000 n° 359 D : RJF 5/00 n° 717).
Elle a également validé la fixation d'une décote résultant de l'existence de **clauses destinées à protéger** les associés **contre la perte** de contrôle **du pouvoir de direction** (clause d'agrément, droit de préemption) qui restreignent la cessibilité des titres et entraînent à ce titre une dépréciation de leur valeur. Elle a ainsi reconnu le bien-fondé de l'abattement destiné à tenir compte de l'incidence d'une **clause d'agrément** du cessionnaire dès lors que sont pris en considération tant les avantages que les inconvénients de cette clause pour apprécier son influence sur la valeur des titres, ce qui a conduit, au cas particulier, à une dépréciation de 10 % (Cass. com. 1-4-1997 n° 872 D : RJF 7/97 n° 752).
Cette jurisprudence s'applique aux **sociétés civiles immobilières** dont les associés sont soumis à une clause d'agrément. Statuant sur renvoi après cassation (Cass. com. 15-2-2023 n° 20-19.451 F-D : RJF 6/23 n° 507), la cour d'appel de Montpellier a ainsi jugé que les modalités particulières de détention d'un immeuble par une SCI dont les statuts imposent une clause d'agrément à tous les associés pour la cession des parts sociales affectent la liquidité de ces parts et justifient l'application d'une décote de 10 % sur leur valeur (CA Montpellier 7-11-2023 n° 23/01048 : RJF 2/24 n° 180).
Dans le cadre d'une **liquidation judiciaire,** la Haute Cour avait déjà reconnu, s'agissant de parts de SCI, que leur valeur pouvait être amoindrie en raison de l'obligation prévue par les statuts de soumettre leur vente à l'**agrément** de l'ensemble des associés (Cass. com. 18-10-2017 n° 1287 F-D : Indicateur enr. n° 20745). Elle a jugé en revanche que l'évaluation des titres d'une société immobilière dont le détenteur n'est soumis, en sa qualité d'**actionnaire majoritaire,** à aucun risque de blocage ne peut donner lieu à l'application d'une décote supplémentaire pour non-liquidité, peu important que la décision d'autorisation d'aliénation des biens immobiliers de la société appartienne au conseil d'administration (Cass. com. 26-9-2018 n° 17-20.000 F-D : n° 73075, 2).

73786 L'application (ou non) d'une **décote pour non-liquidité** et la fixation de son montant sont à l'origine de nombreuses décisions, parfois divergentes, des juges du fond.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a ainsi validé l'application d'une **décote générale** de 30 % à la valeur de titres non cotés obtenue par une combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, pour tenir compte de la **difficile liquidité** des titres et du **caractère minoritaire** des titres cédés. Cette décote a été portée de 30 % à 40 % en raison des risques liés à la forte dépendance de la société à un cadre salarié occupant une position d'« homme-clé » (CAA Bordeaux 22-11-2016 : voir n° 73860).
Le tribunal administratif de Paris s'est montré plus restrictif en jugeant que « l'application d'une décote de non-liquidité pour l'évaluation de titres d'entreprises non cotées, laquelle n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire, ne trouve communément sa justification, hormis le cas où les titres non cotés sont valorisés par comparaison avec des titres cotés, que lorsque l'**évaluation** de la société, **fondée sur la seule valorisation de son patrimoine,** doit nécessairement prendre en compte le caractère non liquide de ses actifs immobilisés », considérant ainsi qu'un abattement pour non-liquidité des titres non cotés, en l'espèce de 25 %, n'était applicable qu'en cas d'évaluation patrimoniale **ou** de **comparaison avec des titres cotés** (TA Paris 17-5-2017 n° 1518376 : RJF 2/18 n° 170).
Appelé à se prononcer sur la **donation de la nue-propriété d'actions,** assortie d'un **droit de retour et d'une interdiction d'aliéner** jusqu'au décès des deux parents donateurs, le tribunal

de grande instance de Lille a jugé que la clause d'incessibilité ne conférait pas aux actions un caractère définitif d'inaliénabilité ; en effet, il était stipulé dans l'acte que la réserve du droit de retour ne mettait pas obstacle aux cessions qui pourraient être faites avec le consentement des donateurs (TGI Lille 9-11-1998 n° 97-5936, confirmé par CA Douai 7-2-2000 n° 1998-10603 : Indicateur de l'enregistrement n° 17677).

De même, l'insertion dans les statuts d'une SCI gestionnaire d'immeubles d'une **clause d'accroissement,** qui a pour conséquence une incessibilité temporaire et révocable des parts, ne prive pas ces dernières de toute valeur vénale, un abattement de 20 % appliqué par l'administration ayant été jugé suffisant pour tenir compte de l'absence de liquidité des titres en cause (CA Chambéry 18-2-2014 n° 13/00032 : Indicateur de l'enregistrement n° 20281).

73787 L'existence d'un **pacte d'actionnaires** ou d'un **engagement collectif de conservation,** qui s'oppose à la libre cessibilité des titres, renforce la non-liquidité de ces mêmes titres.

Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que l'engagement de conservation des titres transmis pendant un certain délai pour bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du CGI (dispositif « Dutreil ») ne permettait pas d'attribuer une décote de holding sur la valeur mathématique (voir n° 73910, Illustrations 1).

La Cour de cassation a également refusé de prendre en compte une **clause d'inaliénabilité** pour appliquer une décote sur la valeur des titres transmis, estimant que la limite apportée par le donateur à la liberté de disposer des biens donnés n'affectait pas leur valeur vénale réelle (Cass. com. 6-2-2007 n° 05-12.939 : RJF 6/07 n° 759 ; solution rendue à propos de titres non cotés donnés avec interdiction temporaire d'aliéner et de nantir). Cette solution a été réitérée en matière d'ISF (Cass. com. 27-10-2009 n° 08-11.362 : RJF 2/10 n° 175) ainsi qu'en matière de donation immobilière (Cass. com. 11-9-2012 n° 11-21.234 F-D : RJF 12/12 n° 1168).

La position de la Cour peut surprendre : comment un bien inaliénable peut-il avoir une valeur vénale, laquelle suppose de pouvoir le vendre ? Les motifs de la solution peuvent, semble-t-il, être tirés du caractère relatif de la clause d'inaliénabilité à laquelle il pourrait être dérogé avec le consentement du donateur bénéficiaire pendant la durée de son usufruit. Nous pensons néanmoins que la jurisprudence n'est pas figée : la Haute Cour a en effet jugé que, hormis les cas de fraude ou d'abus de droit, les stipulations de l'acte de donation par lesquelles le donateur restreint la liberté du donataire de disposer des titres donnés (en l'espèce, le donateur s'était réservé le **droit de retour** prévu par l'article 951 du Code civil) affectent nécessairement leur valeur vénale réelle (Cass. com. 12-6-2012 n° 11-30.396 et 11-30.397). On rappelle par ailleurs que la Cour de cassation accepte de prendre en considération l'incidence d'une **clause d'agrément** des cessionnaires (Cass. com. 1-4-1997 n° 872 D : voir n° 73785). Enfin, il est constant qu'une **inaliénabilité absolue,** telle une inaliénabilité ou une incessibilité légale, prive le bien de valeur patrimoniale, de sorte qu'il est exclu de l'assiette des droits d'enregistrement comme de l'ISF ou de l'IFI (CA Paris 5-12-2002 n° 01-10672 : RJF 11/03 n° 1322 ; Cass. com. 19-4-2005 n° 665 FS-PB : RJF 8-9/05 n° 973 ; Cass. com. 31-5-2005 n° 824 F-D : RJF 11/05 n° 1321).

Dans une situation particulière, le **Conseil d'État** a écarté l'application d'un abattement de 33 % pour non-liquidité sur le prix de vente des titres en relevant que les cédants bénéficiaient, dans le cadre du plan d'actionnariat, d'un **engagement de rachat** de leurs titres à une valeur de marché fixée à dire d'expert (CE 3-7-2009 n° 301299 : RJF 11/09 n° 940).

Le Conseil d'État a en revanche censuré l'arrêt d'une cour administrative d'appel ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que « la cession a porté sur la totalité des titres de la société en cause dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, un château qu'elle gère sans l'exploiter » (CE 21-12-2018 n° 402006 : RJF 3/19 n° 246).

73790 Le **guide de l'administration fiscale** indique que, dans l'hypothèse où l'utilisation d'autres méthodes que celle de la valeur patrimoniale aboutit à établir la valeur intrinsèque de la société, l'application d'un abattement pour non-liquidité ne se justifie pas (voir n° 73440 pour un exemple d'application de décote au taux de rendement retenu).

Cette position nous paraît contestable ; en effet, si l'ensemble des méthodes aboutit à établir une valeur intrinsèque, objective, mais théorique, de l'entité économique que représente l'entreprise sous sa forme sociétale, il n'en reste pas moins que la valeur vénale réelle du

titre non coté de cette même société, égale à la quote-part représentative de cette valeur globale d'entreprise, est nécessairement affectée par le défaut structurel de liquidité de ce titre :

- d'une part, en l'absence d'un marché ouvert,
- d'autre part, en raison de l'existence générale de clauses restrictives de cession (clause d'agrément, droit de préemption).

Et ce, quelles que soient les méthodes employées, comparatives avec des sociétés cotées en bourse, ou strictement financières.

Cela étant, l'application d'une **décote pour non-liquidité** ne peut être automatique et elle **doit être justifiée,** y compris en ce qui concerne sa quotité, **par des éléments de fait.** Ainsi, le tribunal administratif de Paris a annulé le rehaussement pour « **distribution occulte** » notifié à un dirigeant de presse soupçonné d'avoir bénéficié d'un prix anormalement élevé lors de la vente de titres de son entreprise à une société dans laquelle il détenait une participation (indirecte) importante. Or, l'écart constaté entre la valeur vénale des titres estimée par l'administration et le prix déclaré était la conséquence de l'application d'une décote pour non-liquidité de 25 % à l'évaluation résultant de la combinaison de trois méthodes différentes : la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur professionnelle. Le tribunal administratif a jugé cette décote non justifiée et a donc annulé le rehaussement notifié par l'administration (TA Paris 17-5-2017 analysé n° 73786). Le raisonnement du tribunal nous semble fondé car, la cession ayant porté sur une fraction significative du capital de la société, l'application d'une décote de 25 % apparaissait pour le moins excessive (une telle décote n'est généralement applicable qu'aux sociétés holdings financières). Le juge pénalise ici l'absence de justification par l'administration, de la non-liquidité des titres alors que ceux-ci ont été cédés massivement, avec transfert, semble-t-il, du pouvoir de décision, signe au contraire d'une bonne liquidité.

● DÉCOTE DE MINORITÉ

73800 L'associé minoritaire peut - à la différence du gérant majoritaire (ou investi de tous les pouvoirs de décision) - appliquer un fort coefficient de réduction en raison du fait qu'il n'a aucun pouvoir effectif ; ce coefficient sera d'autant plus élevé que la possibilité qu'a l'associé de céder ses parts dans de bonnes conditions est faible (présence d'une clause d'agrément, faible liquidité notamment).

Une décote de minorité **peut être appliquée** lorsque les valeurs unitaires dégagées dans les différentes approches sont très proches (alors que, en principe, la valeur de rendement devrait être inférieure aux autres valeurs), ou que, à défaut de distribution, la valeur de rendement n'a pu être retenue.

La **Cour de cassation** a validé une décote de 15 % au titre du statut d'associé minoritaire (Cass. com. 6-5-2003 n° 01-13.118 : RJF 8-9/03 n° 1056). Elle a ultérieurement admis une décote de 20 % (Cass. com. 23-11-2010 n° 09-17.295 : RJF 3/11 n° 382), ce même taux de dépréciation ayant été retenu depuis par la cour d'appel de Paris (CA Paris 7-3-2022 n° 20/16028 : BPAT 3/22 n° 154, voir n° 73721).

Le **Conseil d'État** a validé une décote de 23,50 % pour une participation minoritaire représentant 1,1 % du capital de la société (CE 28-2-2001 n° 199295 : RJF 5/01 n° 620) et la cour administrative d'appel de Paris a admis un abattement de minorité de 25 % (CAA Paris 27-2-2004 n° 99PA02598).

Dans une situation particulière, le Conseil d'État a toutefois exclu que des titres détenus par un actionnaire ne possédant que 1 % du capital puissent faire l'objet d'une décote de minorité de 20 % car, dans les circonstances de l'espèce, le pouvoir de négociation du vendeur n'était pas affecté par sa position minoritaire : la cession des titres détenus par les minoritaires était en effet la condition de la fusion entre la société dont les titres étaient cédés et une autre société du même groupe (CE 3-7-2009 n° 301299 : RJF 11/09 n° 940).

73805 Le **guide de l'administration** ne propose pas l'application d'une décote de minorité, les formules qu'il préconise étant censées prendre en compte le caractère majoritaire ou minoritaire du paquet de titres à évaluer. Toutefois, sont évoquées deux solutions visant la spécificité de titres minoritaires :

- lorsque la **société ne distribue pas de dividende,** la valeur moyenne étant établie à partir de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, le caractère minoritaire n'est alors pas véritablement pris en compte. Il nous paraîtrait logique, dans ce cas, de retenir dans la formule proposée par le guide, une valeur de rendement nulle, qui de fait intégrerait une décote de minorité ; cette pratique aurait aussi l'intérêt d'évacuer le problème du quantum du taux de décote à appliquer, dont le maximum est arbitrairement fixé dans le guide à 25 % ;
- lorsque la **valeur patrimoniale** est **inférieure à la valeur de productivité** et à la valeur de **rendement,** cela justifie un ajustement de la pondération favorisant la valeur de rendement. Tel est le cas présenté dans un exemple d'application des méthodes, où les valeurs finales font ressortir des décotes de 12 % à 18 % par rapport à la valeur du titre majoritaire.

Cet exemple montre les nécessaires **limites des formules générales.** Il nous semble plus pertinent dans cette hypothèse de se limiter à deux méthodes d'approche de la valeur (valeur mathématique et valeur de rendement) suivant une moyenne simple reprenant des valeurs a minima.

● ÉMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

73815 L'émission d'obligations convertibles en actions par une société non cotée crée en principe, pour un tiers acquéreur d'actions existantes, un **risque** de voir sa **participation diluée** en cas d'exercice par les détenteurs des obligations de leur droit à les convertir en actions nouvelles. L'existence de ces obligations convertibles est donc de nature à influencer le prix unitaire des actions en fonction de la probabilité de conversion d'un certain pourcentage d'obligations.

Le Conseil d'État considère qu'il convient de tenir compte des **circonstances concrètes** de la transaction pour apprécier l'influence réelle de ce risque sur la valeur des titres cédés. Dans le cas particulier où un même groupe familial contrôle les titres de la société cédée et de la société cédante, aucune décote ne doit être pratiquée car le risque de conversion des obligations en actions nouvelles est inexistant (CE 1-7-2010 n° 304673 : RJF 11/10 n° 995).

● EXISTENCE D'ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

73820 Les **droits spécifiques** attachés aux actions de préférence - tels qu'un droit prioritaire à la répartition de l'actif net en cas de liquidation de la société - leur confèrent une valeur objective. Le Conseil d'État considère que cette valeur, comprise dans la valeur globale de la société, vient corrélativement diminuer la valeur des actions émises par cette société. Sauf circonstances particulières, il faut donc tenir compte de l'existence de ces actions de préférence pour évaluer la valeur vénale des actions ordinaires (CE 23-12-2011 n° 327562).

● PRIME DE CONTRÔLE

73825 Le **guide de l'administration fiscale** évoque le seul cas d'une participation majoritaire de titres cotés détenue par une société holding non cotée.

Dans cette hypothèse, le guide précise que la valorisation de cette participation justifie une **majoration du cours de bourse** du titre (surcote), du fait de ce pouvoir de contrôle, sans toutefois proposer de taux à appliquer ou une méthode permettant de la déterminer. En effet, aucune étude ne semble avoir été menée sur le sujet, à la différence de celles, nombreuses, qui se sont penchées sur les décotes de holding.

Par ailleurs, le guide affirme que « lorsque le paquet d'actions à valoriser emporte pouvoir de contrôle, la **décote pour non-liquidité** peut se **compenser** par l'application d'une prime de contrôle ». Cette observation nous paraît discutable. Rien n'indique en effet qu'une telle compensation, si elle existe, soit totale, sans étude au cas par cas.

ⓘ Illustrations

Dans l'arrêt du 3 février 2015 visé au n° 73075, 1, qui concerne une société détenue par les membres d'une même famille, et dont l'actif prépondérant était constitué par les titres d'une société cotée en bourse (représentant près de 25 % du capital de cette dernière), la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer une **prime de contrôle de 20 % sur la valeur mathématique,** combinée en l'espèce avec une valeur de productivité ; en

revanche, elle n'a pas accordé une décote de holding sur cette valeur mathématique. L'impact de cette solution, au demeurant peu étayée, est toutefois atténué, en l'espèce, par la prise en compte d'une « décote implicite » pour moindre liquidité et d'une prime de risque du marché boursier de 5 %.

● SURVALEUR POUR PRISE DE CONTRÔLE D'UN CONCURRENT

73830 Le prix d'acquisition de titres non cotés peut être déterminé en majorant la valeur mathématique de la société d'une survaleur correspondant aux avantages résultant pour l'acquéreur de la prise de contrôle d'un de ses concurrents et du renforcement de sa position relative sur le marché (CE 10-12-2010 n° 308050 : RJF 3/11 n° 278).

● DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ DES TITRES

73835 La valeur vénale d'un bien est affectée par l'existence du démembrement (moindre liquidité liée à la nécessité d'un accord conjoint de l'usufruitier et du nu-propriétaire pour vendre la pleine propriété). La question de savoir si la **valeur économique des titres grevés d'usufruit** doit être corrigée pour tenir compte du démembrement de propriété a reçu une réponse positive :

- d'abord, dans un arrêt de TGI (TGI Rochefort-sur-Mer 18-5-1988 : RJF 5/89 n° 647) qui a validé un abattement de 10 % sur la valeur théorique des titres litigieux ;
- puis, de manière implicite, dans un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com. 7-12-1993 n° 1950 : RJF 3/94 n° 356).

Cette solution ne vaut pas dans le cas où le **démembrement** de propriété **est fiscalement pris en compte.** Il en est ainsi, par exemple, en matière d'impôt sur la fortune (ISF avant 2018, IFI depuis cette date), lorsque les titres sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, ce qui s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement (Cass. com. 20-3-2007 n° 05-16.751 : RJF 7/07 n° 858).

Par ailleurs, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée, pour la liquidation des **droits d'enregistrement,** par une quotité de la valeur de la propriété entière (CGI art. 669, I). Selon la Cour de cassation, ces dispositions excluent la possibilité d'appliquer à la valeur de la propriété entière un abattement supplémentaire résultant du seul démembrement de la propriété (Cass. com. 24-6-1997 n° 1686 P : RJF 11/97 n° 1069). Il s'agit dans cette hypothèse d'évaluer séparément chacun des droits démembrés selon un barème fiscal fixé par la loi, déconnecté du marché. C'est pourquoi, dans un arrêt plus récent portant principalement sur la motivation juridique d'une proposition de rectification de l'administration en matière d'évaluation de titres non cotés compris dans une donation-partage, la Haute Juridiction précise qu'il n'est pas nécessaire que l'article 669, I en cause soit cité dès lors que la modalité de détermination de la valeur en nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété retenue dans l'acte n'est pas remise en cause (Cass. com. 31-5-2005 n° 03-19.018 F-D : RJF 10/05 n° 1139).

73837 M.A.J La méthode de valorisation par comparaison est rarement applicable aux droits démembrés, faute de transactions portant sur de tels droits entre parties non liées. Dans ces conditions, l'**évaluation de l'usufruit de titres selon les flux de trésorerie** (méthode **DCF**) constitue en pratique la méthode de référence. Des décisions de jurisprudence sont venues préciser les modalités d'application de cette méthode dans le cas des titres démembrés.

Selon le Conseil d'État, l'évaluation de l'usufruit de titres non cotés selon les flux de trésorerie doit se fonder non sur les résultats imposables prévisionnels de la société mais sur les **distributions prévisionnelles,** conformément à l'article 582 du Code civil selon lequel l'usufruitier n'a droit qu'aux revenus distribués (CE 30-9-2019 n° 419855 et 419860 : RJF 12/19 n° 1123). Dans les espèces jugées, les **usufruits à durée fixe de titres de** deux **SCI** ayant pour activité la location d'immeubles d'exploitation avaient été cédés par des particuliers respectivement à deux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. L'administration avait remis en cause l'évaluation de ces usufruits, et imposé les sociétés cessionnaires à l'impôt sur les sociétés au titre des libéralités résultant de la prétendue sous-évaluation de ces cessions. Pour déterminer l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des droits

démembrés, elle avait appliqué la méthode DCF en **prenant en compte le loyer annuel** perçu par chacune des SCI, **sous déduction des charges** telles que les intérêts d'emprunt, les honoraires d'expertise comptables, les frais d'assurance liés à l'emprunt et la taxe foncière. Elle avait par ailleurs déduit de ce résultat un **abattement forfaitaire** d'un tiers correspondant à une imposition théorique du cessionnaire à l'impôt sur les sociétés. Elle avait en revanche refusé de déduire de ce résultat le **remboursement du capital des emprunts,** en dépit d'un lourd endettement des SCI. La méthode d'évaluation retenue par l'administration fondée sur les résultats prévisionnels de la société, alors qu'il aurait fallu retenir les distributions prévisionnelles, était donc irrégulière.

73837 M.A.J **Evaluation des titres de sociétés non cotées - Évaluation de la valeur vénale de l'usufruit temporaire des parts de SCI**

Modalités d'évaluation de l'usufruit de titres de sociétés non cotées.

CAA Paris 3-10-2025 n° 23PA03017

BF 1/26 inf. 2

73840 Statuant sur renvoi du Conseil d'État dans l'une des affaires exposées n° 73837 (CE 30-9-2019 n° 419855 : RJF 12/19 n° 1123), la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que le montant des distributions à retenir pour l'application de la méthode DCF ne peut pas dépasser la **trésorerie effectivement disponible** (CAA Nantes 26-11-2020 n° 19NT03876 : RJF 3/21 n° 244).

Elle écarte ainsi la **méthode DCF, dite « Benoudiz »,** fondée sur la possibilité de distribution d'un dividende supérieur aux disponibilités en banque de l'entreprise, une telle méthode pouvant créer un décalage d'ampleur entre la trésorerie et le bénéfice comptable en reportant de plusieurs années le versement du dividende initialement inscrit en compte courant. En pratique, les flux de revenus utilisés dans le cadre de la méthode DCF doivent donc être calculés en prenant en compte, notamment, les intérêts et annuités des emprunts en cours ou de ceux finançant des projets, l'amortissement des investissements, le paiement des impôts et taxes, les assurances et les frais de gestion.

La cour administrative d'appel de Nantes apporte en outre d'utiles précisions sur le **taux d'actualisation.** Alors que l'administration avait appliqué dans sa proposition de rectification un taux d'actualisation correspondant à un taux de rendement sans risque, majoré d'une prime de risque (soit un taux d'actualisation de 5 %), la cour retient un taux d'actualisation correspondant à la rentabilité de l'immeuble détenu par la SCI (soit un taux de 9,31 %).

73845 Le Conseil d'État a, depuis, répondu à la **question,** non tranchée par ses décisions précitées du 30 septembre 2019 (n° 73837), **de savoir si les fruits futurs attendus de l'usufruit doivent,** lorsque la trésorerie disponible est inférieure au bénéfice juridiquement distribuable :

- **être plafonnés** au montant des dividendes susceptibles d'être versés en numéraire (méthode du plafonnement **à la trésorerie disponible** retenue par la CAA de Nantes dans sa décision du 26 novembre 2020 analysée n° 73840) ;
- **ou s'il convient de retenir l'intégralité des bénéfices distribuables,** y compris les distributions inscrites en compte courant d'associé (méthode des distributions non plafonnées préconisée par l'administration).

Le Conseil d'État **valide la méthode de l'administration** ayant pris en compte dans l'évaluation de l'usufruit des titres des distributions prévisionnelles non plafonnées à la trésorerie disponible, **compte tenu de l'historique d'affectation des résultats de la société cédée.** En effet, depuis sa création, la totalité de ses bénéfices était distribuée et appréhendée par les associés en numéraire ou par inscription en compte courant. Corrélativement, elle rejette la méthode alternative proposée par les contribuables, fondée sur le solde actualisé de la trésorerie disponible, en l'absence de justification d'une modification pour l'avenir de la politique de distribution de la société (CE 20-5-2022 n° 449385 : RJF 8-9/22 n° 754).

En pratique, le **choix** de l'une ou l'autre de ces méthodes **dépend** donc entièrement **des circonstances de l'espèce.** Une politique passée de distribution plafonnée à la trésorerie disponible lors des votes d'affectation des résultats justifie de retenir un tel plafonnement pour l'évaluation de l'usufruit de titres. En revanche, une pratique courante d'inscription des distributions non disponibles en compte courant d'associé peut justifier de retenir une méthode d'évaluation « déplafonnée ».

● TITRES DÉTENUS EN INDIVISION

73850 En cas d'indivision, l'application d'un abattement est justifiée si cette situation est antérieure à la mutation. L'indivision est en revanche sans incidence sur la valeur du bien lorsqu'elle résulte de la mutation (Cass. com. 20-3-2007 n° 05-17.139 : RJF 7/07 n° 855).

● SITUATION PROPRE DE L'ASSOCIÉ

73855 La situation propre de l'associé dont les titres sont évalués ne peut justifier un abattement particulier.
Ainsi, il ne doit pas être tenu compte de l'**intérêt** que l'**acquéreur** ou le donataire peut tirer de l'opération d'acquisition ; en effet, l'évaluation doit être déterminée en fonction des qualités intrinsèques des biens et indépendamment des éléments intéressant la personne de l'acquéreur (Cass. com. 7-3-1995 n° 503 : RJF 6/95 n° 791).
De même, la **fiscalité personnelle** de l'acquéreur ou du cédant ne peut être prise en compte pour déterminer la valeur vénale. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens à propos de l'évaluation de titres faisant l'objet d'une **donation en nue-propriété** par un couple de parents à leur fille (la solution vaudrait également à notre avis en cas de cession des titres). L'expert avait tenu compte de la fiscalité dans la détermination de la valeur vénale des actions en pratiquant un abattement correspondant au coût de l'impôt sur les donations à acquitter, estimant qu'un acquéreur tenait compte dans le montant qu'il était prêt à débourser du coût des éventuels impôts à acquitter. La Cour a censuré cette interprétation, qui avait été admise en appel, en précisant que la valeur des actions n'est pas affectée par la charge fiscale personnelle pesant sur l'acquéreur à la suite de la donation (Cass. com. 14-2-2006 n° 03-18.742 : RJF 6/06 n° 791).
Cette jurisprudence confirme le principe énoncé dans une affaire antérieure où la Haute Cour avait validé le rejet de la cour d'appel d'une demande de réduction de la valeur des actions composant une succession, au motif que la valeur de l'action d'une société anonyme ne dépendait pas de l'existence d'une dette personnelle de l'actionnaire - en l'occurrence un impôt sur les plus-values (Cass. com. 25 janvier 2005 n° 03-13.985 n° 157 FS-PB : RJDA 5/05 15/04/2005 n° 551).

● DÉPENDANCE DE L'ENTREPRISE À UN CADRE SALARIÉ

73860 En l'**absence de transactions pertinentes** permettant d'utiliser la méthode par comparaison, l'administration peut évaluer des titres non cotés en combinant les valeurs mathématique et de productivité, puis en appliquant une décote de 30 % pour absence de liquidité. Selon la cour administrative d'appel de Bordeaux, cette décote doit être portée à 40 % pour tenir compte des risques liés à la forte dépendance de la société à son cadre salarié, qui occupe une **position d'« homme-clé »** (CAA Bordeaux 22-11-2016 n° 14BX03020 : RJF 3/17 n° 215). Dans ses conclusions, le rapporteur public se réfère au guide de l'évaluation des entreprises publié par l'administration qui retient parmi les éléments d'évaluation les risques éventuels liés à une forte dépendance de l'entreprise à son dirigeant ou à un membre de l'entreprise dont le talent ou le savoir-faire participe à la renommée de l'entreprise. Il relève qu'en l'espèce, le cadre salarié, également associé de la société dont les titres ont été cédés, était omniprésent à tous les niveaux de responsabilité de cette société et que l'une de ses absences pour raison médicale avait eu une incidence sur les comptes d'exploitation de la société.
Sur la dépréciation éventuelle des titres liée au **décès d'un dirigeant,** voir ci-après n° 73865.

● DÉPRÉCIATION ÉVENTUELLE DES TITRES RÉSULTANT DU DÉCÈS DU DIRIGEANT

73865 En cas de décès du dirigeant d'une entreprise, il est tenu compte, pour la liquidation des **droits de mutation par décès** dus par ses héritiers ou légataires, de la dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels transmis (CGI art. 764 A).
L'administration a apporté les précisions suivantes en ce qui concerne l'évaluation des titres non cotés recueillis par les ayants droit du dirigeant (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40 n° 180 à 250).

DIRIGEANTS CONCERNÉS

73875 Le défunt devait avoir la qualité :
- d'associé en nom d'une société de personnes (sociétés en nom collectif, en commandite simple, en participation, sociétés créées de fait, entreprises unipersonnelles et agricoles à responsabilité limitée, etc.) ; ne sont pas retenus les commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;
- de gérant d'une SARL ou d'une société en commandite par actions (SCA) ;
- de dirigeant d'une société par actions simplifiée (SAS) désigné par les statuts ;
- de directeur général d'une société anonyme (SA) ou de membre du directoire dans les SA avec directoire.

> **Précisions**
> **a.** Il résulte des dispositions de l'article 1655 quinquies du CGI que pour l'application de ce Code et de ses annexes, la **SAS** est assimilée à la société anonyme (SA). Pour que les dispositions de l'article 764 A du CGI soient applicables, le défunt devait exercer des fonctions dont l'étendue est au moins équivalente à celles énumérées pour les SA.
> **b.** Lorsqu'une **SCA** a pour **gérant** une **personne morale,** ou lorsque le **dirigeant** d'une **SAS** est une personne morale, le décès de l'associé exerçant la gérance ou la direction générale de cette personne morale peut affecter la situation de la société opérationnelle qu'il dirigeait indirectement. Dès lors, les dispositions de l'article précité pourront être mises en œuvre pour l'évaluation des titres détenus par le défunt dans la société opérationnelle.

TITRES CONCERNÉS

73885 La dépréciation concerne les titres non cotés détenus par le défunt : actions, parts de SARL, actions des SA, SAS et SCA, et parts des sociétés de personnes qui exercent une activité professionnelle.

PRISE EN COMPTE DE LA DÉPRÉCIATION

73890 Deux situations peuvent se présenter.
1. Les **héritiers ont vendu les titres** dans les six mois du décès (délai pour souscrire la déclaration de succession).
Le prix de cession peut constituer l'assiette des droits de succession. Dans ce cas, en effet, le prix sera censé prendre en compte la dépréciation subie par les titres après décès du dirigeant et refléter la valeur réelle des titres, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration, notamment lorsque des facteurs étrangers au décès ont entraîné une vente à un prix inférieur à la valeur vénale au jour du décès.
2. Poursuite de l'activité malgré le décès du dirigeant.
La dépréciation des titres consécutive au décès du dirigeant peut être prise en compte lors de la mise en œuvre des différentes méthodes :
- au niveau de la **valeur mathématique,** lors de l'estimation des immobilisations incorporelles inscrites à l'actif, dès lors qu'il est prouvé que leur valeur liée au travail du dirigeant est durablement affectée ; la conséquence du décès du dirigeant sera prise en compte en cas de baisse du chiffre d'affaires liée à la personnalité du dirigeant, en extrapolant à l'année la réduction du chiffre d'affaires postérieure au décès pour l'application des barèmes d'évaluation, ou en retenant la fourchette basse de ces barèmes ;
- au niveau de la **valeur de rentabilité** (valeur de productivité, marge brute d'autofinancement, valeur de rendement) et de la **survaleur.** Celles-ci seront calculées en intégrant la dépréciation, soit dans le bénéfice retenu, soit dans le taux de capitalisation ou le coefficient retenu en majorant par exemple la prime de risque affectant le taux de base.
La dépréciation étant prise en compte dans ces différentes approches, la valeur résultant de la pondération ne doit pas être affectée d'une décote spécifique liée au décès du dirigeant.
Dans la déclaration estimative de la valeur des titres, les héritiers qui entendent se prévaloir des règles ci-dessus doivent établir le **lien entre le décès** du dirigeant et la **modification des perspectives** de la société concernée.

> **Précisions** Lorsque l'entreprise a souscrit une **assurance « homme-clé »,** et dès lors qu'elle percevra une indemnité dont l'objet est de compenser la perte de chiffre d'affaires, la valeur des biens transmis ne devrait normalement pas être affectée par le décès du dirigeant. Les héritiers

doivent préciser dans leur déclaration estimative s'il existait un tel contrat souscrit par l'entreprise et dont les primes versées constituent des charges d'exploitation déductibles au titre de l'exercice en cours à la date de leur échéance.

G. Détermination de la valeur des différentes catégories de titres

73895 Jusqu'à présent, il a été supposé que tous les titres d'une société avaient la même valeur unitaire. Tel n'est pas toujours le cas dans la réalité.
Les différentes catégories de titres se trouvent essentiellement dans les **sociétés anonymes** mais peuvent exister également dans d'autres types de sociétés.
C'est la lecture attentive des statuts qui permet de déceler la présence de titres ne conférant pas à tous les associés les mêmes droits.
On distingue ordinairement :
- les actions en capital ;
- les actions amorties ou partiellement amorties ;
- les actions de préférence ;
- les parts de fondateur dont la création est toutefois interdite depuis le 1er avril 1967 (C. com. art. L 228-4).

Les **actions en capital** donnent droit à la répartition annuelle des bénéfices et, en cas de dissolution, au remboursement du capital ainsi qu'à une quote-part proportionnelle du boni de liquidation.
Les **actions amorties** ou partiellement amorties confèrent les mêmes droits que les actions en capital, à l'exception du droit au remboursement du capital (en tout ou en partie).
Les **actions de préférence** sont des actions en capital qui peuvent notamment conférer un droit à un superdividende ou un droit à un partage inégal du boni de liquidation.
Lorsqu'il n'est pas tenu compte, à l'occasion d'une cession portant sur des actions ordinaires d'une société comprenant également des actions de préférence, de l'existence de ces dernières et des droits particuliers qui y sont attachés, pour l'évaluation de la valeur vénale des actions ordinaires, cette absence de prise en compte doit être justifiée par des circonstances particulières permettant d'estimer que ces actions de préférence n'ont pu avoir en l'espèce aucun effet sur la détermination de la valeur vénale des actions ordinaires ayant fait l'objet de la cession (CE 23-12-2011 n° 327562 : RJF 3/12 n° 220).
Les **parts de fondateur** (émission interdite depuis le 1er avril 1967) ne confèrent qu'un droit aux dividendes et à participer à la distribution du boni de liquidation.
Les **certificats d'investissement** (émission interdite depuis le 27 juin 2004 : C. com. art. L 228-29-8) sont issus du fractionnement des droits attachés aux actions. Ils correspondent aux droits pécuniaires (droits aux dividendes, aux réserves et au boni de liquidation). L'ensemble des autres droits, notamment le droit de vote, sont représentés par les **certificats de droit de vote.**

73897 ### Exemple

En supposant :
a) d'une part que le capital de la **société « S »** prise comme exemple soit composé de :
- 50 000 actions non amorties d'une valeur nominale de 20 € dont 20 000 actions de préférence conférant à elles seules, d'après les statuts, le droit à la répartition de 50 % du boni de liquidation ;
- 10 000 actions totalement amorties ;
- 10 000 parts de fondateur ;

b) d'autre part que la valeur vénale globale de la société soit

de 90 € × 50 000 =	4 500 000 €
Montant du capital non amorti	1 000 000 €
Boni éventuel de liquidation	3 500 000 €

dont 50 % reviendraient aux 20 000 actions de préférence non amorties	1 750 000 €
Le surplus, soit	1 750 000 €

est à répartir entre :
- 30 000 actions ordinaires non amorties,
- 10 000 actions totalement amorties,
- 10 000 parts de fondateur.

Total : 50 000 titres
Soit pour chaque titre : 1 750 000 : 50 000 = 35 €.
La **valeur unitaire de chaque catégorie** d'actions ou de parts ressort à :
1. Action de préférence : 20 + 1 750 000 / 20 000 = 107,5 €
2. Action ordinaire non amortie : 20 € + 35 € = 55 €
3. Action amortie : 35 €
4. Part de fondateur : 35 €

H. Cas particuliers

1. Société commerciale exploitant un petit fonds de commerce

73900 Le cas typique est celui de la **chemiserie** ou du **café-restaurant** exploité sous forme de SARL et relevant du régime du réel simplifié pour l'imposition des bénéfices.
Dans ce cas, les évaluateurs se bornent souvent à réajuster la valeur comptable en tenant compte de la valeur du fonds par la **méthode des barèmes** (n° 71180 s.). Cette pratique peut être contestée par l'administration dans la mesure où elle ne respecte pas les principes jurisprudentiels exigeant l'association de plusieurs méthodes d'évaluation.
On préférera donc une **combinaison** de valeurs favorisant très largement la valeur mathématique ainsi calculée (pondérée trois fois, par exemple) avec une valeur de rentabilité intégrant, le cas échéant, la fraction jugée excessive du salaire du dirigeant (voir n° 73445 et 73465).

Illustrations

La Cour de cassation a validé l'évaluation d'une **société exploitant une activité d'hôtellerie** résultant de la combinaison de deux méthodes, dans les circonstances suivantes.
S'agissant d'apprécier la valeur de titres sociaux non cotés, et non d'un fonds de commerce, la méthode d'évaluation par comparaison ne pouvait pas être appliquée en l'absence de transactions de référence portant sur des parts de la même société. Aussi, l'évaluation des titres s'était fondée sur la combinaison des valeurs mathématique et de productivité. Le coefficient de 2,5 (compris dans la fourchette 0,8-3,5) du chiffre d'affaires pour obtenir la valeur mathématique a été validé par la Cour au vu des constatations suivantes : la société gérait un hôtel trois étoiles, sa situation géographique favorisait l'activité du fonds et ses résultats progressaient régulièrement. L'arrêt précise que le coefficient de 2,5 avait été fixé à partir de données utilisées par les professionnels (barème des fonds de commerce) publiées par les Éditions Francis Lefebvre (Cass. com. 25-1-2017 n° 15-21.168 F-D : RJF 5/17 n° 500).

2. Sociétés holdings

ÉVALUATION DES SOCIÉTÉS HOLDINGS FINANCIÈRES

73910 Les sociétés holdings financières se distinguent des autres sociétés, notamment sur le plan économique et fiscal. Ce sont des sociétés de patrimoine, sans activité industrielle ou commerciale propre.

S'applique, bien entendu, l'obligation d'utiliser à titre principal la **méthode comparative,** consistant à se fonder sur des cessions ou transmissions de titres similaires à ceux concernés. Ce n'est que dans le cas où l'application de cette méthode se révèle impossible que le recours aux autres méthodes d'évaluation peut alors intervenir (en ce sens Cass. com. 15-12-2021 n° 19-15.997).

Pour déterminer leur valeur, l'**approche patrimoniale** est recommandée ; la valeur de la société correspond au montant de ses capitaux propres, majoré de la réévaluation de la valeur de marché (ou liquidative) du portefeuille de participation, corrigé de la décote dite de holding. Si la participation est constituée d'un portefeuille de valeurs mobilières cotées, l'évaluation se fait généralement sur la base du cours moyen des trois derniers mois précédant la date d'évaluation.

La **décote de holding** couvre les principaux éléments suivants :

- une **décote structurelle,** qui traduit la nécessité de tenir compte de la fiscalité latente sur les plus-values de cession des participations. Toutefois, cette décote n'a désormais qu'une existence historique ; en effet, les plus-values nettes à long terme réalisées à l'occasion de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans sont exonérées (sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges). Si la société n'est pas soumise à l'IS (société civile n'ayant pas opté pour ce régime, par exemple), l'éventuelle imposition sur les plus-values sera due non pas par la société, mais par les associés ; dans ce cas, aucune décote ne sera pratiquée ;
- une **décote de liquidité,** du fait de l'existence d'une structure juridique qui s'oppose à la libre cessibilité des parts.

En pratique, le **taux de la décote globale** de holding s'est réduit sensiblement ces dernières années en passant d'une fourchette de 30 % à 40 % à une fourchette de 10 % à 20 % de la valeur théorique.

D'une manière générale, cette décote sera d'autant plus importante que les **participations** de la société holding sont **éparses et variées.** À l'inverse, lorsque la société holding a pour seul actif une participation dans une **unique filiale,** la décote de holding sera alors très faible, de sorte qu'il devient possible d'approcher le prix des titres de la mère à partir de celui des titres de la filiale. Autrement dit, l'évaluation peut être effectuée, « à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché » des titres de cette société holding (CE 20-6-2012 n° 343033 : RJF 10/12 n° 919).

Illustrations

1. Dans l'arrêt déjà cité du 3 février 2015 (Cass. com. 3-2-2015 n° 13-25.306 F-D : voir n° 73075 , 1 et 73825), la Cour de cassation fournit un exemple d'évaluation des titres d'une société holding non cotée (P) détenant des titres d'une société anonyme (M) cotée en bourse. Les titres de la société holding avaient été donnés par des parents à leurs quatre enfants. Pour fixer la valeur de ces actions, la cour d'appel s'était appuyée sur les constatations suivantes :

- la société P était détenue par les membres d'une même famille ;
- elle possédait près de 25 % du capital de la société M ;
- s'agissant de son actif prépondérant, la détermination de la valeur mathématique de ses parts dépendait largement de la valeur boursière de cette dernière société ;
- les demandeurs admettaient que la valeur des titres de la société P devait être établie à partir d'une combinaison de valeurs incluant la valeur mathématique et la valeur de productivité ;
- compte tenu de sa participation inférieure au tiers du capital ou des droits de vote de la société M, la société P n'était pas tenue de déposer une offre publique sur les titres de cette société ;
- la valeur de productivité de la société P s'appuyait sur les revenus provenant de ses prestations de services auprès de la société M, laquelle exerçait une activité de

production en sus de son activité d'exploitation pétrolière, en sorte qu'il n'y avait pas de risque lié à son activité ;
- la prise en compte d'une valeur de productivité conduisait à l'application d'une décote implicite d'autant plus élevée que cette valeur était faible et qu'il ne pouvait donc être soutenu que la moindre liquidité des actifs immobilisés n'était pas prise en compte ;
- dans le calcul de la valeur de productivité, les services fiscaux ont retenu une prime de risque du marché boursier de 5 %.
La Cour de cassation juge que la cour d'appel a pu déduire à bon droit de ces constatations souveraines :
1° que le contrôle de fait de la société M justifiait l'application d'une **prime de contrôle de 20 %** sur la valeur mathématique ;
2° que l'engagement de conservation des titres transmis, pendant un certain délai, pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue par l'article 787 B du CGI, ne permettait **pas** d'attribuer une **décote de holding** sur cette valeur mathématique ;
3° qu'il n'y avait pas lieu de retenir une décote de holding liée aux actions de la société M.
2. Dans le cas d'une société en participation (SEP) détenant des actions d'une société anonyme (SA), la Cour de cassation retient que la SEP, qui exerce un contrôle total sur la SA, s'apparente à une société holding, évaluée de ce fait avec une décote de 30 % sur sa valeur mathématique, en écartant la valeur de rendement. En outre, la mise à disposition des titres de la SA n'entraînant pas transfert de propriété, les contraintes juridiques en cas de cession de titres minoritaires ont été prises en compte par l'application d'une décote de 10 % pour non-liquidité pour les titres majoritaires (Cass. com. 25-1-2017 n° 116 F-D : Indicateur de l'Enregistrement n° 20710).

73915 Lorsque la société financière procède à des **distributions régulières,** cette valeur patrimoniale de holding pourra être rapprochée d'une combinaison entre valeur d'actif net corrigé (sans décote) et valeur de rendement (en fonction du dividende distribué), à raison de :

$$(2\ VM + VR) / 3$$

ou

$$(3\ VM + VR) / 4$$

● ÉVALUATION DES SOCIÉTÉS HOLDINGS ANIMATRICES DE GROUPE

73925 Pour évaluer un groupe d'entreprises bénéficiant d'une unité de direction et de contrôle, il convient de recourir aux **comptes consolidés** du groupe (pour une illustration, CAA Paris 8-7-1999 n° 96-3047 : RJF 12/99 n° 1504).
Les comptes consolidés sont établis pour présenter la situation financière et les résultats d'un groupe de sociétés comme si celles-ci ne formaient qu'une seule entité.
Dans la consolidation, toutes les **opérations intervenues au sein du groupe** sont éliminées et les seuls résultats pris en compte sont ceux provenant des transactions avec les tiers.

● PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

73935 Il est nécessaire de connaître précisément le périmètre de consolidation qui définit les sociétés prises en compte et leurs règles d'intégration dans le groupe consolidé, en fonction du pourcentage d'intérêt ou de contrôle que la société holding, société mère, détient dans ces sociétés.
Ainsi, chaque consolidation est unique, car fonction d'un périmètre donné de sociétés et d'une interprétation des règles de retraitement des comptes ou d'intégration. C'est pourquoi, les analyses et comparaisons pluriannuelles entre groupes, la détermination des résultats de référence du groupe et leur caractère récurrent seront délicats à cerner, la situation pouvant varier très sensiblement d'un exercice à l'autre.

À côté des sociétés qui font partie du périmètre de consolidation, il faut également prendre en compte, **hors comptes consolidés,** les sociétés qui, bien que détenues directement ou indirectement par la société holding, ne sont pas consolidées, alors qu'elles sont porteuses de plus-values et de résultats récurrents par rapport aux valeurs comptables enregistrées dans les comptes du groupe.

MÉTHODES DE CONSOLIDATION

73945 Il existe trois méthodes (C. com. art. L 233-18).

1. L'**intégration globale**

Cette méthode vise les sociétés placées sous le **contrôle exclusif** de la société consolidante, qui résulte :

- soit d'un contrôle **de droit,** fondé sur la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre société,
- soit d'un contrôle **de fait,** fondé sur la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre société (présomption lorsque la société consolidante a disposé pendant la même période d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, celle-ci étant restée la fraction dominante),
- soit d'un contrôle **contractuel,** à savoir le droit d'exercer une influence dominante sur une société en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires (par exemple, filiales étrangères placées sous contrat de domination).

L'intégration globale consiste à inclure dans les comptes de la société consolidante tous les éléments de patrimoine et d'exploitation des sociétés contrôlées, après réalisation des retraitements et éliminations nécessaires (notamment pour les créances et dettes croisées).

Dans les **travaux d'évaluation,** il sera nécessaire de distinguer, dans les comptes consolidés établis selon cette méthode :

- dans les capitaux propres, la part correspondant aux intérêts de la société mère (« part du groupe ») de la part correspondant aux intérêts des actionnaires autres que la société mère (« part des intérêts minoritaires »),
- dans le résultat, la quote-part revenant aux intérêts de la société mère (« résultat groupe ou part du groupe ») de la quote-part revenant aux tiers (« résultat hors groupe ou intérêts minoritaires »).

Ce sont ces paramètres correspondant aux intérêts de la société mère (« groupe ou part du groupe ») qui seront utilisés pour évaluer la société holding.

73950 **2.** L'**intégration proportionnelle**

Cette méthode concerne les sociétés contrôlées conjointement.

Le **contrôle conjoint** s'entend du « partage du contrôle d'une société exploitée en commun par un nombre limité d'actionnaires ou d'associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord » (par exemple, filiales communes, sociétés de services communs qui fournissent divers services aux sociétés participantes, certaines sociétés en participation).

Dans l'intégration proportionnelle, les éléments du bilan et du compte de résultat des sociétés contrôlées sont repris dans les comptes consolidés au prorata de chacune des sociétés participantes.

En pratique, l'évaluateur retiendra directement les chiffres des comptes consolidés, représentant les quotes-parts de capitaux propres et de résultat revenant à la société mère, puisque la méthode consiste à ne reprendre dans la consolidation que les pourcentages d'actifs, de passifs et d'opérations de résultats correspondant aux seuls intérêts de la société mère.

73955 **3.** La **mise en équivalence**

Cette dernière méthode s'applique aux sociétés sur lesquelles la société consolidante exerce une **influence notable.** L'influence notable sur la gestion et la politique financières d'une société est présumée lorsqu'une autre société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de la première.

Il s'agit aussi de la méthode d'exception lorsque les comptes annuels de sociétés consolidables par intégration globale ou proportionnelle sont structurés de manière telle que leur consolidation selon ces méthodes se révèle impropre à donner une image fidèle du

groupe (cas par exemple de sociétés industrielles contrôlées par une banque).
La méthode de consolidation s'apparente à une technique de réévaluation, car elle consiste à substituer au coût d'acquisition des titres détenus, la part des capitaux propres (y compris le résultat de l'exercice) qu'ils représentent dans la société sur laquelle l'influence notable est exercée. Pour l'estimation de la valeur patrimoniale de la société holding, cette réévaluation des participations pourra généralement constituer, pour les sociétés relevant de cette méthode de consolidation, une valeur a minima.

MÉTHODES GÉNÉRALES À RETENIR

73965 L'évaluateur retiendra que la consolidation ne propose qu'une information et une présentation comptables du groupe.
Il lui reviendra de procéder comme pour les comptes sociaux individuels à une **réévaluation économique du patrimoine** (valeur mathématique ou patrimoniale) et aux ajustements techniques des résultats pour les rendre exploitables comme données ou paramètres de référence pour l'évaluation.
S'agissant en général de l'évaluation d'entités importantes, le recours aux **méthodes comparatives boursières** pourra être privilégié (n° 73190 s.) ; à partir d'un panel de sociétés cotées comparables, l'évaluateur recherchera par année des **ratios boursiers moyens ou médians,** tels que le PER, le coefficient de MBA, le taux de rendement net, capitalisation boursière/chiffre d'affaires, capitalisation boursière/capitaux propres, notamment.
Les méthodes comparatives les plus couramment utilisées en l'espèce seront les suivantes :
- **méthode du PER,** applicable au résultat dégagé par le groupe ;
- **méthode MBA,** applicable à la marge brute d'autofinancement ; il convient de souligner toutefois que dans la consolidation globale, les comptes consolidés ne détailleront pas les dotations d'amortissements et de provisions « part du groupe » et celles relatives aux « intérêts minoritaires ». Un prorata calculé sur la répartition du résultat entre la part du groupe et celle des intérêts minoritaires pourra être retenu ;
- **multiple de l'EBIT** ;
- **valeur de rendement,** fondée sur la politique régulière de distribution ;
- **valeurs de recoupement,** par les ratios capitalisation boursière/CA (valeur de « part de marché ») et capitalisation boursière/capitaux propres (pay to book) ;
- **survaleur,** qui devrait logiquement tendre vers une valeur moyenne, comparable à la valeur pondérée résultant de l'application des combinaisons pour les sociétés importantes.

3. Sociétés civiles immobilières à statut particulier

73980 Les règles d'évaluation applicables aux sociétés civiles de location et de gestion patrimoniale (n° 73715 s.) ne sont pas directement transposables aux sociétés suivantes dont l'activité relève aussi du secteur immobilier.

SOCIÉTÉS CIVILES D'ATTRIBUTION

73985 Les **parts sociales** de ces sociétés **donnent droit** aux associés à l'**attribution** en toute propriété ou en jouissance **d'une fraction des immeubles** (généralement, des appartements) construits ou acquis par la société, d'où leur appellation courante de « sociétés immobilières de copropriété ».
Sur le plan fiscal, il est fait abstraction de la personnalité juridique de la société (régime de la transparence fiscale). L'évaluation des parts de ces sociétés dites « transparentes » se confond entièrement avec celle des immeubles auxquels elles donnent droit, de sorte qu'elle consiste en une **évaluation purement immobilière.**

SOCIÉTÉS CIVILES DE CONSTRUCTION-VENTE

73990 Ces sociétés ont pour objet de construire des immeubles en vue de la vente. Bien qu'ayant un objet commercial, elles échappent à l'impôt sur les sociétés (CGI art. 239 ter).
Quant aux **parts** de ces sociétés de construction-vente, elles **s'évaluent comme des titres de sociétés commerciales non cotées,** en tenant compte toutefois du caractère généralement

éphémère de ces sociétés, le plus souvent dissoutes à la suite de l'extinction de leur objet, c'est-à-dire après la vente des immeubles qu'elles ont construits.

● SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER

73995 La **valeur** des parts de sociétés civiles qui font publiquement appel à l'épargne, telles que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), est **fixée par les dirigeants** responsables. Ces valeurs sont publiées périodiquement par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les porteurs de parts ne peuvent que s'en tenir à ces évaluations, sous réserve de la déduction des **frais de négociation,** de l'ordre de 5 %.
Toutefois, il convient parfois de se référer, **lorsque la demande devient inférieure à l'offre,** ce qui fut le cas dans les années 1990, au **prix du marché de gré à gré.** À cette époque, au creux de la dépression de la demande, la décote pouvait atteindre en moyenne de 40 % à 50 %, voire plus dans certains cas extrêmes, des valeurs « conseillées ».
Au cours de la période récente, au contraire, les SCPI ont démontré leur caractère de valeur refuge par temps d'incertitude ou de crise économique. Après une baisse continue observée jusqu'en 2020 (4,18 %, sur la base de l'ancien indicateur de performance, à savoir le taux de distribution sur valeur de marché), leur **taux moyen de rendement** s'est redressé pour atteindre 4,49 % en 2021, 4,53 % en 2022 et 4,52 % en 2023. Toutefois, ce niveau de rendement n'est pas strictement comparable par rapport à la période antérieure en raison des changements d'indicateur de performance opérés par les sociétés de gestion.
Sur le **risque de marché,** la crainte existe que le télétravail, nouvelle donne liée à la crise sanitaire 2020, impacte durablement la demande placée et fasse baisser les loyers sur le moyen terme, ce qui affecterait la rentabilité.

74000 Le **tableau** ci-dessous fournit pour les années 2021 à 2023 le **taux de distribution des SCPI** par catégorie, selon leur spécialité ou leur stratégie prépondérante.

Taux de distribution	2021	2022	2023
SCPI logistique et locaux d'activité	5,67 %	5,48 %	5,90 %
SCPI diversifiées	5,38 %	5,63 %	5,50 %
SCPI hôtels, tourisme, loisirs	2,85 %	5,09 %	5,10 %
SCPI commerces	4,16 %	4,61 %	4,60 %
SCPI santé et éducation	4,83 %	4,78 %	4,50 %
SCPI résidentiel	4,29 %	4,17 %	4,50 %
SCPI bureaux	4,25 %	4,20 %	4,10 %

Source : Capital.fr.
Ainsi, **à défaut de termes de comparaison** résultant de cessions de titres d'une même société ou d'une société similaire, la valeur des titres de SCPI peut être estimée à leur **valeur de rendement,** en divisant leur revenu par le taux de distribution.

■ 4. Sociétés civiles créées pour l'exercice d'une activité libérale

● SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS

74050 Le but principal de ces sociétés est de faire des économies et non de dégager des bénéfices. Dans ces conditions, la valeur de rendement n'a pas de sens. Seules la **valeur mathématique** et, éventuellement, la **valeur par comparaison** avec des cessions récentes pourront être retenues pour déterminer la valeur vénale.

● SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES

74055 Constituées entre membres de professions libérales, les sociétés civiles professionnelles (SCP) ont un fonctionnement réglementé par la loi et des décrets d'application spécifiques à chaque profession.
En principe, la cession des parts de SCP équivaut à la cession de la clientèle. Pour la

détermination de la valeur vénale de ces titres, la **valeur mathématique** sera **privilégiée,** étant observé que, parfois, les décrets d'application déterminent l'autorité ou la juridiction qui sera compétente pour déterminer la valeur vénale à défaut d'accord entre les parties.

Toutefois, il ne faut pas penser que la clientèle est systématiquement attachée à la possession des parts des SCP. Il convient donc, avant toute tentative de détermination de la valeur, de consulter attentivement les statuts de la SCP :

- si l'associé a fait un **apport en « industrie »,** il est resté toujours propriétaire de sa clientèle et cette dernière doit constituer un élément de son patrimoine individuel. Dans ce cas, la valeur des parts de la SCP se limite à la valeur des réserves éventuellement accumulées ;
- si l'associé a fait **apport** de sa clientèle **en toute propriété,** la valeur de la clientèle fait partie de l'actif de la SCP.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu'était attaché aux parts sociales « le droit pour l'associé de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui résulte de l'exploitation en société, indépendamment de la personne du cessionnaire » (Cass. 1e civ. 3-3-1993 n° 91-160.157 PFR : BRDA 6/93 p. 17).

74060 L'évaluation des clientèles se fait de moins en moins à partir du chiffre d'affaires, comme en matière de fonds de commerce, mais plutôt à partir du bénéfice, ce qui est financièrement mieux fondé. On peut distinguer à cet égard les **offices à caractère judiciaire** (avocats notamment), qui valent généralement une annuité de bénéfice, et ceux **à caractère juridique** (conseils fiscaux, notaires), qui se négocient plutôt sur la base de deux annuités de bénéfices. Dans une instance jugée par la Cour de cassation (Cass. com. 16-1-2001 n° 82 F-D), la Haute Juridiction précise que la valeur des parts d'une **SCP gérant un greffe du tribunal de commerce** dépend de la valeur de l'office, laquelle est déterminée selon les bénéfices réalisés, le développement de l'office, sa situation géographique et ses perspectives, indépendamment de la répartition des bénéfices. Elle ajoute qu'à cet effet le tribunal avait pu valablement retenir la moyenne de trois éléments constitués par le montant des produits bruts de la dernière année, la moyenne des cinq dernières années des produits demi-nets de l'office, affectée d'un coefficient, et les produits nets des trois dernières années, pour corroborer la méthode par comparaison avec la cession de trois autres greffes.

© 2026 Lefebvre Dalloz